شرح الإلمام

الإعلام بأحكام الصيام

تأليف فضيلة الشيخ

حسن كامي بن علي بن حسن القرشي الصومالي

حفظه الله ورعاه

شرح

إسماعيل معلم يوسف عبد الحميد



حُقُوقُ الطَّبعِ مَحفُوظَةٌ

لا يُسمح لأحد طباعة هذا الكتاب، أو نشره، أو توزيعه، أو نسخه بأي وسيلة من الوسائل، أو التعديل عليه، إلا بإذن مسبق من المؤلف.



العنوان: حارة فرحسكلة - مقابل شارع فرحسكلة - لاسعانود - الصومال.

رقم الجوال: +٢٥٢٦٣٤٩٣٠٩٦٠ أو +٢٥٢٩٠٦٠٥٦٧٦٧

رقم الواتساب: +٢٥٢٦٣٤٩٣٠٩٦٠

البريد الالكتروني:
elreeshah@gmail.com

Address:
Laascaanood, Somalia

Tell Number:
Telesom: +252 63 493 0960
Golis: +252 90 605 6767.

WhatsApp: +252 63 4930960

E-mail: elreeshah@gmail.com


بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإن من بواعث السُّرورو، ودواعي الحبور، أن أمكني الله شرح رسالة شيخنا المفضال أبي سلمان حسن كافي المقدشي، الموسومة بـ**"الإعلام بأحكام الصيام"**، وسميت شرحي: **"الإلمام بشرح الإعلام بأحكام الصيام"**، وقد تقدمت للقراء طبعة واحدة، وها أنا أقدم للقرّاء الكرام الطبعة الثانية، وقد أصلحت ما أمكن لي إصلاحه مما ندّ من أخطاء مطبعية، وغلطات في قواعد إملائية، وحذفًا لشرح وإضافة لآخر، فسلكت مسلك بعض الشراح في كتب الأحكام كـ: "تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام" للعلامة عبد الله البسام ونحوه.

أذكر الحديث أولًا، ثم ترجمة راوي الحديث موجزًا، وإذا تكرر الراوي أقتصر ما تقدم من ترجمته، ثم أشرح ألفاظ الحديث وما يتكلم عنه، ثم ذكر اختلاف العلماء ملخصًا، والقول الراجح مع الأدلة بإذن المولى.

✍ كتبه: أبو عمرو الحميدي

إسماعيل معلم يوسف بن عبد الرحمن الهيراني

لخمس خلت من شهر جمادى الآخر ١٤٤١هـ

مركز السنة - شبيلي السفلى - الصومال.

تقديم فضيلة الشيخ: أبي سلمان حسن كافي بن علم بن حسن المقدشي

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فقد تصفحت شرح أخينا المفضال أبي عمرو إسماعيل بن يوسف الهيراني المسماة بـ**"الإلمام بشرح الإعلام بأحكام الصيام"**، فرأيته قد بذل فيه جهدًا ملموسًا، وسعيًا مشكورًا. وقد شرَح هذه الرسالة شرحًا وافيًا، دون تطويلٍ مملٍّ، ولا إيجازٍ مُخِلٍّ؛ فأسأل الله أن يبارك في الأخ أبي عمرو الهيراني، وفي علمه، وعمله، وأن ينفع به وبشرحه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبِّتنا وإيَّاه على الإسلام والسنة، والسير في طلب العلم، إنه على كل شيء قدير؛ فنعم المولى ونعم النصير.

✍ كتبه أبو سلمان:

حسن كافي بن علم بن حسن المقدشي

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وسائر المسلمين

مركز السنة - شبيلي السفلى - الصومال.

في شهر شعبان ٨/ ١٤٣٩هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدِّمة الشارح

الحمد الله الذي مَنَّ على عباده بمواسم الخيرات، ومواهب البركات، ونسائم النفحات، يفيض الرحمات، ويقيل العثرات، ويُجير من اللَّفحات، ويجود بالنفحات، ووفّق من شاء لاغتنامها بالطاعات، فحَظِيَ بالسعادات، وعوالى الدرجات؛ وأشهد أن لا إله إلا الله واسع العطايا وجزيل الهبات، رب الأرض والسموات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات، وأشرف البريات ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما توالت الشهور والأوقات.

أما بعد:

فإن العلوم أشرف الصنائع، وأتحف البضائع، وإن من أجلِّها وأفضلها: **علم أحكام الصيام**، الذي هو من أجلِّ علوم الإسلام، فقد عظم قدره، وظهر شرفه وفخره، وكيف لا، وهو من مبنى الأحكام الشرعيه، ومن العلوم المُهمَّة، وأفرد العلماء بمصنَّفات خاصة، وذلك تدل على أهمية الموضوع.

وكان من أسهلها عبارة، وأقربها إشارة، وأجزلها لفظًا، وأبلغها معنًى، وأحملها فائدةً، الرسالة الموسومة بـ: **"الإعلام بأحكام الصيام"** لشيخنا الفاضل **أبي سلمان حسن كافي بن علم بن حسن المقدشي** حفظه الله تعالى ورعاه، وسدَّد على الحق خطاه، فإنها رسالة قيِّمة في بابها، عظيمة الفائدة:

كتاب جليل وسفر جميل عزيز الوجود عديم المثيل

فقد اشتملت هذه الرسالة على صغر حجمها أحاديث جمة في أحكام الصيام، وزكاة الفطر، وهي من أحسن ما أُلِّفَ في بابها من أحكام الصيام، إن لم تكن أحسنها.

وجاءت الرسالة تحتوي على **(ثلاث وثمانين)** حديثًا، و**(ثلاثٍ وأربعين)** بابًا، فقد كتب الله لهذه الرسالة القبول بين الناس وبارك فيها؛ فاستفاد منها الطلاب، مُبتدِئِين ومُنْتَهِيْنَ، مقيمين ومسافرين، وانتشرت -بحمد الله- في أنحاء المعمورة، واطلع عليها مسلموا العالم في البلاد المشهورة، والمنصفون تلقوه بالقبول، إذ كانت على ما يقتضيه المعقول والمنقول ويرتضيه ورثة الرسول، وأصبحت -بتوفيق الله- أساسًا في هذا الفن، صالحة للبناء عليها، وذلك دليل الإخلاص ـنحسبه كذلك والله حسيبه- والله نسأل له التوفيق والهداية.

ولأهمية الكتاب لِذَوِي الألباب، رأيت أن أُخدمه، لينتفع به جُلُّ الأصحاب؛ فوضعت له شرحًا لطيفًا، وبيانًا ظريفًا، يَحُلُّ معانيه، متحاشِيًا عن الإطناب، غير مطولٍ فيُمِل، ولا مختصرٍ فيخِل، بل جعلتها (عوانًا بين ذلك).

لكنَّ قدرةَ مثلي غير خافية فالنّمل يُعذر في القدر الذي حملا

وأشرحها شرحًا يحل ألفاظها، ويجل حفاظها، ويُبين مرادها، ويتم مفادها. وقصدي به أن ينتفع به المبتدِئُوْنَ، وإن كان لا يستغني عنه من له رغبة من المُنْتَهِينَ. وسمَّيْتُه: **"الإلمام بشرح الإعلام بأحكام الصيام"**، وأسأل الله الجوَّاد الكريم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم العظيم، وصلةً للفوز عنده بجنات النعيم، وأن ينتفع به كل من تلقاه بالقبول، ويبلِّغنا

وقارئَهُ من الخير أجلِّ المأمول، إنه أكرم مسؤول على الدَّوام، وأحق من يطلب منه التوفيق في البدء والختام.

وأسأل الله أيضا الإعانة فيما توخَّيْتُ من الإبانة، وبالله أعتضد فيما أعتمد، وأعتصم مما يصم، وأسترشد إلى ما يرشد، فما المفزع إلا إليه، ولا الاستعانة إلا به، وبه أستعين وهو نعم المعين.

ولا أدَّعي العصمة والكمال؛ إذ المعصوم من عصمه الله عَزَّوَجَلَّ، وإنما أتيت بشرح هذا الكتاب بمثابة بضاعة مزجات، فما وقع في كتابي من خلل وقصور فمن النفس والشيطان، فالله ورسوله بريئان منه، وما فيه من صواب فمن الله الواحد المنَّان.

وإياك إياك أن تكون من جملة ما قيل فيهم:

إذا رأوا هَفْـوةً طـاروا بهـا فرحًـا منـي ومـا عَلِمـوا مـن صـالحٍ دفنـوا

وأخيرًا، فإن شكري موصول ودعائي مبذول، إلى كل من له أثر طيب، أو نصح جميل في هذا الشرح، وشكرهم يعتبر من تمام شكر الله سبحانه وتعالى.

ولا أنسى خصوصا أن أشكر -بعد شكر الله- شيخي المفضال، **أبي سلمان حسن كاف بن علم بن حسن المقدشي** -حفظه الله- الذي تفضّل بتقديم وتصفّح هذا الشرح.

✍ كتبه:[1] أبوعمرو الهيراني

إسماعيل معلم يوسف بن عبد الرحمن الحميدي

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وسائر المسلمين

مركز السنة - شبيلي السفلى - الصومال.

بتاريخ: جمادى الأول ١٠/ ١٤٣٩هـ ٢٨/ ١/ ٢٠١٨م

❧ ❋ ❋ ❧

(١) فائدة: أول من كتب في آخر الكتاب: (وكتب فلان)، هو أُبَيُّ بن كَعَبْ، كما ذكر الحافظ في "الإصابة" (ص١٩)، ومن قبله ابن عبد البر في "الاستيعاب" (١/ ٦٨)، وانظر "الأوائل" للعسكري (٢/ ١٩٨)، و"معجم الأدباء" لياقوت (٩/ ٤٤). أفاده: العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في "التقريب" (ص٤٩).

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله منْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ، جَمَعْتُ فِيْهَا بَعْضَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكَامِ الصِّيَامِ، وَسَمَّيْتُهَا «الإعلام بأحكام الصيام». أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ، نَافِعَةً لِعِبَادِهِ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

✍ الشرح:

هذه خطبة الحاجة، تُفتتح بها خُطَب الجمعة والمواعظ ونحوهما، وَرَوى هذه الخطبة المباركة جَمْعٌ من الأئمة في مُصَنَّفاتهم **عن ستّةٍ من الصَّحابة، وهم:** عبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن شريط، وعائشة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وعن تابعي واحد وهو الزهري رَحِمَهُ ٱللَّهُ، ولم يكن جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء يفتتحون كتبهم إلَّا بها[١].

❁ وابتدء المؤلِّف -حفظه الله- بالبسملة لِأُمُوْرٍ عدَّةٍ:

١) اقتداءً بكتاب الله العزيز الحميد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

٢) اتباعًا لسنة رسول الله ﷺ، كما في حديث ابن عباس عن أبي سفيان، أن رسول الله ﷺ كتب إلى هرقل «**بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد إلى هرقل عظيم الروم...**» إلخ.

٣) وفاقًا لعادة المصنِّفين في مؤلَّفاتهم ورسائلهم؛ فإنَّه قد اشتهر منهم افتتاح كتبهم بالبسملة.

قال الحافظ في "الفتح": «وَلَقَدِ اسْتَقَرَّ عَمَلُ الْأَئِمَّةِ الْمُصَنِّفِينَ عَلَى افْتِتَاحِ كُتُبِ الْعِلْمِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَكَذَا مُعْظَمُ كُتُبِ الرَّسَائِلِ»[٢]. اهـ

✍ **قوله: «إن الحمد لله»، الحمد:** وصف المحمود بالكمال مع المحبَّة والتَّعظيم، فإن كُرِّرَ الوَصْفُ سمي ثناءً. **قال العلماء:الحمد:** خبرٌ بمعنى الإنشاء، وفي ضمنه أَمْرُ عِبادة...

---

(١) انظر رسالة "خطبة الحاجة" للعلامة الألباني.

(٢) انظر "فتح الباري" (١/ ٩).

✍ **قوله: «الله»،** وهو اسم لا يطلق إلا على الله، ولم يَتَّسم به أحد غير الله أبدًا، حتى الجبابرة والكفرة والملاحدة؛ لذا ما قال فرعون: «أنا الله»، بل قال: ﴿أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾﴾ [النازعات: ٢٤].

✍ **قوله: «نحمده ونستعينه...»، قال ابن القيم في "تهذيب السنن"** (٣/ ٥٤): «والأحاديث كلها متفقة على أن: (نستعينه)، و(نستغفره)، و(نعوذ به) بالنون، والشهادتين بالإفراد: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». اهـ

✍ **قوله: «والسلام»،** وللسلام معنيان: **الأول:** التحية. **الثاني:** السلامة من الآفات والعيوب، وهو المراد به هنا.

✍ **قوله: «صلى الله عليه»،** وهذا الذى فعله **شيخنا المصنف -حفظه الله-** من ذكره الصلاة على النبي ﷺ بعد الحمدلة هي عادة المصنفين رحمة الله عليهم.

وصلاة الله على عبده، كما قال **أبو العالية الرياحي** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «صلاة الله على عباده ثناؤه عند الملإ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء»[1]. اهـ

وَعَطْفُ المصنف **-حفظه الله-** الصحبَ على الآلِ من باب عطف الخاص على العام.

---

(١) أخرجه البخاري معلقاً في تفسير سورة الأحزاب- (٤\١٨٠٢)ط: البغا، ووصله ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في " الفتح" (٨\٢٨٦)، واسماعيل في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"(٨\٢٨٦). وانظر للفائدة:"تفسير ابن كثير"عند آخر سورة الأحزاب.

✍ **قوله: «وأشهد أن محمدًا عبده»**، قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة: «وسمي نبينا محمد ﷺ محمدًا؛ لكثرة خصال المحمود». اهـ

قال الإمام النووي: «قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة: محمد ومحمود»[١].

✍ **قوله: «وعلى آله»، فآله:** من حرمت عليهم الصدقة، واخْتُلِف أيضا من حَرُمت عليهم الصدقةُ.

✍ **قوله: «وأصحابه»،** الصاحب **لغة:** المعاشر. **وشرعا:** من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به، ولو حكمًا، ومات على ذلك، ولو تخللت الردة على الأصح[٢].

وجَمَعَ المصنِّف -حفظه الله- بين الصلاة والسلام، فهذا هو الأولى والأكمل والأفضل، لقوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾[٣].

ولهذا أنكر النووي على الإمام مسلم رَحِمَهُ ٱللَّهُ في مقدِّمته؛ لكونه اقتصر على الصلاة دون التسليم. وأما الاقتصار على أحدهما فجائز من غير كراهة، وقد جرى على ذلك جَمْعٌ من العلماء، منهم: **الإمام مسلم في صحيحه** كما تقدم، خلافًا للشَّافعية، بل حتَّى في نفسه اقتصر على الصلاة دون التسليم، كما في خطبة "الرسالة".

---

(١) انظر "مقدمة شرح مسلم" للنووي.

(٢) انظر "الإصابة" (١/ ١٥٨)، و"نزهة النظر" (ص١٤٨)، كلاهما للحافظ بن حجر رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٣) سورة الأحزاب، آية (٥٦).

ولهذا جاءت الصلاة عليه ﷺ غيرَ مقرونة بالتسليم، وذلك في آخر التشهد في الصلوات.

✍ **قوله: «أما بعد»،** أي بعد ما قدمته من الحمد والصلاة على النبي ﷺ أَشْرَعُ في مقصودي، وهي كلمة يؤتى بها لِلْدَّلالة على الشروع في المقصود.

وقيل: يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابًا في الخطب والمكاتبات.

وقيل: هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وبه فُسر قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿٢٠﴾﴾[1]، ولكن الصواب تفسيرها بالحكم الذي أعطاه الله نبي الله داود عليه السلام.

ونقل الإمام القاضي علاء الدين المرداوي الحنبلي في كتابه "شرح التحرير" (١/ ١٠٧) إتيان النبي ﷺ بـ«أمابعد» في خطبه ونحوها: عن خمسة وثلاثين صحابيًّا». اهـ

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٧١): «وَقَدْ تَتَبَّعَ طُرُقَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا **أَمَّا بَعْدُ** الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ فِي خُطْبَةِ الْأَرْبَعِينَ الْمُتَبَايِنَةِ لَهُ فَأَخْرَجَهُ عَنِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ صحابيا». اهـ

ومعناها: مهما يكن من شيء بعد، كذا فسَّره سيبويه رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

---

(١) سورة ص، آية (٢٠).

وسُمِّي بـ«**فصل الخطاب**»؛ لأنها يُؤْتي بها فاصلًا بين كلامين لا ارتباط بينهما، وهي متضمِّنَة معنى الابتداء؛ ولهذا حسن الإتيان بعدها بالفاء.

✍ **قوله: «فهذه رسالة مختصرة»، والمختصر:** ما قلَّ لفظُه وكَثُر معناه، ولهذا **قال علي ابن أبي طالب** رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «خير الكلام ما قلَّ ودلَّ، ولم يطل فيمل». اهـ

قال ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ: «**الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام:** إطناب، واختصار، واقتصار. **فالاطناب:**أن يزيد اللفظ على المعنى. **والاختصار:** أن يكون اللفظ أقل من المعنى. **والاقتصار:** أن يكون اللَّفظ مساويًا للمعنى»[1]. اهـ

✍ **قوله: «وسميتها "الإعلام بأحكام الصيام"»، الإعلام لغة:** مصدر أعلم، وهو الإخبار والإبلاغ. والمراد به هنا: أن يكون الشخص على علم ومعرفة في أحكام الصيام.

❀ ❀

(١) انظر "شرح عقيدة أهل السنة" للعلامة ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ (١٨).

١- باب وجوب صيام رمضان

✍ الباب لغة واصطلاحًا[١]:

لغة: المدخل إلى الشيء. **اصطلاحا:** اسم لجملة متناسبة من العلم تحته فصول ومسائل غالبًا.

✍ الصيام لغة وشرعا:

واعلم أن أصل مادة صام **(صوَم)** تحرَّكت فيه الواو، وانفتح ما قبلها؛ فقُلِبت الواو ألفًا.

❁ **الصيام لغة:** الإمساك والترك؛ وذلك أن الصَّاد والواو والميم أصل يدل على إمساكٍ وركودٍ في مكان، ولذلك فمن أمسك عن شيءٍ ما، قيل له: صائم، فمن أمسك عن الطعام أو الكلام، يقال له: صائم. ومنه قول الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾﴾[٢]، أي صمتًا عن الكلام[٣]، كما قال ابن

---

(١) **فائدة:** ما الفرق بين قول الفقهاء: «اصطلاحا» و«شرعا»؟

وهو أن **الاصطلاح:** ما اصطلح عليه أهل فن معين. وشرعا: ما جاء في الشرع.

فبعض التعريفات قد تكون عامة في الشـــرع، سواء في الفقه أو في العقيدة، أو في جميع الفنون، نفس التعريف فيقال تعريفه شرعا، وأما إذا كان خاصا عند أهل فن فيقال في تعريفه: اصطلاحا أي عند أهل الفن.

(٢) سورة مريم، آية (٢٦).

(٣) وهو الصحيح في معنى الآية، وهو قول الجمهور كما بينه العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان" خلافا لمن قال: إن الصوم في الآية هو الصوم الشـرعي، وأنه كان في شرعتهم يقتضـي تحريم الكلام، كما يقتضي تحريم الطعام، وهو قول مرجوح بلادليل؛ فيتعين طرحه على المعنى الأول.

عباس وغيره. ويقال: صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب، ويقال أيضًا: صامت الخيل إذا أمسكت عن الجري والسير، ومنه قول النابغة الذبياني:

خيل صيام وخيل غير صائم تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

معناه: خيل مُمْسِكٌ عن الجري، وخيل غير ممسك.

❋ **شرعا:** إمساك مخصوص، عن شيءٍ مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ، بأوصافٍ مخصوصةٍ، بقصد التَّعَبُّد لله عَزَّوَجَلَّ. وهذا التعريف جامعٌ مانعٌ؛ لذا اخترناه لعمومه وشموليته.

✍ من أسماء الصيام:

١) الصبر: لما أخرجه النسائي (٢٣٦٦) أن النبي ﷺ قال: «**شهر الصبر وثلا ثة أيام من كل شهر صومُ الدهر**»، وأخرج البزار وابن ماجة في "سننه" أن النبي ﷺ قال: «**لكل شيء زكاةٌ، وزكاة الجسد الصومُ، والصيامُ نصف الصبر**». اهـ

* **وإنما سُمِّي الصوم صبرًا؛** لأن الصبر في كلام العرب الحبس، والصائم يحبس نفسه عن المطاعم واللَّذَّات، وعن أشياء جعل الله قِوَامَ بدنه بها.

٢) السياحة: لقوله تعالى: ﴿ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلْعَـٰبِدُونَ ٱلْحَـٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ﴾[1]. وإنما سُمِّي الصوم سائحًا؛ لأن الذي يَسِيحُ في الأرض متعبدًا لا يكون له زاد، فحين يجد يطعم، فالصائم كذلك؛ يُمْضي نهارَه لايطعم شيئا. قاله البغوي في "تفسيره".

---

(١) سورة التوبة، آية (١١٢).

✍ لماذا سمي رمضان رمضانًا؟

قال الزمخشري: «وسموه بذلك: لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاسات شدته». اهـ

قال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (٣/ ٣): «**قيل:** سُمِّي رمضانُ لحرِّ جوف الصائم فيه».اهـ

* **ودليل ذلك: حديث أنس** رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ أنه قال[١]: «**إنما سُمِّي رمضان لأنه يرمض الذنوب**»، وهو حديث موضوع، وفي إسناده: زياد ابن ميمون الثقفي، وهو كذَّاب، ذكره العلامة الشوكانيُّ في "الفوئد المجموعة"(٩١)، والألباني في "الضعيفة" برقم (٣٢٢٣).

وقيل: لأنه يرمض ويحرق الذنوب. **وقيل:** لَمَّا نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سمَّوها بالأزمنة التى وقعت فيها؛ فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه، وهو أصح الأقوال؛ لأن التسمية قديمة عند العرب[٢].

وقال ابن الجوزي في "التبصرة"(٢/ ٦٦): «**قال ثعلب:** سُمِّي رمضانُ؛ لأن الإبل ترمض فيه من الحر. **وقيل:** هو موضوع لغير معنى، كسائر الشهور.

---

(١) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" (٢٠٦٠)، وهو موضوع، ذكره العلامة الألباني في "ضعيف الجامع".

(٢) انظر "النهاية" لابن الأثير رَحِمَهُ اللَّهُ (مادة: رمض)، و"توضيح الأحكام" للعلامة بسام.

وابتدء المؤلِّف -حفظه الله- أولًا:

✍ حكم الصيام:

وصيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، **وسيذكر المؤلف -حفظه الله- بعض الأدلة من الكتاب والسنة.**

❋ **وأما الإجماع:** فقد نقله ابن قدامة في "المغني"، والنووي في "المجموع"، وابن عبد البر في "التمهيد"، والقرطبي في "تفسيره"، والبسام في "توضيح الأحكام"، وصاحب "مراتب الإجماع"، و صاحب "بدائع الصنائع" وغيره.

قال بن قدامة في "المغني" (٣/ ٣): «وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان». اهـ

وَيَكْفُر الجاحدُ على وجوبه إجماعًا، اللَّهم إلَّا أن يكون قريبَ عهدٍ بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدةٍ عن العلم والعلماء، ومن تركه غير جاحد لوجوبه من غير عذر، حُبس ومنع من الطعام والشراب نهارًا؛ ليحصل له بصورة الصوم، وربَّما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حقيقته.

وفُرِض رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان إجماعًا، وتوفي رسول الله ﷺ سنة إحدى عشرة من الهجرة في شهر ربيع الأول؛ فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات إجماعًا.

✍ شرائط وجوب الصيام:

❋ **والشرائط:** هو جمع شرط، وهو في **اللغة:** العلامة ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا﴾[١].

❋ **اصطلاحا:** ما يلزم من عدمه العدم[٢]، ولا يلزم من وجوده[٣] وجود، ولا عدم لذاته.

فيجب الصيام على كل: مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ طاهرٍ، قادرٍ، مقيم.

الأول: الإسلام، وهو شرط لصحة الصيام، **وإنما يجب الصيام:** على المسلم خاصة؛ لأنه هو المخاطب، كما قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾[٤].

فلو صام الكافر في حال كفره، لم يقبل منه بلا خلاف، سواء أسلم بعد ذلك أم لا، لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ﴾[٥].

---

(١) سورة محمد، آية: (١٨).

(٢) احترز من المانع، وهو: ما يلزم من وجوده العدم.

(٣) أخرج السبب؛ لأنه يلزم من وجوده وجود، والمانع؛ لأنه يلزم من وجوه العدم.

وهاك مثالا لذلك: الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة.

(٤) سورة البقرة، آية (١٨٣).

(٥) سورة التوبة، آية (٥٤).

❋ **ووجه الاستدلال في الآية**: أنه إن كانت النفقات ونفعها مُتَعَدٍّ لا تقبل منه الكافر، فالعبادات المحضة من باب الأولى، وليس المراد أنه ليس بواجب في حال كفره، وإن كان يعاقب على تركه في الآخرة؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، ولكن لا يُطالب بفعلها في حال كفرهم إجماعًا، وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه إجماعًا، فالإسلام إذاً شرط في وجوب صحة الصيام بالاجماع[1].

ويجب على المسلم أيضًا صيام غير رمضان، إذا أوجبه على نفسه بنذر أو كفارة.

الثاني: البلوغ، فيجب الصيام على البالغ؛ لقوله ﷺ: «**رُفِع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ**»[2]، ولا يجب الصيام على الصغير، ولكن يُشْرع لوليه إذا طاقه أمره به، كي يتعَوَّد عليه، **ويدل ذلك ما في الصحيحين** من حديث الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ ابن عفراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «**مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيَصُمْ**»، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

---

(١) انظر "القوانين الفقهية" (ص ٨٦).

(٢) **فائدة: علامات البلوغ**: والبلوغ يكون بواحد من ثلاثة: ١) نبات شعر العانة. ٢) الاحتلام. ٣) بلوغ خمسة عشرٍ. ٤) وتختص بالأنثى: الحيضُ.

الثالث: العقل، فيجب الصيام على العاقل؛ لمفهوم حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**رُفِعَ القلم عن ثلاث..**». وفيه: «..**والمجنون حتَّى يفيق**»[(١)]؛ لأن العقل مناط التكليف، فلا يصح من المجنون الصوم؛ لأنه عبادة وتفتقر العبادة إلى نية، والمجنون لا نية له كما هو معلوم، وأجمعوا على أن العقل شرط له، وأن المجنون لا يصح منه الصيام.

الرابع: الطهارة من الحيض والنفاس، والمقصود أنه لاصيام عليهما في الحال، ولكن يؤخرانه، ثم يقضيانه، وإلا فالصيام محتم عليهما.

الخامس: القدرة، فلا يجب على غير القادر، كالمريض، والهرم العاجز عن الصيام، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[(٢)].

السادس: الإقامة، فخرج هنا: المسافر، وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله- مفصلًا في **(باب ما جاء في الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر)**.

❀ ❀

(١) رواه الترمذي، وأبو داود بسند صحيح، صححه العلامة الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٢) سورة البقرة، آية (٢٨٦).

أركان الصيام:

❁ **والأركان لغة:** جمع ركن، وهو: جانب الشيء الأقوى.

❁ **اصطلاحًا:** هو ما يتوقف عليه وجود الحكم، ويكون جزءًا في حقيقته.

وللصوم أركان ثلاثة:

١) **النية:** وهي **لغة:** القصد. **وشرعا:** عزم القلب على فعل الشيء امتثالًا لأمر الله أو تقربا لله؛ لقوله ﷺ: «**إنما الأعمال بالنيات...**» الحديث.

٢) **الامساك:** وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع.

٣) **الزمان:** والمراد به النهار، وهومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو صام امرؤ ليلًا وأفطر نهارًا، ما صح صومه أبدًا: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ﴾[1].

وبعبارة أخرى، يمكن أن يقال: أركانه ثلاثة: ١) صائم. ٢) مصام عنه. ٣) مصام فيه.

---

(١) سورة البقرة (١٨٧).

✍ النص:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾[1].

✍ الشرح:

✍ قوله: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾، قال ابن مسعود وغيره من السلف: «إذا سمعت الله يقول في القرآن: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ فارعها سمعك؛ فإنها خير يُؤمر به، أو شرٌ يُنهى عنه.

✍ قوله: ﴿كَمَا كُتِبَ﴾، و(ما) -هنا- مصدرية، والكاف حرف جر، وتفيد التشبيه، وهو تشبيهٌ للكتابة بالكتابة، وليس المكتوب بالمكتوب، والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مُطَّرِدٌ، كما في قوله ﷺ: «سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر»، قاله ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "تفسيره".

✍ قوله: ﴿مِن قَبۡلِكُمۡ﴾، قال ابن عباس: والذين من قبلنا: هم اليهود. وقيل: هم النصاري. وقيل: كلاهما. وقيل: هو أعم من ذلك؛ فيشمل جميع من أُرْسِلَ إليهم رَسُوْلٌ، وأنزل عليهم كتاب.

---

(١) سورة البقرة (١٨٣).

قال ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وهذا التشبيه له فائدتان:

الفائدة الأولى: التسلية لهذه الأمة، حتى لا يقال: كُلِّفنا هذا العمل الشاق دون غيرنا، وإذا شارك الإنسان غيره في أمر شاق هان عليه، ولهذا قالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا:

ولـــولا كثـــرة البـــاكين حـــولي عـــلى إخـــوانهم لقتلـــت نفـــسي
ومـــا يبكـــون مثـــل أخـــي ولكـــن أســـلي الـــنفس عنـــه بالتـــأسي

الفائدة الثانية: استكمال هذه الأمة للفضائل التى سبقت إليها الأمم السابقة.

✍ كيف فرض الله على الذين من قبلنا الصيام؟

واعلم -أرشدني الله وإياك- أنه لم يثبت عن رسول الله ﷺ شيء من ذلك، فلما كان الأمر كذلك، فنقول: فُرِض عليهم الصيام، ولكن الله أعلمُ كيف فرض عليهم.

وروى ابن جرير عن قتادة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «إن رمضان فرض الله على من كان قبلنا»، **وفي الصحيحين من حديث ابن عباس** رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، أن النبي ﷺ لَمَّا قدم المدينة كانت اليهود تصوم عاشوراء، وتقول: يوم نجَّى الله فيه موسى، قال النبي ﷺ: «**نحن أحق بموسى منهم**»، فأمر بصيامه.

واختلف المفسرون في وجه التشبيه ما هو؟ فقيل: هو قدر الصوم ووقته. **وقيل:** هو الوجوب؛ فإن الله أوجب على الأمم السابقة الصيام. **وقيل:** هو الصفة، أي: ترك الأكل والشرب ونحوه.

فعلى الأول : معناه: أن الله كتب على هذه الأمة صوم رمضان كما كُتِب على الذين من قبلهم. **وعلى الثاني:** أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام، كما أوجبه على الذين من قبلهم. **وعلى الثالث:** إن الله أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبه على الذين من قبلهم»[1].

✍ **قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾**، لكي تخافوا عقابَ الله بصومكم وترككم الشهوات.

قال الرَّاغب كما في "البحر المحيط": «للصوم فائدتان: **الأولى:** رياضة الإنسان نفسه كما تدعوه إليه من الشهوات. **والثانية:** الاقتداء بالملأ الأعلى على قدر الوسع.

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السِّعدي في "تفسيره": «وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الأعمال والصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأنه فيه امتثالٌ لأمر الله عَزَّوَجَلَّ، واجتناب نهيه». اهـ

❀ ❀ ❀

(١) انظر "تفسير ابن جرير" (٣/ ١٥٢)، و"فتح الرحمن" (١/ ٢٥٣) للقاضي محمد العليمي.

✍ النص:

[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

عبد الله بن عمر بن الخطاب: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي، أحد فقهاء الصحابة، حرص على رواية أحاديث الرسول ﷺ، رُوِي عنه (٢٦٣٠) حديثًا، وكان من أكثر الناس اقتداءً بسيرته وسنته وتتبعًا لآثاره ﷺ، وُلِد في مكة قبل عام من بعثة الرسول ﷺ، وقبل عشر سنين من هجرة الرسول ﷺ إلى مدينة يثرب، توفي في مكة سنة (٧٣ هـ).

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «خَمْسٍ»**، أي خمس دعائم وقواعد، وصرَّح به عبد الرزاق في روايته، وفي رواية مسلم: «**على خمسة**». **قال القرطبي** في "المفهم": «يعني: أن هذه الخمس أساسُ دين الإسلام وقواعدُه ؛ عليها ينبني وبها يقوم». اهـ

(١) أخرجه البخاري: رقم (٨)، ومسلم: رقم (١٠٣).

✍ **قوله: «شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ»**، بالجرِّ على أنه عطف بيان أو بدلٌ من خمس، ويجوز أيضًا رفعه على أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره: منها، ويجوز على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أحدها، ويجوز أيضًا نصبه بفعل محذوف تقديره: (أعني شهادة أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

✍ **قوله: «وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ»**، وكَثُرَفي القرآن الكريم إقران الصلاة بالزكاة، والسبب في ذلك: ما قاله ابن كثير في "تفسيره"، فقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «كَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْإِنْفَاقِ مِنَ الْأَمْوَالِ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ حَقُّ الله وَعِبَادَتُهُ، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَتَمْجِيدِهِ وَالِابْتِهَالِ إِلَيْهِ، وَدُعَائِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ؛ والإنفاق هو الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِالنَّفْعِ الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِمْ». اهـ

✍ **قوله: «وصوم رمضان وحج البيت»، قال الحافظ** في "الفتح" (٣/ ٧١): «وَقَعَ هُنَا تَقْدِيمُ الْحَجِّ عَلَى الصَّوْمِ، وَعَلَيْهِ بَنَى الْبُخَارِيُّ تَرْتِيبَهُ، لَكِنْ وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَة سعد بن عُبَيْدَة عَن ابن عُمَرَ بِتَقْدِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَجِّ، قَالَ: فَقَالَ رجل: «وَالْحج وَصِيَام رَمَضَان»، فَقَالَ ابن عُمَرَ: «لَا، صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ، هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ»، وفِي هَذَا إِشْعَارٌ بِأَنَّ رِوَايَةَ حَنْظَلَةَ الَّتِي فِي الْبُخَارِيِّ مَرْوِيَّةٌ بِالْمَعْنَى، إِمَّا لِأَنَّهُ لم يسمع رد ابن عُمَرَ عَلَى الرَّجُلِ لِتَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ، أَوْ حَضَرَ ذَلِكَ ثُمَّ نَسِيَهُ، وَيَبْعُدُ مَا جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ أَن يكون ابن عُمَرَ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَنَسِيَ أَحَدَهُمَا عِنْدَ رَدِّهِ عَلَى الرَّجُلِ، وَوَجْهُ بُعْدِهِ: أَنَّ تَطَرُّقَ النِّسْيَانِ إِلَى الرَّاوِي عَنِ الصَّحَابِيِّ أَوْلَى مِنْ تَطَرُّقِهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ، كَيْفَ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بِتَقْدِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَجِّ، وَلِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ جَعَلَ صَوْمَ رَمَضَانَ قَبْلُ، فَتَنْوِيعُهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ بِالْمَعْنَى، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ

الْبُخَارِيِّ فِي التَّفْسِيرِ بِتَقْدِيمِ الصِّيَامِ عَلَى الزَّكَاةِ، أَفَيُقَالُ: إِنَّ الصَّحَابِيَّ سَمِعَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ؟! هَذَا مُسْتَبْعَدٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ». اهـ

وهذا الحديث دليل على أن صيام رمضان واجب من واجبات الدين، وفريضة من فرائض الإسلام.

✍ النص:

[٢] وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: «شَهْرُ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»، أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وأمه هي الصعبة بنت الحضرمي من بني الصدف، ولد طلحة بن عبيد الله قبل الهجرة، وكان من سادة وجهاء

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٠٢)، ومسلم: رقم (١٠٠).

قريش، وكان تاجرًا من أغنياء قريش، ولقبه رسول الله ﷺ عدة ألقاب، منها: طلحة الخير، وكان من أصحاب الشورى، وتوفي في البصرة سنة (٣٦ هـ).

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «أن أعرابيا»**، بفتح الهمزة، نسبةٌ إلى الأعراب البدو، وأصحاب النجعة وارتياد الكلأ. قاله البسام في "توضيح الأحكام" (٣/ ١٣٨).

✍ **قوله: «ثائر الرأس»**، بالثاء المثلثة من ثار الغبار إذا ارتفع وانتشر، أي: منتشر شعر الرأس غير مرجلة.

✍ **قوله: «عن الإسلام»**، أي عن أركان الإسلام، ولو كان السؤال عن تعين الإسلام لكان الجواب غير هذا؛ لأن الجواب لابد أن تكون مطابقا للسؤال، فأجابه مطابقًا لسؤله. قاله العيني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "عمدة القاري".

قال الكرماني: «ويمكن أن يسأله عن حقيقة الإسلام، فذكر له الشهادة، فلم يسمعها طلحة منه لبعد موضعه أو لم ينقله لشهرته». اهـ وكذلك قاله الحافظ.

✍ **قوله: «إلا أن تطوع شيئًا»**، وأصله: (تتطوع) بتائين فأدغمت أحدهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف أحدهما. **وهذا الاستثناء يجوز فيه أمران:**

الأول: أن يكون منقطعًا، وهو قول الشافعي وترجيح الحافظ ابن حجر، ومعناه: لكن إن تطوعت فهو مستحب.

الثاني: أن يكون متَّصلًا، وهو قول الحنفية، فإنه هو الأصل في الاستثناء؛ فيكون المعنى: إلا أن تشرع في التطوع وجب عليك إتمامها. وعلى هذا استُدل على من شرع في صوم نفل أو صلاة نفل، وجب عليه إتمامه تَمسكًا بأن الاستثناء متصل.

قال الشافعية: لا تلزم النوافل بالشروع، ولكن يستحب له إتمامه، ولا يجب، بل يجوز قطعه؛ لكونهم حملوا الاستثناء بالانقطاع.

✍ **قوله: «أفلح إن صدق»،** أي: فاز بالبقاء الدائم في الخير والنعيم الذي لا يبيد.

والفلاح في اللغة: البقاء، وهومعنى قول المؤذن: «**حي على الفلاح**»، أي: هلموا إلى العمل المؤدي إلى البقاء، وهي كلمة: تدل على بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل.

❋ إشكال وجوابه:

وفي رواية أخرى: «**أفلح وأبيه**»، وفي هذه الرواية الحلف بغير الله، وهي الحلف بالآباء، ومن المعلوم أن النبي ﷺ قد نهى عن ذلك، فقال: «**ومن حلف بغير الله فقد أشرك**»، وغير ذلك من الأحاديث.

والجواب عن ذلك من سبعة أوجه:[1]، ولكننا نذكر أقوى الأجوبة للاختصار:

---

(١) ومن أراد المزيد من الأوجه السبعة فليراجع الأصل من هذا المختصر.

وأرجح الأجوبة أن يقال: إنها كانت قبل النهي عن الحلف بغير الله، أو أنها كلمة جرت على لسان العرب كعقري، وحلقي، وتربت يمينك، أي أعقرها الله، وحلقها الله حلقا، وهذا ليس بحلف إنما هي من باب التأكيد، وَالنَّهْي إِنَّمَا ورد فى القاصد بِحَقِيقَة الْحلف، ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾﴾[1]، وهذا الجواب قد ارتضاه النووي، وهذا على القول بأن الرواية ثابتة صحيحة.

❋ تنبيه: لماذا لم يذكر هنا الحج والجهاد؟

قال أبوحفص الأنصاري في "التوضيح في الجامع الصحيح" (١٣/ ١٥): «ولم يذكر الحج؛ لأنه لم يفرض حينئذ ولا الجهاد؛ لأنه لم يكن على الأعرابي فرضًا». اهـ

قال الإمام العيني في "عمدة القاري" (١/ ٣٩٦): «بِأَنَّهُ لم يفْرض حِينَئِذٍ، أَو لِأَن الرجل سَأَلَ عَن حَاله، حَيْثُ قَالَ: هَل عَليَّ غَيره؟ فاجاب ﷺ بِمَا عرف من حَاله، وَلَعَلَّه مِمَّن لم يكن الْحَج وَاجِبا عَلَيْهِ. وَقيل: لم يَأْتِ فِي هَذَا الحَدِيث بِالْحَجِّ كَمَا لم يذكر فِي بَعْضهَا الصَّوْم وَفِي بَعْضهَا الزَّكَاة، وَقد ذكر فِي بَعْضهَا صلَة الرَّحِم، وَفِي بَعْضهَا أَدَاء الْخمس، فتفاوتت هَذِه الْأَحَادِيث فِي عدد خِصَال الْإِيمَان زِيَادَة ونقصانًا، وَسبب ذَلِك: تفَاوت الروَاة فِي الْحِفْظ والضبط، فَمنهمْ من اقتصر على مَا حفظه فأداه، وَلم يتَعَرَّض لما زَاده غَيره بِنَفْي وَلَا إثبات، وَذَلِكَ لَا يمْنَع من إيراد الْجَمِيع فِي الصَّحِيح، لما عرفت أَن زِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة، وَالْقَاعِدَة الْأُصُولِيَّة فِيهَا: أَن الحَدِيث إِذا رَوَاهُ راويان، واشتملت إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ على زِيَادَة، فَإِن لم تكن مُغيرَة لإعراب الْبَاقِي قبلت، وَحمل ذَلِك على نِسْيَان الرَّاوِي أَو ذُهُوله

(١) سورة الحجر (٧٢).

أَو اقْتِصَاره بِالْمَقْصُودِ مِنْهُ فِي صُورَة الاستشهاد، وَإِن كَانَت مُغيرَة تَعَارَضَت الرِّوَايَتَانِ وَتعين طلب التَّرْجِيح، فَافْهَم». اهـ

ويمكن أن الراوي اختصره كما قال الحافظ، بدليل ما أخرجه البخاري في الصيام عند هذا الحديث، قال: فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام فدخل فيه باقي المفروضات، بل والمندوبات.

كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكره مع أنه لم يذكر المنهيَّات ولا جميع الواجبات؟

والجواب عن ذلك من وجوه:

الأول: أما المنهيات، فَإِنَّهَا دَاخِلَة فِي عموم قوله: «**فأخبره عن شرائع الْإِسْلَام**».

الثانية: وَقَالَ ابْن بطال: «يحْتَمل أَن يكون ذَلِك وَقع قبل وُرُود النَّهْي». اهـ

قال الإمام العيني: «فِيهِ نظر؛ لِأَنَّهُ جزم بِأَن السَّائِل هُوَ ضمام بن ثَعْلَبَة، وَقد قيل: إِنَّه وَفد سنة خمس، **وقيل:** بعد ذَلِك، وَكَانَ أَكثر المنهيات وَاقعَة قبل ذَلِك». اهـ

فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأنه لا يزيد فكيف يصح؟

أجاب النووي: بأنه أثبت له الفلاح؛ لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب، ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.

النص:

[٣] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُوْلَ الله ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُك أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ». متفق عليه[1].

❧ ❋ ❋ ❧

(١) أخرجه البخاري: رقم (٦٣)، ومسلم : رقم (١٠٣)

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري من بني عدي بن النجار، وكنيته أبو حمزة، وُلِد في يثرب قبل الهجرة النبويَّة بعشر سنوات، وأسلم وهو صغير، وخدم الرسول ﷺ في بيته وهو في العاشرة من عمره، وكان يفتخر بذلك، وروى العديد عن رسول الله ﷺ، وتُوُفِّي في البصرة في السنة الثالثة والتسعين للهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهو آخر من بقي من أصحاب النبي ﷺ.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «نهينا أن نسأل»**، وهي سؤال ما لا ضرورة إليه.

وقال القرطبي في "المفهم" (١\١٦١): «يعني بذلك قول الله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْـَٔلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾﴾[1]، وفي رواية: «كنا نهينا في القرآن». اهـ

✍ **قوله: «فجاء رجل»**، زاد أبوداود وكذا في "الموطأ"، و"صحيح مسلم": «**من أهل نجد**».

---

(١) سورة المائدة (١٠١).

وهذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قاله القاضي مستدلًّا بأن البخاري سمَّاه في حديث ليث عن شريك، عن أنس ابن مالك.. وفيه: «أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر..»، إلخ.

❋ متى قدم ضمام بن ثعلبة على النَّبي ﷺ؟

قيل: سنة تسع. **وقيل:** سنة سبع. **وقيل:** سنة خمس. قاله محمد بن حبيب وهو أبعدها.

❋ اختلف العلماء: هل كان ضمام مسلمًا حينما ألقى هذه الأسئلة على رسول الله ﷺ؟

قال بعضهم: كان مسلمًا كما ثبت في بعض الرواية: «أنا ضمام ابن ثعلبة آمنت بما جئت به»، ولكن هذا من باب الإخبار بأنه آمن بما جاء به الرسول ﷺ، وأما السؤال في الحديث، فكانت من باب التَّثَبُّت والثبات، وبه اختارالإمام البخاري وغيره.

قال القرطبي في "المفهم": «وقد فَهِمَ البخاريُّ مِنْ هذا الحديثِ: أنَّ هذا الرَّجُلَ قد كان أسلَمَ على يدَيْ رسولِ الله ﷺ حين جاءهم، وصَحَّ إيمانه، وحَفِظَ شرائعه، ثُمَّ جاء يَعْرِضها على النبي ﷺ؛ أَلا تَرَى البخاري كيف بوَّب على هذا؛ بابُ القِرَاءَةِ وَالعَرْضِ على المحدِّث، وكأنَّ البخاريَّ أخذ هذا المعنى من قولِ الرجل في آخر الحديث: آمَنْتُ بما جِئتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وفيه نَظَرٌ». اهـ

قال بعضهم: كان كافرًا إذ ذاك الوقت؛ لِما في الحديث من الأسئلة والكيفية التى لا تليق بمسلم، فضلا عن الصحابي، ومنها قوله: «أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم..»؛ لأن لفظ: «زعم» يُستعمل القول الذي لا يُوثق به، كما قال القرطبي.

قال النووي في "شرح مسلم" (١/ ١٢٤): «زَعَمَ وَتَزْعُمُ مَعَ تَصْدِيقِ رَسُولِ الله ﷺ إِيَّاهُ دَلِيلٌ عَلَى أَن «زَعَمَ» لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالْكَذِبِ وَالْقَوْلِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، بَلْ يَكُونُ أَيْضًا فِي القول المحقق، والصدق الذى لاشك فِيهِ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْأَحَادِيثِ، وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**زَعَمَ جِبْرِيلُ كَذَا**»، وَقَدْ أَكْثَرَ سِيبَوَيْهِ -وَهُوَ إِمَامُ الْعَرَبِيَّةِ- فِي كِتَابِهِ الَّذِي هُوَ إِمَامُ الكتب الْعَرَبِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ: «زَعَمَ الْخَلِيلُ، زَعَمَ أَبُو الْخَطَّابِ»، يُرِيدُ بِذَلِكَ الْقَوْلَ الْمُحَقَّقَ، وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَنَقَلَهُ أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ فِي "شَرْحِ الْفَصِيحِ" عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ بِاللُّغَةِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ، وَالله أَعْلَمُ». اهـ

قال أيضا: «وقد كثر الزعم بمعنى القول، وفي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زعم جبريل، وفي حديث ضمام بن ثعلبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «زعم رسولك»، وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من قوله: زعم الخليل كذا في أشياء يرتضيها سيبويه». اهـ

✍ **قوله: «من أهل البادية»،** ممن لم يبلغه النهي عن السؤال، وفي رواية أبي عوانة: «وكانوا أجرئ على ذلك»، ولذلك في بعض الروايات أنه قال: «إني سائلك فمشدد عليك المسألة».

✍ **قوله: «عاقلًا»،** لكونه أَعْرَفَ بِكَيْفِيَّةِ السُّؤَالِ وَآدَابِهِ وَالْمُهِمِّ مِنْهُ، وَحُسْنِ الْمُرَاجَعَةِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ أَسْبَابُ عِظَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْجَوَابِ؛ وَلِأَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ هُمُ الْأَعْرَابُ، وَيَغْلِبُ فِيهِمُ الْجَهْلُ وَالْجَفَاءُ». قاله الإمام النووي في "شرح مسلم" (١/ ١٢٧). اهـ

✍ **قوله: «يا محمد»**، كيف يقول ذلك والله عَزَّوَجَلَّ يقول: ﴿لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾[1]، **والجواب عن ذلك من وجوه:**

الأول: كان ذلك قبل نزول الآية: ﴿لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ عَلَى أَحَدِ التَّفْسِيرَيْنِ، أَيْ: لَا تَقُولُوا: يَا مُحَمَّدُ، بَلْ: يَا رَسُولَ الله، يَا نَبِيَّ الله.

الثانية: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْآيَةُ هَذَا الْقَائِلَ.

الثالثة: أن هذا من جفافة الأعراب وغلظتهم؛ ولذلك يجيء جاءٍ إلى رسول الله ﷺ يرفع صوته من مكان بعيد، يقول: يا محمد[2].

✍ **قوله: «أفلح إن صدق»**، على أنه إن لم يصدق في التزامها أنه ليس بمفلح، وهذا خلاف قول المرجئة.

✍ **قوله: «فمن خلق السماء؟»**، **قال النووي** في "شرح مسلم" (١/ ١٢٤): «هذه جملة تدل على أنواع من العلم، قال صاحب التحرير: هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه؛ فإنه سأل أوَّلًا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولًا للتأكيد وتقرير الأمر، لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة».اهـ

---

(١) سورة النور (٦٣).

(٢) انظر شرح مسلم (١/ ١٢٥).

واستُدل لهذا الحديث في مسألة تتعلق في علم الحديث، ألا وهي القراءة على الشيخ:

وهي من وجوه التحمل عند جمهور المحدثين، وأنكر ذلك أهل العراق، واشتدَّ نكير الإمام مالك وغيره على أهل العراق، **حتى قال بعضهم**: هي أرجح على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جَمْعٌ من العلماء إلى أنَّ السماع من الشيخ والقراءة عليه في القُوَّة سواء، **منهم الإمام البخاري** رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

❋ **نكتة: قال الإمام البخاري** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «هذا الحديث حجة على أن الفرائض تُسَمَّى اسلامًا». اهـ

❋ ❋

٢- باب فضل الصيام

والأحاديث الواردة في فضائل الصيام كثيرة جدًّا، منها ما ذكره المؤلف، ومنها ما لم يذكره لكثرتها.

قال الإمام العيني في "عمدة القاري" (٨/ ٨): «وَفِي الْبَاب أَيْضًا عَن أبي سعيد، وَعلي، وَعَائِشَة، وَابْن مَسْعُود، وَعُثْمَان ابْن أبي الْعَاصِ، وَأنس، وَجَابِر، وَأبي عُبَيْدَة، وَحُذَيْفَة، وَأبي أُمَامَة، وَعقبَة بن عَامر»[(١)]. اهـ

✍ النص:

[٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ[(٢)].

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي -على الأصح- نِسْبَةً إلى قبيلة دوس بن عدنان، ويُكنى بأبي هريرة، وكان محدثا فقيهًا حافظًا، من المكثرين في الحديث، وله من

---

(١) ثم سرَّد رَحِمَهُ ٱللَّهُ كل هذا الأحاديث، فمن أراد المزيد فليراجعه؛ فإن فيه علمًا زاخرًا.

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٥)، ومسلم: رقم (٢٧٠٧).

الأحاديث (٥٣٧٤) حديثًا، وتولَّى في عهد عمر بن الخطاب ولاية البحرين، كما تولَّى إمارة المدينة، ثم لَزِم المدينة المنورة يُعَلِّم الناس الحديثَ النبوي، إلى أن وافته المنية في سنة (٥٩ه)، ودفن في البقيع.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «كل عمل ابن آدم»،** أي: كل عمل صالح لابن آدم.

✍ **قوله: «فإنه لى»، قال الغزالي** في "الإحياء":[1]: «اعلم أن في الصوم خصيصة ليستفى غيره، وهى إضافته إلى الله عَزَّوَجَلَّ، حيث يقول سبحانه: «**الصوم لى وأنا أجزى به**»، وكفى بهذه الإضافة شرفًا، كما شرف البيت بإضافته إليه فى قوله: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ﴾[2].

وإنما فضل الصوم لمعنيين: **أحدهما:** أنه سرٌّ وعمل باطن، لا يراه الخلق، ولا يدخله رياء[3]. **الثاني:** أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل

---

(١) **تنبيه:** وأما كتاب "إحياء علوم الدين"، فقد مدحه قوم حتى غلو في مدحه، وقالوا: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وذمه قوم حتى قالوا عنه إماتة الدين!! وأفتوا بحرقه ومنعه، وخلاصة القول: ما قاله ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (١٠/ ٥٥): «والإحياء فيه فوائد كثيرة، ولكن فيه مواد مذمومة». اهـ

(٢) سورة الحج: (٢٦).

(٣) **مسألة:** هل يدخل الرياء في الصيام أم لا؟ والصحيح الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يدخل فيه الرياء كما يقع غيره من العبادات، وعليه جمعٌ من العلماء كالمازري، والقرطبي، وابن الجوزي، والغزالي، وغير واحد من أهل العلم؛ لحديث: «ليس في الصيام رياء»، أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٢٠١) (٣٣٢١)، وهنَّاد في "الزهد" (٢/ ٣٥٨) (٦٨٠) من حديث عقيل بن خالد عن الزهري هكذا مرسلًا، ولكنه ضعيف؛ لأنه من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل عند أهل الفنِّ. قال ابن الجوزي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «جميع

والشرب، فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك. وفى الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله وهى مشهورة». اهـ

وسُئِل ابن عيينة عن قوله تعالى: «كل عمل ابن ءادم ..»، فقال: «إذا كان يوم القيامة يُحَاسِب الله عنده ويؤدى ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى لا يبقي إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي من المظالم، ويد خله بالصوم الجنة». اهـ

وقال أيضا: «لأن الصوم هو الصبر؛ يصبر الإنسان نفسه عن المطعم والمشرب والمنكح، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾[1].

وقال القرطبي عندما ذكر قول سفيان: «وهذا كله إنما يكون فيما خلص من الرياء».اهـ

وقال ﷺ: «من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري..» الحديث.

✍ **قوله: «الحسنة عشر أمثالها»،** و(**عشر**) بالنصب، ثاني مفعولي (يُضَاعِف) لتضمنه معنى (يجعل). والجملة: (الحسنة عشر أمثالها) مركَّبة من مبتدأ وخبر مستأنفة، استئنافا بيانيًّا، كأنه قيل: كيف تلك المضاعفة فقال: (الحسنة بعشر..) إلخ. كقوله تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾[2].

العبادات تظهر بفعلها، وقلَّ أن يسلم ما يظهر من شوابٍ خلاف الصوم، وارتضى هذا المازري، وقرره القرطبي». اهـ

(١) سورة الزمر (١٠).

(٢) سورة الأنعام (١٦٠).

وهذا أقل المضاعفة، وإلا قد يُضاعَف إلى سبعمائة ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة؛ لقوله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً﴾[1]، وفي الحديث دليل على فضل الله الواسع بمضاعفة الحسنات وزيادة الأجور، **وقال ابن مسعود:** «ويل لمن غلب وحدانه على عشراته».

✍ **وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»**، جملة مستأنفة أُتي بها كالتعليل للاستثناء المذكور.

قال النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فيه بَيَانٌ لِعِظَمِ فَضْلِهِ، وَكَثْرَةِ ثَوَابِهِ؛ لِأَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ الْجَزَاءَ، اقْتَضَى عِظَمَ قَدْرِ الْجَزَاءِ وَسَعَةَ الْعَطَاءِ». اهـ

✍ **قَوْلُهُ: «لَخُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ..»**، وَفِي رِوَايَةٍ مسلم: «**لَخُلْفَةُ**» بِضَمِّ الْخَاءِ فِيهِمَا، وَهُوَ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ. قال النووي: «هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِيهِ بِضَمِّ الْخَاءِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْغَرِيبِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ». اهـ

وَقَالَ الْقَاضِي: «الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِضَمِّ الْخَاءِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الشُّيُوخِ يَرْوِيهِ بِفَتْحِهَا».

قَالَ الْخَطَّابِيُّ في "إصلاح غلط المحدثين" (ص٤٤): «وَهُوَ خَطَأٌ». اهـ

قَالَ الْقَاضِي: «وَحُكِيَ عَنِ الْفَارِسِيِّ فِيهِ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ، وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُونَهُ بِالْوَجْهَيْنِ، وَالصَّوَابُ الضَّمُّ، وَيُقَالُ: خَلَفَ فُوهُ بِفَتْحِ الخاء واللام، يخلُف بضم اللام، وأَخْلَف يَخْلُفُ: إِذَا تَغَيَّرَ». اهـ

---

(١) سورة البقرة (٢٤٥).

❁ **تنبيه:** وفي "حاشية السندي" (٤/ ٣٠٧): «نسبة الأطيبية إلى الله تعالى مع أنه منزَّهٌ عنها إنما هي على سبيل الفرض، يريد أن ظاهر قوله: «**أطيب عند الله**»، أن الله عَزَّوَجَلَّ يستطيبه أكثر مما يستطيب المسك»[1]. اهـ وقال المعلمي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وهذا غير متعين، بل المتبادر أنه يُجاء به يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك». اهـ

✍ **قوله: «وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا»، قال القرطبي:** «معناه: فرح بزوال جوعه وعطشه، حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعيٌّ، وهو السابق إلى الفهم. **وقيل:** إن فرحه لفطره إنما هو من حيث تمام صومه وخاتمة عبادته». اهـ

قال في "الفتح": «ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر، ففرح كل واحد بحسبه، لاختلاف مقامات الناس في ذلك، منهم من يكون فرحه مباحًا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبًّا، وهو أن يكون لتمام العبادة، والمراد بالفرح إذا لقي ربه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاء والثواب». اهـ

قال النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَمَّا فَرْحَتُهُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فَبِمَا يَرَاهُ مِنْ جَزَائِهِ، وَتَذَكُّرِ نِعْمَةِ الله تَعَالَى عَلَيْهِ، بِتَوْفِيقِهِ لِذَلِكَ. وَأَمَّا عِنْدَ فِطْرِهِ، فَسَبَبُهَا تَمَامُ عِبَادَتِهِ، وَسَلَامَتُهَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ وَمَا يَرْجُوهُ مِنْ ثَوَابِهَا». اهـ

---

(١) انظر "عمدة القاري" (٢٥/ ١٩٠).

✍ النص:

[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ؛ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، مَرَّتَيْنِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «الصيام جنة»، والجيم والنون أصل صحيح تدل كل ما ستر وخفي، ومنه المجن وهو الترس، ومنه سُمِّي الجن جنًّا لاستتارهم عن العيون. ومعناها: يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، والجنة: الوقاية "النهاية".

قال الإمام العيني في"عمدة القاري": «وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوْم جنَّة من النَّار؛ لِأَنَّهُ إمْسَاك عَن الشَّهَوَات، وَالنَّار محفوفة بالشهوات، كَمَا فِي الحَدِيث الصَّحِيح: «حُفَّت الْجنَّة بالمكاره، وحُفَّت النَّار بالشهوات». اهـ

وعند الترمذي: «جنة من النار»، وللنسائي من حديث عائشة مثله، وله من حديث عثمان ابن أبي العاص: «الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال»، وفي بعض الروايات:

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٠٥).

«**الصوم جنة، ما لم يحرقه**»، قيل: وبم يُحرقه؟ قال: «**بكذب أوغيبة**». رواه الطبراني في "الأوسط" (٥/ ١٣).

✍ **قوله: «لا يرفث»**، بفتح الفاء وكسرها وضمها، أي: لايفحش، **والمراد هنا:** فحش الكلام، ويطلق على الجماع، وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء، ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها[1]. **ولذا قال الأزهري:** «الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من أهله». اهـ

✍ **قوله: «ولا يجهل»**، أي: لا يفعل شيئًا من أفعال الجهالة، كالسخرية في الصيام والصياحة والسفه. **والمراد بالجهل هنا:** ما يقابل الحلم. **قال سعيد بن منصور:** «وهذا ممنوع في الجملة على الإطلاق، لكنه يتأكد للصوم كما لا يخفى». اهـ

والجهل: هو ما لا يصلح من القول والفعل، ومنه قول عمر بن كلثوم:

ألا لا يجهلـــــن أحـــــدٌ علينـــــا فنجهـــل فـــوق جهـــل الجـــاهلين

✍ **قوله: «فإن شاتمه»**، أي شتمه، والمفاعلة للمبالغة، أوعلى بابها؛ لأن من شأن من سُبَّ أن يَسبُّ، أي: فالمبتدي بالسبِّ قد تعرض للمسابه، ولذا قال: «**فإن شاتمه**».

✍ **قوله: «فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»، قال النووي** في "المجموع" (٦/ ٣٥٦): «ذكر العلماء فيه تأويلين: **أحدهما:** يقوله بلسانه ويسمعه لصاحبه؛ ليزجره عن نفسه، **والثاني:** يقوله في

(١) انظر "فتح الباري" (٥/ ١٩٣).

قلبه لا بلسانه، بل يحدث نفسه لذلك، والتأويلان حسنان، والأول قوي، ولو جمعهما كان حسنا.اهـ **وقيل:** يقول في الفرض بلسانه، وفي النفل في نفسه اخفاء للنفل.

قال ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "منهاج السنة" (٥/ ١٩٧): «وإذا قال بلسانه: إني صائم، بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان». اهـ

والسرُّ في ذلك والفائدة فيه: أنه يقول: اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول، ولكني صائم؛ أحترم صيامي، وأرعى كماله.

✍ **قوله: «لَخُلُوْفُ فَمِّ الصَّائِمِ»، قال صاحب** "تاج العروس": «قال شيخنا: الخلوف: بالضم بمعنى تغير الفم، هو المشهور الذي صرح به أئمة اللغة، وحكى بعض الفقهاء والمحدثين فتحها، واقتصر عليه الدميري رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "شرح المنهاج"، وأظنه غلطا كما صرح به جماعة، وقال آخرون: الفتح لغة رديئة، والله أعلم». اهـ



النص:

[٦] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ:أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ[1].

الشرح:

راوي الحديث:

سهل بن سعد: هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الأنصاري الساعدي، وروى سهل عدة أحاديث، وكان أبوه من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي ﷺ، وعاش سهل وطال عمره، حتى أدرك الحجاج بن يوسف، وكان كثيرَ الزواج، قال عبيد الله بن عمر: تزوج سهل بن سعد خمس عشرة امرأة. ويروى أنه حضر مرة وليمة، فكان فيها تسع من مطلقاته، فلما خرج، وقفن له، وقلن: كيف أنت يا أبا العباس؟! وتوفي (٩١ هـ).

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٠٧)، ومسلم: رقم (٢٧١٠).

❁ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «الريان»، قال الحافظ** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَزْنُ فَعْلَانَ مِنَ الرِّيِّ، اسْمُ عَلَمٍ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَخْتَصُّ بِدُخُولِ الصَّائِمِينَ مِنْهُ، وَهُوَ مِمَّا وَقَعَتِ الْمُنَاسَبَةُ فِيهِ بَيْنَ لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الرِّيِّ، وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِحَالِ الصَّائِمِينَ، وَسَيَأْتِي أَنَّ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ». اهـ

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «اكْتُفِيَ بِذِكْرِ الرِّيِّ عَنِ الشِّبَعِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ».

قال الحافظ: «أَوْ لِكَوْنِهِ أَشَقَّ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ الْجُوعِ». اهـ

✍ **قوله: «إن في الجنة بابًا»، قال الإمام العيني** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «قيل: إِنَّمَا قَالَ: فِي الْجَنَّة، وَلم يقل: للجنة؛ ليشعُر بِأَن فِي الْبَاب الْمَذْكُور من النَّعيم والراحة مَا فِي الْجَنَّة، فَيكون أبلغ فِي التشويق إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا لم يقل للجنة، ليشعر أَن بَاب الريان غير الْأَبْوَاب الثَّمَانِية الَّتِي للجنة، وَفِي الْجنَّة أَيْضا أَبْوَاب أُخَر غير الثَّمَانِية، مِنْهَا: بَاب الصَّلَاة، وَبَاب الْجِهَاد، وَبَاب الصَّدَقَة». اهـ

قال أيضا: «فَهَذِهِ الْأَبْوَاب كلُّهَا دَاخِلَة فِي دَاخل الْأَبْوَاب الثَّمَانِية الْكِبَار الَّتِي مَا بَين مصراعي أبوابها مسيرَة خَمْسمِائَة عَام». اهـ

وللجنة ثمانية أبواب، كما أن للنار سبعة أبواب؛ لقوله تعالى: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾﴾[1]، وبدليل ما في الصحيح البخاري في بدء الخلق: «**في الجنة**

(١) سورة الحجر (٤٤).

ثمانية أبواب»، من حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وحديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما في "صحيح مسلم" في الوضوء، وفيه: «**.. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية**».

✍ **قوله: «لَا يَدْخُلُ»**، أَيْ: لَا يَدْخُلُ بَابَ تِلْكَ الطَّبَقَةِ، أَوْ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ، أَيْ: مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ، **«إِلَّا الصَّائِمُونَ»**، وَالمَعْنَى الْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ فَإِنَّهُ بِعَدَمِ دُخُولِ تِلْكَ الطَّبَقَةِ يَكُونُ نَاقِصَ المَرْتَبَةِ، بِخِلَافِ المَعْنَى الثَّانِي، فَإِنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ مِنْ بَابٍ آخَرَ. قاله في "مرقاة المفاتيح".

✍ **قوله: «فإذا دخل»، قال النووي** رَحِمَهُ اللَّهُ: «هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ «**فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ**»، وَفِي بَعْضِهَا: «**فَإِذَا دَخَلَ أَوَّلُهُمْ**»، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وهو وهم، والصواب: «**آخِرُهُمْ**». اهـ

✍ **قوله: «فَإِذا دخلُوا أُغْلِق»**، على صِيغَة الْمَجْهُول من الإغلاق.

❀ ❀

٣- باب فضل صوم رمضان

تنبيه: الفرق بين البابين -أعنى الأول والثاني-: أن الأول عام يدخل فيه الصوم الواجب والصوم التطوع، **وأما هذا الباب،** فهو خاص في الصوم الواجب، وهو صوم رمضان .

* **وفي الباب أحاديث جمَّة منها:** حديث أبي هريرة في الصحيحين -وعن عمرو بن مرة، أخرجه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، واللفظ لابن حبان، وصححه العلامة الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٩٨٩)- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أخرجه أحمد والنسائي، وعن أبي هريرة أخرجه مسلم، ولفظه: «**الصلوات الخمسة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر**».

❀ ❀

✍ النص:

[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «مَنْ قَامَ»، المراد بالقيام هنا: الصلاة الموعود عليها بالغفران.

✍ قوله: «إيمانًا»، منصوب على أنه حال، بمعنى أنه حال قيامه مؤمنًا بالله، ومصدقًا بوعده.

قال العلماء: ويبعد أن يكون «إيمانا واحتسابا» مفعولين من أجله أو تمييزًا.

✍ قوله: «واحتسابا»، والحِسبة بالكسر: وهي الأجر الذي يرجوه العبد القائم عند الله تعالى.

وقال في "النهاية": «من الحسب أي طلبا لوجه الله وثوابه، وإنَّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتدَّ». اهـ

(١) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٢٤)، ومسلم: رقم (١٧٨١).

قال في "مرقاة المفاتيح": «قوله: «**وَاحْتِسَابًا**»، أَيْ: طَلَبًا لِلثَّوَابِ مِنْهُ -تَعَالَى- أَوْ إِخْلَاصًا، أَيْ: بَاعِثُهُ عَلَى الصَّوْمِ مَا ذُكِرَ، لَا الْخَوْفُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا الاسْتِحْيَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا قَصْدُ السُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ عَنْهُمْ». اهـ

✍ **قوله: «غفر له»**، من الغفران، وهي الستر، ومنه: المِغفرة، وهي الخوذة التي تَسْتُرُ الرأس.

✍ **قوله: «مَا تَقَدَّمَ»**، وزاد أحمد بلفظ: «**وما تأخر**»، وأخرجه ابن عبد البر أيضًا في "التمهيد"، واستنكره وليس بمنكر.

✍ **قوله: «مِنْ ذَنْبِهِ»**، متعلق بقوله: «**تقدم**»، ويجوز أن تكون بيانية لما تقدم، وهي اسم جنس؛ فيتناول جميع الذنوب، إلا أنه مخصوص عن الكبائر؛ فإنها لابد من توبة.

قال صاحب "مرقاة المفاتيح": «وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ: مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَحْتَسِبْ قِيَامَهُ، وَليعلم أَنَّ الله قَدْ حَكَمَ بِغُفْرَانِهِ قَبْلُ». اهـ

وهذا الحديث من الأدلة الدالةعلى فضائل صوم رمضان وعظمه، حيث كان من الأسباب الماحية للذنوب وتكفير السيئات.

* **تنبيه: واعلم -أرشدني الله وإياك-** أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات، إنما المراد به: الصغائر، بخلاف الكبائر؛ فإنها لابد لها من توبة، أوإقامة الحدود فيما يتعلق به حدٌّ.

واعلم أن من لم يستوعب المغفرة الموعود بها ربَّما أصابه ما دعى به جبريل وأمَّن عليه النبي ﷺ، كما في مسند أحمد وابن خزيمة والبيهقي من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه: «**.. رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفرله، قل: آمين، فقلت: آمين..**» الحديث.



✍ النص:

[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «فتحت أبواب الجنة»، قال أبو بكر ابن العربي كما في "عارضة الأحوذي" (٣/ ١٩٨): «وإنما تُفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء، وتتعلق بها الهمم، ويتشوق إليها الصابر؛ وتغلق أبواب النار لتخزى الشيطان، وتقل المعاصي، ويصد بالحسنات في وجوه السيئات، فتذهب سبيل النار». اهـ

قال بن العربي: «وهو يدل على أنها كانت مغلقة، ويدل عليه أيضا حديث[2]: «آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: يَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ». اهـ

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٠)، ومسلم: رقم (٢٤٩٥).

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد بن حميد (١٢٧١)، ومسلم (١٩٧)، وأبو عوانة (١/ ١٥٨-١٥٩)، وابن منده في "الإيمان" (٨٦٧)، والبيهقي في "الدلائل" (٥/ ٤٨٠)، والبغوي (٤٣٣٩).

وقال أيضا: «وزعم بعضهم أنها مفتتحة دائما من قوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا﴾[1]، وهذا اعتداء على كتاب الله وغلط، إذ هو جواب للجزاء». اهـ

✍ **قوله: «أبواب السماء»، قال ابن بطَّال** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «المراد من السماء: الجنة، بقرينة قوله: «**وَغُلقت**»، ويحتمل أن يكون الفتح ظاهره وحقيقته».اهـ وممن حمل على ظاهره الإمام القرطبي، وقرره ابن المنير؛ إذ لاضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره، **وقال بعضهم:** هو كناية عن تنزيل الرحمة.

✍ **قوله: «وسلسلت الشيطان»،** أي غُلِّلت، **فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ، وَأَنَّ تَفْتِيحَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَتَغْلِيقَ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، وَتَصْفِيدَ الشَّيَاطِينِ عَلَامَةٌ لِدُخُولِ الشَّهْرِ، وَتَعْظِيمٌ لِحُرْمَتِهِ؛ وَيَكُونُ التَّصْفِيدُ لِيَمْتَنِعُوا مِنْ إِيذَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّهْوِيشِ عَلَيْهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَجَازَ، وَيَكُونَ إِشَارَةً إِلَى كَثْرَةِ الثَّوَابِ وَالْعَفْوِ، وأن الشياطين يَقِلُّ إغواؤهم وإيذاؤهم ليصيروا كَالْمُصَفَّدِينَ، وَيَكُونُ تَصْفِيدُهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ دُونَ أَشْيَاءَ، وَلِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ». اهـ

* اختلف العلماء: هل يقال رمضان من غير ذكر شهر أم لا؟ على أقوال:

الأول: لا يُقال رمضان على انفراده، وإنما يقال: شهر رمضان، وهو قول مالك وأصحابه. **وقالوا:** إن رمضان اسم من أسماء الله؛ فلا يطلق على غيره إلا بقيد من القيود، لورود ذلك في القرآن، كقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾[2]، ومن حديث

---

(١) سورة الزمر (٧٣).

(٢) سورة البقرة (١٨٥).

أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**لا تقولوا: رمضان؛ فإنَّ رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا: شهر رمضان**»(١).

ولم يذكر أحد في أسماء الله: (رمضان)، ولا يجوز أن يسمَّي به إجماعا؛ لأن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، وذكره أيضًا **العلامة الشوكاني** في "الفوائد المجموعة" (ص٨٧).

الثاني: لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة، وبغير قرينة، وهو مذهب البخاري والمحققين، واستدلوا بأحاديث كثيرة فيها إطلاق رمضان من دون تقييد بشهر، كحديث: «**لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم..**»، وحديث: «**من صام رمضان..**»، وقد احتج البخاري لجواز ذلك كثير من الأحاديث، وترجم النسائي لذلك فقال: (باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان).

وهو الصواب -والله أعلم- لورود ذالك بالأدلة المتكاثرة من الأحاديث الصحيحة، ولهذا قال الإمام النووي في "شرح مسلم": «لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِنَهْيِ الشَّرْعِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى لَيْسَ بصحيح، ولم يصح في شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ ضَعِيفٌ، وَأَسْمَاءُ الله تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ، لَا تُطْلَقُ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ اسْمٌ

(١) ولكن في الحديث ضعف ، وفيه: أبو معشـــر بن عبد الرحمن، وهو ضعيف كما قال الحافظ، وأنكره ابن عدي، والـذهبي، قـال الألبـاني رَحِمَهُ اللَّهُ "في الضـعيفـة" (٦٧٨٦) حـديث باطل. اهـــــ وقد ذكر ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٥٤٥)، فقال: «هذا حديث موضوع لا أصل له». اهـ

لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ كَرَاهَة، وهَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، وَهَذَا الْحَدِيثِ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ فِي إِطْلَاقِ رَمَضَانَ عَلَى الشَّهْرِ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الشَّهْرِ». اهـ

✍ النص:

[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِدَتِ[1] الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ؛ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، أَقْبِلْ! وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، أَقْصِرْ! وَلله عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ[2].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «إذا كان»**، أي: إذا وجد وتحقق على أن الكون تامَّة، وإذا كان الزمان أول ليلة على أن الكون ناقصة.

✍ **قوله: «صفدت»**، وَمَعْنَى صُفِّدَتْ: غُلِّلَتْ وَشُدَّت ورُبِطت بالأصفاد.

---

(١) صفدت: بالتشديد، ويُخَفَّف، أي: قيدت .

(٢) أخرجه الترمذي: رقم (٦٨٢)، وابن ماجة: رقم (١٦٤٢).

قال الحافظ في "فتح الباري": «صُفِّدَتْ بِالْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُومَةِ، بَعْدَهَا فَاءٌ ثَقِيلَةٌ مَكْسُورَةٌ، أَيْ: شُدَّتْ بِالْأَصْفَادِ، وَهِيَ الْأَغْلَالُ، وَهُوَ بِمَعْنَى: سُلْسِلَتْ. وَنَحْوُهُ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ، وَقَالَ فِيهِ: «**فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ**».

قَالَ عِيَاضٌ: «يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّه عَلامَة لِلْمَلَائِكَة لِدُخُول الشَّهْر، وَتَعْظِيم حُرْمَتِهِ، وَلِمَنْعِ الشَّيَاطِينِ مِنْ أَذَى الْمُؤْمِنِين». اهـ ولهذا قال في "مرقاة المفاتيح" (ص٤١٣): «ولهذا ترى أكثر المسلمين صائمين حتى الصغار والخوال، بل عيالهم الذين يتركون الصلاة، يكونون حينئذ مصلين مع أن الصوم أصعب من الصلاة».اهـ

وَيَحْتَمِلُ أيضا:أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى كَثْرَةِ الثَّوَابِ وَالْعَفْوِ، وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ يَقِلُّ إِغْوَاؤُهُمْ؛ فَيَصِيرُونَ كَالْمُصَفَّدِينَ، قَالَ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَة يُونُس عَن ابن شِهَابٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «**فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ**».

وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فَائِدَةُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ: تَوْقِيفُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى اسْتِحْمَادِ فِعْلِ الصَّائِمِينَ، وَأَنَّهُ مِنَ الله بِمَنْزِلَةٍ عَظِيمَةٍ. وَفِيهِ: إِذَا عَلِمَ الْمُكَلَّفُ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ الصَّادِقِ مَا يَزِيدُ فِي نَشَاطِهِ وَيَتَلَقَّاهُ بِأَرْيَحِيَّةٍ». اهـ

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَانَ كَثِيرًا؛ فَلَوْ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ؟

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي "المفهم" (٣/ ١٣٦): «فالْجَوَابُ: أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنِ الصَّائِمِينَ الصَّوْمَ الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ، وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ، أَوِ الْمُصَفَّدُ بَعْضُ الشَّيَاطِين، وهم المردة لا كلُّهم

كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، أَوِ المَقْصُودُ: تَقْلِيلُ الشُّرُورِ فِيهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ؛ فَإِنَّ وُقُوع ذَلِك فِيهِ أقل من غَيره؛ إذ لا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيدِ جَمِيعِهِمْ أَنْ لَا يَقَعَ شَرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ؛ لِأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ الشَّيَاطِينِ، كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ، وَالْعَادَاتِ الْقَبِيحَةِ، وَالشَّيَاطِينِ الْإِنْسِيَّة. وَقَالَ غَيْرُهُ: فِي (تَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فِي رَمَضَانَ) إِشَارَة إِلَى رَفْعِ عُذْرِ الْمُكَلَّفِ، كَأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: قَدْ كُفَّتِ الشَّيَاطِينُ عَنْكَ؛ فَلَا تَعْتَلَّ بِهِمْ فِي تَرْكِ الطَّاعَةِ، وَلَا فعل المَعْصِيَةِ». اهـ

✍ **قوله: «ومردة الجن»،** المردة: جمع مارد، وهو المتجرد للشر، ومنه الأمرد لتجرده من الشعر.

وقال الطيبي: المارد هو العاتي الشديد.

✍ **قوله: «الشياطين»،** وفي روية النسائي بلفظ: «**وتغل فيه مردة الشياطين**».

❋ **وقد اختلف العلماء في الشياطين المصفدين، على قولين:**

الأول: كل الشياطين؛ لعموم قوله ﷺ: «**وسللت الشياطين**».

الثاني: هم مردة الشياطين فقط، ويبقى تأثير من ليس بمارد؛ لقوله ﷺ: «**وتغل فيه مردة الشياطين**». وأمَّا قوله ﷺ: «**صفدت الشياطين ومردة الجن**» كما في حديث الباب، **فقيل:** هو تخصيص بعد تعميم، أوعطف تفسير وبيان.

قال رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٤٠١): «ويُفْهم من هذا الحديث: أن المقيدين هم المردة فقط». اهـ والحكمة من تقييدهم وتصفيدهم كيلا يُوَسْوِسُوا الصائمين في صيامهم.

✍ **قوله: «وَيُنَادِي مُنَادٍ»**، قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَلَكٌ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُلْقِي ذَلِكَ فِي قُلُوبِ مَنْ يُرِيدُ اللهُ إِقْبَالَهُ عَلَى الْخَيْرِ، كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي.

✍ **قوله: «يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ»**، أَيْ طَالِبَ الْعَمَلِ وَالثَّوَابِ.

✍ **قوله: «أَقْبِلْ»**، أي: أقبل إلى الله وطاعته، بِزِيَادَةِ الِاجْتِهَادِ فِي عِبَادَتِهِ. أَوْ مَعْنَاهُ: يَا طَالِبَ الْخَيْرِ الْمُعْرِضُ عَنَّا وَعَنْ طَاعَتِنَا أَقْبِلْ إِلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَتِنَا؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ تحت قدرتنا وإرادتنا.

قال العراقي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «ظن ابن الْعَرَبِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ: **«يَا بَاغِيَ»**، مِنَ الْبَغْيِ، فَنَقَلَ عَنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ أصل البغي في الشر، وَأَقَلَّهُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْخَيْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾[1]، وقوله: ﴿يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾[2]، وَالَّذِي وَقَعَ فِي الْآيَتَيْنِ هُوَ بِمَعْنَى التَّعَدِّي.

وَأَمَّا الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَمَعْنَاهُ: الطَّلَبُ، وَالْمَصْدَرُ مِنْهُ: بُغَاءٌ وَبُغَايَةٌ بِضَمِّ الْبَاءِ فِيهِمَا.

---

(١) سورة البقرة (١٧٣).

(٢) سورة يونس (٢٣).

قال الجوهري: «بغيته أو طَلَبْتُهُ».اهـ **قال المباركفوري** في "تحفة الأحوذي" (٣/ ٤١٩): «الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾[١]، معْنَاهُ الطَّلَبُ». اهـ

✍ **قوله: «وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ»**، بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الصَّادِ، أَيْ: يَا مُرِيدَ الْمَعْصِيَةِ أَمْسِكْ عَنِ الْمَعَاصِي، وَارْجِعْ إِلَى الله تَعَالَى.

✍ **قوله: «وَذَلِكَ»، قَالَ الطِّيبِيُّ**: «أَشَارَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ، إِمَّا لِلْبَعِيدِ وَهُوَ النِّدَاءُ، وَإِمَّا لِلْقَرِيبِ، وَهُوَ «**لله عُتَقَاءُ**». اهـ

✍ **قوله: «كُلَّ لَيْلَةٍ»**، أَيْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي رَمَضَانَ. ومن هنا تَبيَّن ضَعْف حديث: «**.. أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار**»[٢]؛ لأنه مخالف لأحاديث الصحيحة.

❀ ❀

(١) سورة الكهف (٦٤).

(٢) ضعيف جدا رواه الطبراني (٣/ ١١٩)، وابن شاهين في رباعيته (٢/ ١٨٧)، وابن عساكر في "التجديد (١/ ١٩) عن أبي هريرة مولى يوسف بن عبد الله السلمي عن أنس مرفوعا: «يأيها الناس قد أظلكم شهر...» الحديث، وفيه: نافع فهو متروك، قال أبو حاتم متروك الحديث. اهـ

قال البخاري: «منكر الحديث». اهـ قال العلامة الألباني في "الروضة" (ص٦٨٠): «ضعيف جدا». اهـ وذكره العلامة السخاوي في كتابه "المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث في ألسنة الناس".

✍ النص:

٤- باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلا من صام صوما فوافقه

[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ(١).

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «لاتقدموا»، و(لا) ناهية لذا جزم الفعل بعدها. و«تقدموا»، أصله: تتقدموا، فُحِذف إحدى التائين، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ﴾(٢)، أي: لا تصوموا قبل رمضان يومًا أو يومين استقبالًا لرمضان. **قال الحافظ**: «قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ: لَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِصِيَامٍ عَلَى نِيَّةِ الِاحْتِيَاطِ لِرَمَضَان». اهـ

✍ قوله: «كان يصوم»، أي: كان قد اعتاد صيام أيام معلومة، سواء كان نذرًا معينا أو نفلا معتادًا أو صومًا مطلقًا غير مقيد برمضان، ووافق ذلك آخريوم أويومين من شعبان.

✍ قوله: «إلا رجل»، بالرفع بدل من الضمير في قوله: «**لاتقدموا**»، ولفظ مسلم: «**إلا رجلًا**»، وهو قياس اللغة؛ لأنه استثناء متصل من مذكور، وفي رواية للبخاري: «**إلا**

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٥)، ومسلم: رقم (٢٥١٨).

(٢) سورة البقرة (٢٦٧).

أن يكون رجلًا»، والكون هنا تامة لا ناقصة، **ومعناه:** إلا أن يوجد رجلا يصوم صوما قبل رمضان بيوم أويومين استقبالا لرمضان. قاله البسّام رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "التوضيح".

قال الحافظ في "الفتح": «وَمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ وِرْدٌ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَادَهُ وَأَلِفَهُ وَتَرْكُ الْمَأْلُوفِ شَدِيدٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنِ اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ فِي شَيْءٍ، وَيُلْتَحَقُ بِذَلِكَ الْقَضَاء، وَالنَّذْرُ لِوُجُوبِهِمَا». اهـ

وتخصيص الرجل تغليبًا وإلا المرءة داخلة في ذلك، واعلم أن كل خطاب جرى على الرجال، فالنساء يد خلن في ذاك الخطاب؛ لأن النساء شقائق الرجال، بدليل ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أم سليم بنت ملحان، أن النبي ﷺ قال: «**النساء شقائق الرجال**»[1]، ومعنى الحديث: أنهن مثيلات الرجال، إلا ما استثناه الشارع؛ كالإرث والشهادة وغيرهما مما جاءت به الأدلة.

✍ **قوله: «يوم ولا يومين»**، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: «يوم أويومين»، و(أو) للتنويع وليست للشك، بدليل رواية مسلم هذه.

قال الحافظ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «إنّما اقتصر على يوم أو يومين؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك».اهـ

✍ **قوله: «فليصمه»، قال الخطابي** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «معناه: أن يكون قد اعتاد صوم الإثنين والخميس، فيوافق صوم المعتاد فيصومه، ولا يعتمد صومه إذا لم يكن له عادة». اهـ

---

(١) أخرجه الإمام أحمد برقم (٥٨٦٩)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستقيظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلامًا، برقم (١٠٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البله في منامه برقم (٢٠٤).

❋ اختلاف العلماء:

والحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان، وظاهر النهي التحريم عند بعض العلماء، وعزاه إليهم الصنعاني في "السبل"، وهو قول الروياني كما ذكره الحافظ، واستحسن ذلك الصنعاني في "السبل"، وصرح الشوكاني في "الدراري" بالتحريم، وهو الراجح.

وحمله جمٌّ غفير من العلماء على الكراهية، حتى قال أبوعيسى الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان»[1]. اهـ قال البسام في "توضيح الأحكام" (٢/ ٥٤٥): «فمن حرمه نظر إلى النهي، ومن كرهه نظر إلى الاستثناء». اهـ

❋ اختلف العلماء في حكم الصوم بعد النِّصف من شعبان:

وذهب كثير من الشافعية إلى أن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث أبي هريرة مرفوعا: «**إذا انتصف شعبان فلا تصوموا**»[2]، وفي رواية: «**لا صوم بعد النصف من شعبان، حتى يجيء شهر رمضان**». رواه ابن حبان والطحاوي والدار قطني.

---

(١) هو قيد مهم فقد ارتضاه الحافظ في "الفتح"، وهو تقييد للنهي بأنه مشروط لكون الصوم احتياطا، ولوكان صوما مطلقا كالنفل المطلق والنذر، ولم يرتض العلامة الشوكاني والصنعاني ذلك.

(٢) أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان(٣٥٩١)، والترمذي والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، وابن باز وقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «لا أعلم وجها قادحا لاستنكار الإمام أحمد هذا الحديث».اهـ لأن العلاء وثقه جمع

وقيل: يكره بعد الانتصاف، ويحرم قبل رمضان بيوم أويومين. **وقيل:** يجوز من بعد انتصافه، ويحرم قبله بيوم أو يومين.

وأما حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ **فضعيف،** كما تقدم، وهو من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال أحمد وابن معين وابن مهدي وأبو زرعة والخليلي: إنه منكر، وإنما استنكره أحمد؛ لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن، وهو من رجال مسلم.

وقال الحافظ في "التقريب": «إنه صدوق وربما يهم».اهـ قال أبو داود: «أنكروا على العلاء صيام شعبان». اهـ

قال الذهبي في "السير" في ترجمة العلاء بن عبد الرحمن: ومن أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: «**إذا انتصف شعبان فلا تصوموا**». اهـ

وممن صحح الحديث: أبو عوانة وابن قدامة، ومن المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر، والشيخ ابن باز، والشيخ الألباني.

قال شيخنا المصنف -حفظه الله-[1]: «وهذا الحديث مخالف لحديث الباب، واختلف العلماء في هذا الحديث، **قال الإمام** ابن رجب في "لطائف المعارف": واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به، فأما تصحيحه فصححه غير واحد، منهم: الترمذي،

من العلماء، وقد خرَّج له مسلم في صحيحه، وأيَّده ذلك ابن القيم في "تهذيبه" (٣/ ٢٢٣). راجع للفائدة: "منحة العلام" (٥/ ١٠٦).

(١) انظر تعليق: "الإعلام بأحكام الصيام" ص (١٠).

وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم.

وقال الطحاوي: «هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به، وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به». اهـ

وقد جمع بعض أهل العلم بين هذا الحديث وحديث الباب، قال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مُفْطرًا، فإذا بقي من شعبان شيءٌ أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، وقد روي عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ ما يشبه قولهم، حيث قال ﷺ: «**لا تقدموا شهر رمضان بصيام، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم**»، وقد دل هذا الحديث أنما الكراهة على من يتعمد الصيام لحال رمضان».اهـ

قال الحافظ ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ في "لطائف المعارف" (ص٢٣٣): «صيام آخر شعبان ثلاث أحوال: **أحدها:** أن يصوم بنية للرمضانية احتياطا للرمضان، وقد فعله بعض الصحابة، وكأنهم لم يبلغهم النهي عنه. **الثاني:** أن يصام بنية النذر، أو قضاء عن رمضان، أو عن كفارة، فجوزه الجمهور. **الثالث:** أن يصام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، منهم الحسن، ومالك، وفرق الشافعية والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أَوْ لا». اهـ

والصواب -والله أعلم- أن الصيام بعد النصف من شعبان مندوب؛ لحديث عائشة في "الصحيحين" قالت: «وما رأيت رسول الله ﷺ في شهر أكثر صيامًا من شعبان»، وحديث أم سلمة عند أبي داود وغيره. وأيضا في رواية مسلم: «كان يصوم شعبان، إلا قليلا».

❋ الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

الأول: التَّقَوِّي بِالْفِطْرِ لِرَمَضَانَ؛ لِيَدْخُلَ فِيهِ بِقُوَّةٍ وَنَشَاطٍ. قال الحافظ: وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَهُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ. **وَقِيلَ**: الْحِكْمَةُ فِيهِ خَشْيَةُ اخْتِلَاطِ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية. **قال الحافظ**: «وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ عَادَةٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ. **قال القرطبي** في "المفهم": «هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان». اهـ

وَقِيلَ: لِأَنَّ الْحُكْمَ عُلِّقَ بِالرُّؤْيَةِ، فَمَنْ تَقَدَّمَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَدْ حَاوَلَ الطَّعْنَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ، ورجَّحه الحافظ، فقال: «وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وهو قول الصنعاني».

قال البسام في "التوضيح" (٢/ ٤٥٠): «ولعل من الحكمة كراهة التنطع في الدين وتجاوز الحدود التى فرضها الله تعالى». اهـ

٥- باب الصوم والإفطار برؤية الهلال

[١١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[(١)].

[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»[(٢)].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «تروه»**، أي: هلال شوَّال.

✍ **قوله: «وإن أغمي عليكم»**، بضم الغين المعجمة، وكسر الميم بالبناء للمجهول، أي: غطي الهلال وستر عنكم، **قال ابن حجر:** «يقال: غيَّمت الشيء إذا غَطَّيته، وأغمى غمَّى، وغَمَى بتشديد الميم وتخفيفها الكل بمعنى». اهـ

وفي رواية: «فإن غُمَّ»، بضم الغين وتشديد الميم بالبناء المجهول أخفي وصار مستورا بغيم ونحوه. قاله البسام في "توضيحه".

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٧)، ومسلم: رقم (٢٤٩٨).

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٠)، ومسلم: رقم (٢٥١٦).

وفي رواية أخرى: «**فإن غبي..**»، من الغباوة، وهو عدم الفطنة، يقال: غبي عليَّ بالكسر، إذا لم يعرفه، ومن التغبية. قاله الكرماني.

✍ **قوله:** «**أغمي**»، **قال القرطبي** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فيه ضمير يعود على الهلال، فهو المغني عليه لا الناظرون، وأصل الإغماء التغطية، وكذا الغم، يقال: أغمى الهلال، وغُمِي مخفَّفًا، وغُمِّي مشدَّدًا». اهـ

✍ **قوله:** «**فاقدروا له**»، بضم الدال وكسرها. قال الفيروزآبادي في "المصباح": «أي: قدِّروا عدد الشهر، وأكملوا شعبان ثلاثين يومًا، وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي وغيرهم». اهـ

ويؤيد تفسيرهم هذا: رواية ثبتت عند البخاري «**فأكملوا عدة شعبان ثلاثين**».

وفي رواية: «**فإن غُمَّ عليكم فاكملوا العدد**»، وفي رواية: «**فاقدروا له ثلاثين**»، وهذه الروايات فيها نصٌّ صريح لا يقبل التأويل.

وقالوا أيضا: هذا يوم الشك، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه نهي عن صيام يوم الشك؛ ولأن الأصل بقاء شعبان. **وقيل:** قدِّروه بحساب المنازل، وهو قول مطرف بن عبد الله، وابن شريح، وابن قتيبة، فهو ضعيف كما مررنا[1].

---

(١) انظر "العدة" (٢/ ٨٤٢).

ولذا قال الحافظ فى "الفتح" (٥/ ٢١٩): «وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَأْوِيلٍ ثَالِثٍ، قَالُوا: مَعْنَاهُ: فَاقْدُرُوهُ بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ، قَالَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُطَرِّفُ بْنُ عبدالله من التَّابِعين، وابن قُتَيْبَة من المُحدثين». اهـ

قالت الحنابلة: «**فاقدروا**»، أي: ضيقوا عليه وقدروه تحت السحاب من قوله: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ﴾[١]، وقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ﴾[٢].

والتضييق له: أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا، وقد فَسَّره ابن عمر بفعله، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وغيرهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فقد صحَّ عنهم أنهم يصومون هذ اليوم.

وعلى قولهم، يجوز عندهم صوم يوم الشك، **قال الإمام النووي** رَحِمَهُ اللَّهُ: «وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يُجَوِّز صوم ليلة الغيم عن رمضان». اهـ

❋ **واعلم أنه إنّما يجب صيام رمضان بواحد من ثلاثة أمور: الأول:** إما برؤية هلال رمضان بأن يراه عدل قبل الغروب. **الثانية:** الشهادة على الرؤية. **الثالثة:** إكمال شعبان ثلاثين يوما؛ لقوله ﷺ: «**فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا**».

وأما الصيام بطريقة الحساب والاعتماد بالنجوم، فهذا أمر مبتدع لا يجوز، وقد نقل ابن تيمية وغيره[٣] إجماع الصحابة على ذلك، بل هو باطل؛ لأنه هو الخوض في علم النجوم.

---

(١) سورة الطلاق (٧).

(٢) سورة الرعد (٢٦).

(٣) انظر "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٠٧)، و"فتح الباري" (٤/ ١٢٧).

قال صديق حسن خان في "الروضة الندية" (١/ ٢٢٤): «والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة». اهـ

قال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" (٢/ ٢٠٦): «الذي أقول: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين، وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن به الله». اهـ

وعليه أكثر العلماء منهم: ابن بطال، والصنعاني، واللجنة الدائمة رقم (٣٨٦).

وقد ذهب القول بحساب المنازل: أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُطَرِّفُ بْنُ عبد الله من التَّابِعين، وابن قُتَيْبَة من المُحدثين.

قَالَ ابن عَبْدِ الْبَر في "التمهيد" (٧/ ١٥٦): «لَا يَصِحُّ عَنْ مُطَرِّفٍ، وَأَمَّا ابن قُتَيْبَةَ فَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُعَرَّجُ عَلَيْهِ فِي مثل هَذَا، قَالَ: وَنقل ابن خويز منداد عَن الشَّافِعِي مَسْأَلَة ابن سُرَيْجٍ، وَالمَعْرُوفُ عَنِ الشَّافِعِيِّ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ». اهـ

ونقل ابن الْعَرَبِي عَن ابن سُرَيْجٍ أَنَّ قال في قَوله: «**فَاقْدُرُوا لَهُ**»، خِطَابٌ لِمَنْ خَصَّهُ الله بِهَذَا الْعِلْمِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: «**فَأَكْمِلُوا الْعدة**»، خطاب للعامة.

قال بعض المتأخرين: إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وبه فُسِّر حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وفيه: «**فإن غُمَّ عليكم فاقدروا به**»، وقالوا: إنه مأخوذ من التقدير، وهو الحساب، ولكن الصواب أن معنى: «**فاقدروا له**»، أي: أكملوا عدة شعبان ثلاثين.

وَقَالَ ابن الصَّبَّاغِ: «أَمَّا بِالْحِسَابِ، فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا خِلَافٍ بَين أَصْحَابنَا». اهـ

قال الحافظ: «وَنقل ابن الْمُنْذِرِ قَبْلَهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ فِي "الْإِشْرَافِ" صَوْمُ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يُرَ الْهِلَالُ مَعَ الصَّحْوِ لَا يَجِبُ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنِ كَرَاهَتُهُ، هَكَذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ حَاسِبٍ وَغَيْرِهِ، فَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ كَانَ مَحْجُوجًا بِالْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ». اهـ

✍ **قَوْلُهُ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ»،** قال الحافظ في "الفتح": «ظَاهِرُهُ إِيجَابُ الصَّوْمِ حِينَ الرُّؤْيَةِ مَتَى وُجِدَتْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَرَّقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدُ، وَخَالَفَ الشِّيعَةُ الْإِجْمَاعَ، فَأَوْجَبُوهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ؛ فَيَدْخُلُ فِيهِ صُورَةُ الْغَيْمِ وَغَيْرُهَا». اهـ

✍ **قوله: «الهلال»،** بكسر الهاء وتخفيف اللام جمعه أهلة، ويسمى هلال: لثلاث ليال من أول الشهر، ثم بعد ذلك يُسمَّى قمرًا.

❋ **لم سمي الهلالُ هلالًا؟** وَسُمِّي بذلك؛ لأن الناس ير فعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته، وقال الخطابي: «والعرب تُسَمِّي الهلال: الشهر، يقول: رأيت الشهر، أي: الهلال.اهـ

فقال الأزهري: «يُسمَّى القمر هلالًا لليلتين من أول الشهر، وفي ليلة ست وعشرين، وما بعدها وما بين ذلك قمرًا، **قال الفاراني وتبعه الجوهري:** لثلاث ليال من أوله، ثم هو قمر بعد ذلك، والجمع أهلة، كسلاح وأسلحة.

✍ النص:

[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ»[١].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «صوموا لرؤيته»، أي انووا الصيام، وبيِّتوا على ذلك. قاله صاحب "مرقاة المفاتيح".

✍ قوله: «لرؤيته»، فاللَّام للتعليل، أي: لأجل رؤية الهلال، والضمير يعود إلى الهلال، وإن لم يسبق له ذكر، للدلالة السياق عليه/ كقوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿٣٢﴾﴾[٢].

وقيل: اللام للتأقيت، لا للتعليل، كقوله: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ﴾[٣]، أي: وقت دلوك الشمس، وهو قول الطيبي وغيره.

قال الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: «المُرَادُ رُؤْيَةُ بَعْضِ المُسْلِمِينَ، وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ، بَلْ يَكْفِي جَمِيعَ النَّاسِ رُؤْيَةُ عَدْلَيْنِ، وَكَذَا عَدْلٌ عَلَى الْأَصَحِّ، هَذَا فِي الصَّوْمِ، وَأَمَّا

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٠)، ومسلم: رقم (٢٥١٦).

(٢) صورة ص (٣٢).

(٣) سورة الإسراء (٧٨).

الْفِطْرُ فَلَا يَجُوزُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى هلال شَوَّالٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ، فَجَوَّزَهُ بِعَدْلٍ». اهـ

والشهر لا تكون إلا ثلاثين أو تسع وعشرين؛ لقوله ﷺ: «**الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا**»، وَفِي رِوَايَةٍ: «**الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ**»، مَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

وَقال النووي في "شرح مسلم" (٧/ ١٩٤): «حَاصِلُهُ: أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْهِلَالِ، فَقَدْ يَكُونُ تَامًّا ثَلَاثِينَ، وَقَدْ يَكُونُ نَاقِصًا تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَقَدْ لَا يُرَى الْهِلَالُ؛ فَيَجِبُ إِكْمَالُ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ، قَالُوا: وَقَدْ يَقَعُ النَّقْصُ مُتَوَالِيًا فِي شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَلَا يَقَعُ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ». اهـ

والحديث دليل على وجوب صيام رمضان إذا ثبت برؤية هلاله، وعلى وجوب الفطر إذا ثبت رؤية هلال شوَّال.

✍ فائدة: الدعاء عند رؤية الهلال:

وفي سنن الدارمي وصححه ابن حبان من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «**الله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ الله**»، وفي سنن أبى داود: أنه كان يقول: «**هلال خير ورشد**» مرتين.

٦- باب في الشهادة على رؤية الهلال

[١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ(١).

[١٤] وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُوْمَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ، قَالُوْا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ الله ﷺ أَنْ يُفْطِرُوْا، وَأَنْ يَخْرُجُوْا إِلَى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ(٢).

الشرح:

راوي الحديث:

أبو عمير: هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وكان أكبر أولاد أنس بن مالك.

شرح ألفاظ الحديثين:

قوله: «تراءى»، وهو تفاعل من الرؤية، والمفاعلة تكون من اثنين فأكثر.

وقال في "النهاية": «أي تكلفوا النظر إليه هل ترونه أم لا». اهـ

---

(١) أخرجه أبو داود، رقم (٢٣٤٢).

(٢) رواه أبو داود (١١٥٧)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وأحمد (٥/ ٥٨)، والدارقطني (٢٣٣)، والبيهقي (٣،٣١٦)، وقال: هذا إسناد صحيح، وتبعه الحافظ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "بلوغ المرام"، وقال الدارقطني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «إسناد حسن ثابت». اهـ قاله الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "الإرواء".

✍ اختلاف العلماء:

اختلف العلماء: هل يُقبل شهادةُ واحدٍ أم لا؟ على أقوال:

القول الأول: أن المُعتبَر عند الصوم والإفطار شهادة اثنين، وهو قول عثمان بن عفان، ومالك والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، وهو رواية غير مشهورة عن أحمد وإسحاق، وابن قدامة.

واستدلوا بأدلة كثيرة:

١) حديث الباب، أعنى: حديث أبي عمير بن أنس بن مالك.

٢) ما أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٢١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ، وَسَاءَلْتُهُمْ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «**صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا**».

ضعيف[1].

ووجه استدلالهم: قالوا: لأن مفهوم الحديث يدل على أنه لايكتفي شاهد واحد.

---

(١) وفي إسناده ضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس، وقد سقط حجاج ابن أرطأة من سند النسائي (٤/ ١٣٢)، وهو وهم من سعيد بن شبيب، كما ذكر ذلك الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" (١١/ ١٧٨)، وابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٢١٦). وله شواهد في "سنن أبي داود" (٢٨٣٨) والدارقطني (٢/ ١٧٨) يحسن به.

٣) وأخرج أبو داود في سننه من حديث الحارث بن الحاطب، قالَ: «عَهِدَ إلينا رسولُ الله ﷺ أن نَنْسُكَ لِلرؤيةِ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهدا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادتِهِمَا»،حديث صحيح.

٤) وأخرج أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه" عن ربْعى بن حِراش عن رجلٍ من أصحاب النبيَّ ﷺ، قال: اختلف الناسُ في آخر يومٍ من رمضانَ، فقدم أعرابيانِ فشهدا عندَ النبيَّ ﷺ بالله لأهلاَّ الهِلال[1] أمسِ عشيةً، فأمرَ رسولُ الله ﷺ الناسَ أن يُفْطِرُوا. زاد خلف في حديثه: «وأن يَغْدُوا إلى مُصَلَّاهُم». إسناده صحيح[2].

وقالوا أيضا: لأن الهلال من الأهلة، فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة؛ ولأنه إيجاب حق على الناس، فلم يجب إلا بشاهدين كسائر الحقوق؛ ولأن رواية الواحد معرضة للغلط، ولاسيما إن كان بين الناس والسماء مصحية، وربما يتهم في ذلك من إزالة الشبهة باثنين.

الجواب عن أدلتهم: وقد أجيب بأن أدلتهم لا تدل على ما استدلوا به إلا بطريق المفهوم وحديث ابن عمر، وابن عباس يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم؛ فيجب تقديم المنطوق، وهناك قاعدة «المنطوق مقدم على المفهوم».

---

(١) أي: رأياه، والهلال مفعول به منصوب.

(٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢٢٠٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢٤٨) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. وانظر تمام تخريجه في ت: "مسند أحمد" (١٨٨٢٤)، وإبهام صحابيه لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول، قال الإمام البيهقي: «وأصحاب النبي ﷺ كلهم ثقات، سواء سُمّوا أم لم يُسَموا». اهـ

قال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص١٤٦): «ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين، يعنى: حديث ابن عمر، وابن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا». اهـ

وقال أيضا رَحِمَهُ اللَّهُ: «وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد، فإن ذلك خبر عن دخول وقت الصيام؛ فاكتُفي فيه الشاهد الواحد، كالإخبار عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما». اهـ

قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: في "شرح العمدة": «المفهوم عارضه نصٌّ، والمنطوق مقدم على المفهوم؛ فإن المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعام مع الخاص، وكالقياس مع النص، وهذا يترك من غير نسخ، والنص لا يترك إلا بناسخ». اهـ

القول الثاني: أن المعتبر عند الصيام شهادة واحد، وعند الإفطار شهادة اثنين.

وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وهو أيضا قول أحمد، والشافعي، في أحد قوليه وابن المبارك. وهو ترجيح العلامة ابن باز، وابن عثيمين، والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم.

وحجتهم ما احتج به أرباب القول الأول: وأما عند الصوم، فاستدلوا حديث الباب؛ لأنه دليل على ذلك، سواء كان ذكرا أم أنثى، بشرط أن يكون مسلمًا، وهونص صريح؛ فيجب العمل بمقتضاه. وفي "تهذ يب الآثار" (٢/ ٧٢٦): أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه أجاز شهادة رجل في الهلال. وأخرج أبو داود (٢٣٤٠)، والنسائي(٢١١٣)، والترمذي (٦٩١)

وابن ما جه (١٦٥٢)، وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن أعرابيا شهد عند النبي ﷺ أنه رأى الهلال، فقبل النبي ﷺ شهادته بعد أن تأكد من إسلامه.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلاَلَ، قَالَ: «**أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ**»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «**يَا بِلاَلُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا**»[1]. رواه أبوداود والنسائي والترمذي.

قال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «والعملُ على هذا الحديث عند أكثرِ أهلِ العلم، قالوا: تُقبل شهادةُ رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة. قال إسحاق: «لا يُصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهلُ العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين». اهـ

وقال الشوكاني في "السيل الجرار": «ولا يخفاك أن مادل على اعتبار الشاهدين يدل على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم العدد، وما دل على صحة شهادة الواحد والعمل بها يدل بمنطوقه على العمل بشهادة الواحد، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم». اهـ

وقالوا أيضا: وهذ إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدمي، فقبل فيها قول الواحد.

---

(١) وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، ولكنه ضعيف والراجح إرساله، كما رجحه الحفاظ وجزم ذالك النسائي والترمذي. وعلته: روايـــة سماك عن عكرمة؛ لأنها مضطربة. قال الحا فظ: «وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بآخره فكان ربما يتلقّن». اهـ انظر: "نصب الراية" (٢/ ٤٤٣)، والتلخيص" (٢/ ٣٥٨)، و"الإرواء" (٩٠٧).

وقد أُجِيبَ عن أدلتهم: بأن حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الراجح أنه من مراسيل عكرمة، كما جزم بذلك النسائي والترمذي وأبوداود وغيرهم.

وأما حديث ابن عمر، فليس فيه أن النبي ﷺ أمر بالصيام لشهادة ابن عمر وحده، بل يحتمل أنه قد شهد غيره عند النبي ﷺ.

القول الثالث: أنه يُقبل قولٌ واحدٌ عند الصيام وعند الإفطار، وهو قول أبي ثور، وابن حزم، والشوكاني، وابن المنذر، ونسبه الخطابي إلى بعض أهل الحديث، كما في "معالم السنن" (٣/ ٢٢٩)، ومال إليه الصنعاني في "سبل السلام" (٤/ ١١٢)، واختاره الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ٢١٠). واستدلوا بحديث الباب، وحديث ابن عباس المذكور، وقاسوا عليه بشهادة الفطر.

❋ واختلف العلماء في شهادة هلال شوال على أقوال:

القول الأول: يكفي شاهدان، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك، واختاره ابن باز.

القول الثاني: يُقبل شاهد واحد، وهو قول ابن منذر وغيره.

وقال الإمام ابن المنذر في "الإقناع": «ويُقبل عَلَى رؤية هلال رمضان وهلال شوال شاهد واحد، كما يفطر المرء عند غروب الشمس، ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان مؤذن واحد». اهـ

٧- باب ما جاء في صوم يوم الشك

[١٥] عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَر، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

الشرح:

راوي الحديث:

هو أبوبكر، أو أبو العلاء صلة بن زفر العبسي الكوفي(٢)، من كبار التابعين وفضلائهم، مخرَّج له في الكتب كلها، يروي عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، توفي

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٣٤)، والترمذي: رقم (٦٨٦)، وابن ماجة: رقم (١٦٤٥)، وهو أيضا في "صحيح ابن حبان" (٣٥٨٥). وقال الدرقطني: «إسناده صحيح ورواته كلهم ثقات»، وصححه البيهقي والعراقي والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني، فقال في "صحيح أبي داود" (٧/ ٩٨): «حديث صحيح، صححه الترمذي، وابن حبّان، والدار قطني، والحاكم والذهبي». اهـ

ولكن الحافظ قال في "التغليق" (٣/ ١٤١): «وللحديث علة خفية ذكر الترمذي في "العلل" أن بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق قال حدثت عن صلة فذكره. اهـ

قال الشيخ محمد بن حزام رَحِمَهُ اللَّهُ في "فتح العلام" (٢/ ٥٥٣): «وللأثر طرق أخرى أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ١٥٩) عن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراس عن رجل قال: كنا عند عمار...الحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٢) من غير ذكر الرجل، وطريق عبد الرزاق أرجح، فالأثر عن عمار يحسن بمجموع الطريقين، ولكن موقوفا على عمار لا مرفوعا». اهـ

(٢) انظر ترجمته "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٥١٧)، و"تهذيب التهذيب" (٤/ ٤٣٧)، و"تاريخ بغداد" (٩/ ٣٩٥).

في زمن مصعب بن زبير، و(صِلَةٌ) بكسر الصاد المهملة وتخفيف اللام المفتوحة. و(زُفَر) بالزاي والفاء على وزن (عُمَر).

قال الحافظ في "الفتح": «وَوَهَمَ ابن حَزْمٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ، وَالمَعْرُوفُ أَنه ابن زُفَرَ، وَكَذَا وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ عِنْدَ جَمْعٍ مِمَّنْ وَصَّلَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَدْ وَصَّلَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيّ، وابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ». اهـ

وعمار بن ياسر: صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين، بدري قتل في صِفِّين سنة سبع وثلا ثين.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «فأتي بشاة مصلية»،** اسم مفعول من صَلَى على وزن (مَرْمِيَّة) أي: مَشْوِيَّة.

✍ **قوله: «فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ»،** أَي: اعْتَزَلَ.

✍ **قوله: «فَقَالَ»،** أَيْ: بَعْضُ الْقَوْمِ الَّذِي اعْتَزَلَ وَاحْتَرَزَ عَنْ أَكْلِهَا.

✍ **قوله: «إني صائم»،** وفي مصنف ابن أبي شيبة: «أَنَّ عَمَّارًا وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَاعْتَزَلَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: تَعَالَ فَكُلْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَتَعَالَ وَكُلْ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ». اهـ

✍ **قوله: «الذي يشك فيه الناس»**، مبني للجهول، أي: اليوم الذي لا يُعلم: هل يكون اليوم الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية. «وإِنَّمَا أَتَى بِالمَوْصُولِ وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمَ الشَّكِّ، مُبَالَغَةً فِي أَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ فِيهِ أَدْنَى شَكٍّ سَبَبٌ لِعِصْيَانِ صَاحِبِ الشَّرْعِ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ صَامَ يَوْمًا الشَّكُّ فِيهِ قَائِمٌ ثَابِتٌ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ﴾[1]، أَيِ: الَّذِينَ أُونِسَ مِنْهُمْ أَدْنَى ظُلْمٍ؛ فَكَيْفَ بِالظُّلْمِ المُسْتَمَرِّ عَلَيْهِ». قاله الطيبي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ولكن الذي وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ طُرُقِ الحديث بِلَفْظِ: «**يَوْمَ الشَّكِّ**».

✍ **قوله: «أبا القاسم»**، وهي كُنية نبينا ﷺ، وكُنِّي بأكبر أبنائه، ومن أوصافه: القاسم، كما في حديث: «**إنما أنا قاسم، والله معطي**».

قال الحافظ في "الفتح": «فَائِدَةُ تَخْصِيصِ ذِكْرِ هَذِهِ الْكُنْيَةِ: الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُقَسِّمُ بَيْنَ عِبَادِ الله أَحْكَامَهُ زَمَانًا وَمَكَانًا وَغَيْرَ ذَلِكَ». اهـ

قَالَ أيضا: «اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ يَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رأيه، فيكون من قبل المرفوع». اهـ

وَخَالَفَهُمُ الْجَوْهَرِيُّ المَالِكِيُّ، فَقَالَ: هُوَ مَوْقُوفٌ؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لَفْظًا، مَرْفُوعٌ حُكْمًا. **قال الإمام العراقي** في "شرح الترمذي": «جمع الصاغاني في تصنيف له "الأحاديث

(١) سورة هود (١١٣).

الموضوعة"، فذكر فيه حديث عمار المذكور، وما أدري ما وجه الحكم عليه بالوضع وليس في إسناده من يتهم بالكذب، وكلهم ثقات». اهـ

✍ **قوله: «يشك فيه الناس..»، اعلم أن الشك:** هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، فإن ترجح أحدهما، فإنه يُسَمَّى ظنًّا، والمرجوحُ وهمًا هذا عند الأصوليين. **وأما الفقهاء:** فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين؛ فيشمل الثلاثة: الظنَّ، والوهمَّ، والشكَّ، على السواء، والموجود هنا: الشك، والمراد بيوم الشك -على قول الجمهور- يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل كاالغيم، أوقتر بمعنى غبار أوقتاما، فلم يُر الهلال ليلة الثلا ثين، فهذا يسمى يوم الشك؛ لأنه يحتمل أنه من تمام شعبان، ويحتمل أنه من رمضان، وهو مشكوك فيه، وهو قول ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الهادي، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم من أهل العلم.

❋ **اختلاف العلماء:**

واختلف العلماء في صيام يوم الشك: قال بعض أهل العلم: لا يجوز صومها، بل هو حرام. **وقيل:** يجوز صومها، بل هو واجب. **وقيل:** صومها مباح. **وقيل:** مكروه.

والراجح: أنه لا يجوز صوم يوم الشك؛ لقوله ﷺ: «**فإن غُبِّي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين**»، فهو نصٌّ صريح على ذلك، ولأن الأصل واليقين بقاء شعبان، وعدم دخول شهر رمضان، وخرُوجه شكٌّ، وهناك قاعدة تقول: «الأصل بقاء ما كان على ما كان».

قال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ، فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ». اهـ

قال الشوكاني في "نيل لأوطار": «وقد استدل بهذا الحديث على تحريم صيام يوم الشك». اهـ

قال الإمام النووي: «وبه قال مالك والشافعي والجمهور، وحكي الحافظ في "الفتح" عن مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان، ويجوز عما سوى ذلك، واختاره ابن تيمية في "الفتاوى" (٢٥/ ٩٧)، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن القيم في "الهدي" (٢/ ٣٧)، ورَدَّ قول من قال غير الجمهور». اهـ

قال حافظ المغرب أبو عمر: «وروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، النهي عن صوم يوم الشك مطلقًا، وروي أيضا من ذلك سعيد بن المسيب، وأبي وائل، والشعبي، والنخعي، وعكرمة، وابن سيرين». اهـ

قال الإمام مالك: «كان أهل العلم ينهون عن صوم يوم الشك». اهـ

قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «لا يجب صوم رمضان حتى يستيقن بدخوله ولا يصام يوم الشك، على أنه من رمضان». اهـ

قال الشوكاني في "السيل الجرار" بعد ما ذكر حديث: «**فإن غم عليكم فاكملوا**»، فهذا بمجرده يدل على المنع من صوم يوم الشك، فكيف وقدا انضم إلي ذلك ما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من نهية ﷺ لأمته عن أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومين، فإذا لم يكن هذا نهيا عن صوم يوم الشك، فلسنا ممن يفهم كلام العرب، ولا ممن يدري بواضحه فضلا عن غامضه، ثم انضم إلى ذلك حديث عمار، بلفظ: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». اهـ

وذهب جماهير أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: إلى أن اليوم الذي ليس فيه منظر هلاله ما يمنع الرؤية لا يُسمَّى يوم شك، وإنما يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال مانع كما تقدم. **قال ابن قدامة** في "المغني": «وهو رواية عن أحمد، وقول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة، ومالك والشافعي وأتباعهم». اهـ

قال صاحب "فتح المجيد": «وهو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب». اهـ

وكذا هو قول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والمفتي الأول محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم ، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم، والعلامة السعدي رحمهم الله أجمعين.

والراجح -والله أعلم- قول الجمهور لوجوه عدة:

١) أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، كما تقدم في القاعدة المذكورة.

٢) النهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين.

٣) الأحاديث الصحيحة الصريحة، بالنهي عن صيامه.

٤) أدلتهم كثيرة قوية جدًّا، منها: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين**».

قال ابن القيم في "الزاد": «وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِلَّا بِرُؤْيَةٍ مُحَقَّقَةٍ، أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، كَمَا صَامَ بِشَهَادَةِ ابْنِ عُمَرَ، وَصَامَ مَرَّةً بِشَهَادَةِ أَعْرَابِيٍّ، وَاعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِهِمَا، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمَا لَفْظَ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إِخْبَارًا، فَقَدِ اكْتَفَى فِي رَمَضَانَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَ شَهَادَةً، فَلَمْ يُكَلِّفِ الشَّاهِدَ لَفْظَ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُؤْيَةٌ وَلَا شَهَادَةٌ أَكْمَلَ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وكَانَ إِذَا حَالَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَيْمٌ أَوْ سَحَابٌ أَكْمَلَ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْإِغْمَامِ وَلَا أَمَرَ بِهِ، بَلْ أَمَرَ بِأَنْ تُكَمَّلَ عِدَّةُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ إِذَا غُمَّ، وَكَانَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ، فَهَذَا فِعْلُهُ وَهَذَا أَمْرُهُ». اهـ

قال العلامة البسام في "التوضيح" (٢/ ٥٤٤): «وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وهذا القول هو اختيار الدعوة السلفية». اهـ

قال ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ: «وممن روي عنه كراهة يوم الشك عمر بن الخطاب، وعلي، وعمار، وابن مسعود، وحذيفة وابن عباس، وأبوهريرة، وأنس بن مالك... والحاصل: أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحجة ما جاءنا عن الشارع فقد عرفته». اهـ وقد جاء عن الشارع هذا الحديث -أي حديث عمار- وهو يدل على التحريم، ولم يبق إذًا إلا التسليم.

والحاصل: أنه يجب فطر يوم الشك، وتفسير الحديث بالحديث أولى، وأما فعل ابن عمر فقد خالف نصًّا، وقول الصحابي إذا خالف نصا يُرَدُّ، وهذا اجتهاد منه، وقد يخطئ ويصيب. **وأيضا:** لابن عمر فعاليات كثيرة، انفرد بها عن الصحابة، كما ذكره ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ.



٨- باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية

[١٦] عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ الله بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ؛ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكَمِّلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ[(١)].

الشرح:

راوي الحديث:

هو كُرَيب مولى أم الفضل، **وأم الفضل**: امرأة العباس، وأم عبد الله بن عباس.

شرح ألفاظ الحديث:

قوله: «وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ»، هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ مِنَ اسْتَهَلَّ: أي ظهر.

واعلم أن اختلاف المطالع من الأمور التي علمت بالضرورة حسًّا وعقلًا، ولم يخالف فيها أحد؛ لأنها من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، وقد توافقت الشرع والنقل على ذلك، كما توافقا في أمور كثيرة من الأحكام. ولذا قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: «تختلف المطالع

(١) أخرجه مسلم: رقم (٢٥٢٨).

باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو القول الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد». اهـ

❋ اختلاف العلماء:

اختلف أهل العلم فيمن رأى الهلال ببلد من البلدان، هل يجب الصيام أو الإفطار على عموم المسلمين، أو أن لكل بلد رؤيتهم؟إلى أقوال ثمانية[1]، ومن أهمها:

القول الأول: أنه يلزم بالجميع الصوم،وهو قول جمهور أهل العلم، كأبي حنيفة، وأحمد، ومالك، والليث، وَحَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ، واختاره ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى"، والشوكاني، وصديق حسن خان، والألباني، وابن باز رحمهم الله أجمعين.

واستدلوا بأدلة كثيرة منها:

١) قوله ﷺ: «**إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا**»، وقالو: الخطاب عام للمسلمين، ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ١٩٤): «وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ نَاحِيَةٍ عَلَى جِهَةِ الِانْفِرَادِ، بَلْ هُوَ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى لُزُومِ رُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ أَظْهَرُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ، فَقَدْ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ؛ فَيَلْزَمُ غَيْرَهُمْ مَا لَزِمَهُمْ». اهـ

---

(١) راجع للفائـــدة: "إطلاع أرباب الكمال علي ما في رسـالة الجلال في الهلال من الاختلال" للعلامة الشـوكاني و"الروضة الندية" (١/ ٢٢٤) للعلامة صديق حسن خان.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ١٦٥): «وَعَدَمُ عَمَلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ، مَعَ عَدَمِ الْبُعْدِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعَهُ الِاخْتِلَافُ فِي عَمَلٍ بِالِاجْتِهَادِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَلَوْ سَلِمَ عَدَمُ لُزُومِ التَّقْيِيدِ بِالْعَقْلِ فَلَا يَشُكُّ عَالِمٌ أَنَّ الْأَدِلَّةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ أَهْلَ الْأَقْطَارِ يَعْمَلُ بَعْضُهُمْ بِخَبَرِ بَعْضٍ وَشَهَادَتُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ». اهـ

قال العلامة الألباني في"تمام المنة": «والصواب قول الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وصديق حسن خان، ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني منها: أن يقال: إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده، ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم، وبذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال ابن تيمية في "الفتاوى": (٢٥/ ١٥٧). اهـ

وقالوا أيضا: وهي أقرب إلى اتحاد المسلمين واتحاد كلمتهم، وهذا من مقاصد الشريعة.

وقد قال نجيب المطيعي -في رد هذا القول-: «إِنَّهُ مخالِفٌ للمعقول والمنقول، وأما مخالفته للمعقول فلما علم من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، وأما مخالفته للمنقول، فلأنه مخالف لحد يث كريب في صحيح مسلم». اهـ

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على خلافه، فقال: «أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد، كخراسان والأندلس». قال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٠٣):

«فإنه قد حكى ابن عبد البر أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه[١]، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يُعتبر». اهـ

فقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ١٦٥): «وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَةُ فِيمَا بَعُدَ مِنْ الْبُلْدَانِ، كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدَلُسِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَتِمُّ، وَالْمُخَالِفُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ». اهـ

القول الثاني: لكل أهل بلد رؤيتهم[٢]، وهو قول ابن عباس، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعكرمة، ومذهب إسحاق بن رهويه، كما حكاه عنهم ابن المنذر والخطابي، والشافعي، وقول عن أحمد، واختاره ابن عبد البر في "التمهيد"، والنووي وغيرهم؛ ولذا ترجم في "صحيح مسلم": «**بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ**»، وكذا ابن تيمية في "الإختيارات"، وهو ترجيح ابن عثيمين، ومقبل ابن هادي رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ.

---

(١) **فائـــدة:** واعلم أن المراد باتفاق المطالع: أن يكون غروب الشمس و الكوكب، وطلوعها في المحلين في وقت واحد، فإن طلع أو غرب شيء من ذلك، في أحد المحلين في وقت قبل الآخر أو بعده فمختلف، والشك في اختلافها كتحققه، إذ الأصل عدم الوجوب مالم يبن اتفاقها. انظر "شرح المقدمة الحضرمية" (٥٤٣).

(٢) وقـــد أجيب بهذا القول بأجوبة متعددة. انظر "مجموع الفتاوي" (٢٥/ ١٠٣)، و"تمام المنة" (ص٣٩٨)، و"كتاب الصيام" لابن تيمية (١/ ١٧٤)، ونحوهم.

واستدلوا بأدلة منها:

١) قوله سبحانه: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾[1]، وقالوا: إنما أوجب الله الصوم على من شاهده، ولا يقال للذين لا يوافقون من شاهده في المطالع، أنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما.

٢) حديث: «**صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته**»، فعلّل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع، لايقال: إنه رآه حيقيقة ولاحكما.

٣) حديث الباب، وقالو: إن الخطاب في الحديث نسبي، وعلق الحكم بالسبب وهو الرؤية، وقد توجد في بلد، وقد لا توجد في بلد آخر، فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وُجِد عندهم الهلال، وأما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم.

قال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ -بعد ذكر حديث كريب-: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم». اهـ

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "النَّيْلِ" -بَعْدَ نَقْلِ الْأَقْوَالِ في المسألة-: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُجَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَرْفُوعِ من رواية بن عَبَّاسٍ لَا فِي اجْتِهَادِهِ الَّذِي فَهِمَ عَنْهُ النَّاسُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ». اهـ

قال الإمام النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "شرح مسلم" (٨/ ١٩٧): «وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَعُمُّ النَّاسَ، بَلْ تَخْتَصُّ بِمَنْ قَرُبَ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة..وَقَالَ بَعْضُ

(١) سورة البقرة (١٨٥).

أَصْحَابِنَا: تَعُمُّ الرُّؤْيَةُ فِي مَوْضِعٍ جَمِيعَ أَهْلِ الْأَرْضِ؛ فَعَلَى هَذَا نَقُولُ، إِنَّمَا لَمْ يعمل ابن عَبَّاسٍ بِخَبَرِ كُرَيْبٍ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ؛ فَلَا تَثْبُتُ بِوَاحِدٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ لِهَذَا، وَإِنَّمَا رَدَّهُ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي حَقِّ الْبَعِيدِ». اهـ

القول الثالث: لزم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع، وهو قول ابن الماجشون.

قال العلامة ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وعمل الناس اليوم على هذا، وهو من ناحية الاجتماعية قول قوي». اهـ



٩- باب النية في الصوم

النية لغةً: القصد والإرادة، **قال البيضاوي:** «النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لفرض من جلب نفع أو دفع ضر».اهـ **شرعا:** العزم على فعل العبادة، تَقَرُّبًا إلى الله تعالى.

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص١٥): «وَالنِّيَّةُ فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ تَقَعُ بِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِمَعْنَى تَمْيِيزِ الْعِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، كَتَمْيِيزِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَثَلًا، وَتَمْيِيزِ صِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ صِيَامِ غَيْرِهِ، أَوْ تَمْيِيزِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْعَادَاتِ، كَتَمْيِيزِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ غُسْلِ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ النِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تُوجَدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ. وَالمَعْنَى الثَّانِي: بِمَعْنَى تَمْيِيزِ المَقْصُودِ بِالْعَمَلِ، وَهَلْ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَمْ غَيْرُهُ، أَمِ اللهُ وَغَيْرُهُ». اهـ

محل النية: واعلم أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، قال في "شرح الإقناع": «والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدًا فقد نوى، ويكفي الأكل والشرب بنية الصوم». اهـ

فقال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوي" (٢٢/ ٢١٨): «والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع، فهو جاهل ضال يستحق التعزير..». اهـ

النص:

[١٧] عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ(١).

الشرح:

راوية الحديث:

حفصة بنت عمر: هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب إحدى زوجات الرسول ﷺ، وابنة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وشقيقة الصحابي عبد الله بن عمر. أسلمت حفصة في مكة، ثم هاجرت مع زوجها الأول خنيس بن حذافة السهمي إلى المدينة المنورة، ثم تزوجها النبي محمد بعد وفاة زوجها الأول إثر جروح أصابته في غزوة احد.

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٤٥٤)، والترمذي: رقم (٧٣٠)، والنسائي: رقم (٢٣٣١)، وابن ماجة: رقم (١٧٠٠). وصححه بن خزيمة والحاكم وابن حبان، والألباني في "الإرواء الغليل" (٩١٤).

ورجح بعض العلماء وقفه منهم: البخاري وأبوداود، والنسائي، والدار قطني، والترمذي، وأبو حاتم، والبيهقي، وجاء موقوفا على حفصة وعلى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

ورجح بعضهم رفعه منهم: ابن حزم، وابن خزيمة، والنووي، وابن حبان، والخطابي، وعبد الحق، وابن الجوزي، والشوكاني، قال البيهقي والدار قطني: رواته ثقات وقوّاه ابن حزم. قال النووي في "المجموع" (٦/ ٤٨٩)، رُوي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا. اهـ وقال أيضا: «وإسناده صحيح في كثير من الطرق، فيعتمد عليه، فأن الثقة الواصل له مرفوعًا معه زيادة علم فيجب قبولها». اهـ

راجع: "التلخيص الحبير"(٢/ ١٨٨)، و"نصب الراية" (٢/ ٤٣٣)، و"فتح الباري" (٤/ ١٤٢)، و"الإرواء" (٤/ ٢٥)، رقم(٩١٤)، وتحقيق "مسند أحمد" (٤٤/ ٥٣) ط: الرسالة.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله:** «**مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ**»، بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أي: من لم ينويه من الليل، فلا صيام له، يقال: بيَّت فلان الأمر، أي: دبَّره بليل.

وفي رواية «**يُبَيَّت**»، بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَيْ: لَمْ يَنْوِهِ وَيَجْزِمْ بِهِ فَيَقْطَعَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ، وَهُوَ اللَّيْلُ.

✍ **قوله:** «**فلا صيام له**»، هو نفي للوجود الشرعي، فإن الصيام لابد من أن يشتمل النهار كله.

قال الترمذي عقب هذا الحديث: «وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضائه، أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد، وإسحاق». اهـ

واعلم أن الصيام من العبادات، وأنه لابد فيه من نية كسائر العبادات، سواء كان فرضًا أو تطوعًا، كما في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**إنما الأعمال بالنيات**»، وهو قول جمهور العلماء، بل نقل ابن قدامة الإجماع في ذلك كما في "المغني" (٣/ ٧). وقال في "الشرح الكبير": «وذلك بالإجماع». اهـ

وقال ابن تيمية: «اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها، كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية». اهـ

والصواب: وجود الخلاف فقد ذهب الزهري وعطاء، وزفر ومجاهد إلى أن الصوم إن كان متعينا لا يفتقر إلى نية، وَاحْتَجَّ زُفَرُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ غَيْرُ صَوْمِ رَمَضَانَ لِتَعَيُّنِهِ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ مِعْيَارٌ لَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا صَوْمٌ وَاحِدٌ، فقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ: يَلْزَمُ قَائِلَ هَذَا أَنْ يُصَحِّحَ صَوْمَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ لِوُجُودِ الْإِمْسَاكِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ فَإِنِ الْتَزَمَهُ كَانَ مُسْتَشْنَعًا، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَلْزَمُهُ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا إِلَّا قَدْرُهَا فَصَلَّى حِينَئِذٍ تَطَوُّعًا أَنه يُجزئهُ عَن الْفَرْض». اهـ

❋ **تنبيه:** قال في "المجموع" (٦/ ٣٠٠): «قال الماوردي: فأما صوم النذر والكفارة فيُشترط له النية بإجماع المسلمين». اهـ

قال ابن المنذر في "الإشراف" (٣/ ١١٥): «وأجمع أهل العلم على أن من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان فصام أن صيامه تام». اهـ

❋ **اختلاف العلماء:**

اختلف أهل العلم: هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله، أو لابد لكل صوم يوم من نية خاصة؟ فيه أقوال:

القول الأول: أنه يكفي صوم شهر رمضان بنية واحدة تكون في أول الشهر، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وهو قول المالكية ورواية عن أحمد، ورواية عن إسحاق، واختاره أبو الوفاء ابن عقيل، وابن تيمية، وابن عثيمين، والبسام.

واستدلوا على ذلك: بما في "الصحيحين" من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**إنما الأعمال بالنيات**»، وهذا قد نوى جميع الشهر ورمضان بمنزلة عبادة واحدة، فتكفيه نية واحدة، كالحج وركعات الصلاة.

القول الثاني: يفتفر كل يوم بنية خاصة بها، وعلَّلوا في ذلك؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، بدليل أنه لا يُفسد صيام يوم من الأيام بفساد يوم آخر، بخلاف أعمال الحج، وركعات الصلاة.

وهو قول الجمهور، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه، والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن إسحاق، **قال أبو بكر:** لا يجزيه حتى ينوي في كل ليلة أنه صائم إلى الغد، واختاره ابن حزم واللجنة الدائمة.

قال البسام رَحِمَهُ اللَّهُ في "التوضيح": «وتظهر النتيجة فيما لو نام مكلف في رمضان أو صيام كفارة، وذلك قبل الغروب إلى ما بعد الصبح فعلى القول الأول يصح صومه، وعلى الثاني لا يصح؛ لأنه لم يبيت نية الصوم الواجب من الليل والقول الأول أرجح». اهـ

✍ **قوله: «من لم يبيت الصيام»**، وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب تبييت النية في الفرض من الليل، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ومالك، واستدلوا بحديث الباب، وحديث: «**إنما الأعمال بالنيات**»، ورجحه ابن قدامة، والنووي، وابن تيمية، والصنعاني، والشوكاني.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح النية قبل الزوال في صوم رمضان والنذر المعين.

واستدلوا بقوله ﷺ في يوم عاشوراء: من حديث سلمة بن الأكوع، والربيع بنت معوذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «**من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فليتم بقية يومه**»، متفق عليه.

قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٤٧): «وَأَبْعَدَ مَنْ خَصَّهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِصِيَامِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ، وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ تَفْرِقَةُ الطَّحَاوِيِّ بَيْنَ صَوْمِ الْفَرْضِ إِذَا كَانَ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، كعاشوراء فتجزئ النِّيَّةُ فِي النَّهَارِ أَوْ لا، فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ كَرَمَضَانَ؛ فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَبَين صَوْمِ التَّطَوُّعِ، فيجزئ فِي اللَّيْلِ، وَفِي النَّهَارِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِأَنَّهُ كَلَامٌ غَثٌّ لَا أَصْلَ لَهُ».اهـ

وقد أجاب ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ والشوكاني في "النيل": «ما استدل به أبو حنيفة: بأن النية إنما تصح في نهار عاشوراء، لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، ولكونه ابتدء وجوبه من النهار، ولم يكن واجبا عليهم من الليل، بخلاف صوم رمضان». اهـ

قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٠١): «وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْ حَدِيثِ عَاشُورَاءَ بِجَوَابَيْنِ: **أَحَدُهُمَا:** أَنَّهُ لَمْ يكن واجبًا، وإنما كان تطوعا متأكدًا شديدَ التَّأْكِيدِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ كَانَ فَرْضًا فَكَانَ ابْتِدَاءُ فَرْضِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ حِينِ بَلَغَهُمْ، وَلَمْ يخاطبوا بما قبله، كأهل القبلة فِي اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنَّ اسْتِقْبَالَهَا بَلَغَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَاسْتَدَارُوا وَهُمْ فِيهَا مِنْ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، وَأَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ، حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ الْحُكْمُ إِلَّا حِينَئِذٍ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ قَدْ سَبَقَ قَبْلَ هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ، وَيَصِيرُ هَذَا كَمَنْ اصبح بلا نية، ثم نذر في أثناء النَّهَارِ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ».

✍ النص:

[١٨] وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «بَعَثَ رَسُوْلُ الله ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ رواي الحديث:

سلمة بن الأكوع: هو سلمة بن عمرو بن الأكوع بن سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي، يكنى أبا مسلم، وقيل: أبو إياس، وهو أحد من بايع تحت الشجرة، وكان من فرسان الصحابةومن علمائهم، وكان شجاعًا راميًا سخيًّا فاضلًا، توفي بالمدينة وقد جاوز السبعين.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «رجلًا»**، وفي رِوَايَةٍ: «قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ»، قال الحافظ: «وَاسْمُ هَذَا الرَّجُلِ: هِنْدُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ الْأَسْلَمِيُّ». اهـ

قال الحافظ في "الفتح": «وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ سَلَمَةَ هَذَا عَلَى صِحَّةِ الصِّيَامِ لِمَنْ لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ، سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِالصَّوْمِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٥)، ومسلم: رقم (٢٦٦٨).

لَا تُشْتَرَطُ مِنَ اللَّيْلِ. وَأُجِيبُ: بِأَنَّ ذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ صِيَامَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا، وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ كَانَ فَرْضًا فَقَدْ نُسِخَ بِلَا رَيْبٍ، فَنُسِخَ حُكْمُهُ وَشَرَائِطُهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «**وَمَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ**»، وَمَنْ لَا يَشْتَرِطُ النِّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ لَا يُجِيزُ صِيَامَ مَنْ أَكَلَ مِنَ النَّهَارِ، وَصَرَّحَ بن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ تَرْكَ التَّبْيِيتِ لِصَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ خَصَائِصِ عَاشُورَاءَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ حُكْمَهُ بَاقٍ فَالْأَمْرُ بِالْإِمْسَاكِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِجْزَاءَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِالْإِمْسَاكِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، كَمَا يُؤْمَرُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا، وَكَمَا يُؤْمَرُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ، ثُمَّ رَأَى الْهِلَالَ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي أَمْرَهُمْ بِالْقَضَاءِ». اهـ

وفي الحديث دلالة على أنه إذا قامت البينة، بعد طلوع الفجر أو أثناء النهار، بدخول رمضان برؤية الهلال في اللَّيلة الماضية، وجب الإمساك عن المفطرات بقية اليوم، لكونه يومًا من رمضان، فيجب احترامه، ويجب أيضًا قضاء ذلك اليوم، على القول الراجح؛ لأن الخطأ إنما يرفع الإثم، ولا يفيد براءة الذمة من الواجب المتروك، ولأنه هو الأحوط لهذه العبادة العظيمة.

وقال بعض أهل العلم: يجب الإمساك، ولا يجب القضاء؛ قياسًا للمخطئ على الناسي، وقد ثبت في الشرع أن الناسي لا قضاء عليه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

وقد أجيب عن ذلك أن يقال: بأن ذلك قياس مع الفارق؛ لأن المخطئ هنا تارك لواجب كتبيت النية، والناسي هنا فاعل لمحظور، فهما سواء في عدم الإثم، ولكن المأمور

يجب استدراكه لتبرأ الذِّمة، كما لو نسي النية من اللَّيل، بخلاف المنهيات، ولا فرق بين الخطأ والنسيان في هذا، ولم يفرق الشافعية بين الخطأ والنسيان في فعل المفطرات؛ لأن كل منهما حينئذ متعلق بفعل المحظور. **وأيضا:** هَبْ أنَّ الامساك ركن أيضًا، فالجواب عن ذلك، أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة في كتب الفقه.

❋ **تنبيه:** قال ابن الجوزي في "كشف المشكل" (٢/ ٢٩٧): «اعلم أن صوم بعض النهار ليس بصوم، غير أن الإمساك لاحترام الوقت، وبيان تعظيمه». اهـ

❋ ❋

١٠- باب فضل السحور والحث عليه

أي: على السحور، والأحاديث الواردة في فضائل السحور كثيرة جدًّا، منها ما ذكره المصنف -حفظه الله- ومنها ما لم يذكره لكثرتها، وفي الباب عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند الطبراني، وصححه الألباني، وعن عرباض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أبي داود والنسائي، وصححه الألباني، وعن سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند الطبراني، وصححه الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ، وغيرهم من الأحاديث الكثيرة.

❁ **فائدة:** الأحاديث الواردة بالأمر بالتسحر والحث عليه وتأخيره، وتعجيل الفطر متواترة، حكاها الطحاوي وغيره.

❁ ❁

✍ النص:

[١٩] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: «تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ[(١)] بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[(٢)].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «تسحروا»، وبوَّب ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ١٣): «باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد، لا أمر فرض وإيجاب لكون تاركه عاصيا بتركه»، فذكر حديث الباب. اهـ

قال الصنعاني في "سبل السلام": «وَظَاهِرُ الْأَمْرِ وُجُوبُ التَّسَحُّرِ، وَلَكِنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ إلَى النَّدْبِ مَا ثَبَتَ مِنْ مُوَاصَلَتِهِ ﷺ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ التَّسَحُّرَ مَنْدُوبٌ». اهـ وكذا نقله ابن قدامة في "المغنى" (٤/ ٤٣٣)، والقاضي عياض رحمهم الله.

فقال الإمام ابن المنذر في "الإشراف": «هذا أمر ندب لا أمر الفرض، وأجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب، لا إثم على من تركه». اهـ

---

(١) السحور: بفتح السين اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. قاله العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري".

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٤)، ومسلم: رقم (٢٥٤٩).

✍ **قوله: «فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»**، هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَبِضَمِّهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَرَكَةِ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ، فَيُنَاسِبُ الضَّمُّ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى التَّسَحُّرِ.

قال ابن الأثير في "النهاية": «السحور بالفتح اسْمُ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَبِالضَّمِّ المصدر والفعل نفسه، وأكثرها مَا يُرْوَى بَالْفَتْحِ. وَقِيلَ: إِنَّ الصَّوَابُ بِالضَّمِّ؛ لِأَنَّهُ بِالْفَتْحِ الطَّعَامُ وَالْبَرَكَةُ وَالْأَجْرُ وَالثَّوَابُ فِي الْفِعْلِ لَا فِي الطَّعَامِ». اهـ

قال النووي: «فالمفتوح اسم للمأكول والمضموم اسم للفعل وكلاهما صحيح هنا».اهـ

✍ **قوله: «بَرَكَةٌ»**، بفتحتين والبركة هي النماء والزيادة، فإن قلنا: المراد بالبركة التقَوِّي عَلَى الصّيام وَيُنَشِّطُ لَهُ، وَيُخَفِّفُ الْمَشَقَّةَ فِيهِ، فَيُنَاسِبُ الْفَتْحَ؛ لِأَنَّهُ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ، وإن قلنا المراد بها ما يحصل من الأجر والثواب فبا الضم؛ لأنه مصدر بمعنى التسحر». اهـ

قال ابن دقيق العيد في "إحكام الإحكام": «وَالْبَرَكَةُ مُحْتَمَلَةٌ؛ لِأَنْ تُضَافَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفِعْلِ وَالْمُتَسَحَّرِ بِهِ مَعًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ حَمْلِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، بَلْ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ فِي لَفْظِ (فِي)». اهـ

❋ **وللسحور أسماء كثيرة منها:**

السحور، والفلاح، والغداء المبارك؛ كما جاء في سنن أبي داود من حديث عرباض وفيه: «**هلم إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ**»، وَالْغَدَاءُ مَأْكُولُ الصَّبَاحِ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : «إِنَّمَا سَمَّاهُ غَدَاءً؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، فَكَأَنْ قَدْ تَغَدَّى، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: غَدَا فُلَانٌ لِحَاجَتِهِ، إِذَا بَكَّرَ فِيهَا، وَذَلِكَ مِنْ لَدُنْ وَقْتِ السُّحُورِ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ». اهـ

وأما تسميتها بالفلاح، فلما أخرجه الترمذي في "سننه" من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه: «... فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الفَلَاحَ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا الفَلَاحُ. قَالَ: «**السُّحُورُ**».

قَالَ الْقَاضِي: «الْفَلَاحُ الْفَوْزُ بِالْبُغْيَةِ سُمِّيَ السُّحُورُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعِينُ عَلَى إِتْمَامِ الصَّوْمِ، وَهُوَ الْفَوْزُ بِمَا كَسَبَهُ وَنَوَاهُ، وَالْمُوجِبُ لِلْفَلَاحِ فِي الْآخِرَةِ». اهـ

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: «وأَصْلُ الْفَلَاحِ الْبَقَاءُ، وَسُمِّيَ السُّحُورُ فَلَاحًا إِذَا كَانَ سَبَبًا لِبَقَاءِ الصَّوْمِ وَمُعِينًا عَلَيْهِ». اهـ

✍ حكم السحور:

قَالَ القَاضِي عِيَاض: «أجمع الْفُقَهَاء على أَن السّحُور مَنْدُوب إِلَيْهِ لَيْسَ بِوَاجِب». اهـ

✍ الحكمة في تسحّر السحور:

وَالصحيح أَنَّ الْبَرَكَةَ فِي السُّحُورِ كثيرة جدًّا، ذكرها ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"، والحافظ في "الفتح"، ومنها:

١) اتِّبَاعُ السُّنَّةِ.

٢) مُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

٣) التَّقَوِّي بِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ.

٤) الزِّيَادَةُ فِي النَّشَاطِ.

٥) مُدَافَعَةُ سُوءِ الْخُلُقِ الَّذِي يُثِيرُهُ الْجُوعُ.

٦) التَّسَبُّبُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ إِذْ ذَاكَ، أَوْ يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَلَى الْأَكْلِ.

٧) التَّسَبُّبُ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَقْتَ مَظِنَّةِ الْإِجَابَةِ.

٨) تَدَارُكُ نِيَّةِ الصَّوْمِ لِمَنْ أَغْفَلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

قال الشيخ البسام في "تيسير العلام" (٢/ ٤٣٦): «يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم، وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون: بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب، بل بامتثال أمر الله تعالى». اهـ

قال ابن الملقن في "الإعلام" (٥/ ١٩٣): «وادعى بعض الصوفية أن معنى الصوم وحكمه إنما هو كسر شهوة البطن والفرج...». اهـ

✍ بم تحصل السحور؟

قال الحافظ في "الفتح": «يَحْصُلُ السُّحُورُ بِأَقَلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ المَرْءُ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ، وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا الحَدِيثَ أَحْمَدُ (٣/ ١٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: «**السُّحُورُ بَرَكَةٌ؛ فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ**»». وهو ضعيف[1]. اهـ

قال ابن تيمية في "شرح العمدة" (١/ ٥٢٠): «والأشبه إن قدر على الأكل فهو السنة». اهـ



(١) حديث ضعيف، وفيه رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن كثير، وله طرق أخرى عند أحمد (٣/ ٤٤)، وفي إسناده: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه ويشهد لأوله حديث الباب، ويشهد لوسطه أي: «ولو أن يجرع...»، وحديث عبدالله بن عمرو بن عاص عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي سنده عمران القطان، وهو ضعيف.

✍ النص:

[٢٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ: أَكْلَةُ السَّحَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).

[٢١] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: «إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا؛ فَلَا تَدَعُوْهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(٢).

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

عمرو بن العاص: هو عمرو بن العاص بن وائل السّهمي، ولد في مكّة، وقد كانت بداية إسلام عمرو بن العاص في السنة الثامنة للهجرة، وكان من دهاة العرب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كما قاله الشعبي.

❋ شرح ألفاظ الحديثين:

✍ **قوله: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا»،** الْفَصْلُ بِمَعْنَى الْفَاصِلِ، وَ(مَا) مَوْصُولَةٌ، وَإِضَافَتُهُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، أَيِ: الْفَارِقُ الَّذِي بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ

(١) أخرجه مسلم: رقم (٢٥٥٠).

(٢) رواه النسائي: رقم (٢١٨٠)، وصححه العلامة الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ في "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين".

الْكِتَابِ. قالَهُ فِي "فَتْحِ الودود". وقال علي القارىء: «(مَا) زَائِدَةٌ أُضِيفَ إِلَيْهَا الْفَصْلُ بِمَعْنَى الْفَرْقِ.

✍ **قوله: «أَكْلَةُ السَّحَرِ»**، بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَكْلِ، كَالْغَدْوَةِ وَالْعَشْوَةِ، وَإِنْ كَثُرَ الْمَأْكُولُ فِيهَا، وقالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: الْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ: اللُّقْمَةُ.

قال أيضا في "شرح مسلم" (٨/ ٢٠٧): «وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالضَّمِّ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ رِوَايَةَ أَهْلِ بِلَادِهِمْ فِيهَا بِالضَّمِّ، قَالَ: وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ هُنَا». اهـ

وَفِي الْقَامُوسِ: السَّحَرُ هُوَ قُبَيْلُ الصُّبْحِ، وَفِي "الْكَشَّافِ" هُوَ السُّدُسُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ.

وَقِيلَ: وَقْتُهُ يَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: «مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحَرِ، وَفِيهِ إِعْلَامٌ بِأَنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِذَا نَامُوا بَعْدَ الْإِفْطَارِ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ مُعَاوَدَةُ الْأَكْلِ والشرب إلى وقت الفجر، بقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾[1]. اهـ

قال القرطبي في "المفهم" (٣/ ١٥٦): «هذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة، ومما خفف به عنهم».اهـ وكذا قاله ابن الملقن رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ.

---

(١) سورة البقرة (١٨٧).

١١- باب استحباب تأخير السحور

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء في استحباب تأخير السحور، ما لم يخش طلوع الفجر.

وقال ابن عساكر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «قام الإجماع على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، ولم يخالف فيه، إلا الأعمش، ولم يعرج أحد على قوله؛ لشذوذه». اهـ

ولكن ثبت خلا ف ذلك عن حذيفة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، كما في "مسند أحمد" (٢٣٣٦١) أنه أكل وتسحر بعد الفجر، وهو يريد الصوم، ثم قال رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ: «هكذا فعل بي رسول الله ﷺ، قلت (أي زر بن حبيش): أبعد الصبح؟ قال: نعم، وهو الصبح، غير أن الشمس لم تطلع».

وفي لفظ عند النسائي وابن ماجه: قال: تسحرت مع رسول الله ﷺ النهار، إلا أن الشمس لم تطلع».

قال النسائي: «لا نعلم أحد رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحًا، فمعناه: أنه قرب النهار، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾[1]، معناه: إذا قاربن البلوغ، وكقول القائل: بلغنا المنزل إذا قاربه».اهـ وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٦/ ٣٤١): «هو موقوف».اهـ

قال القرطبي في "المفهم" (٩/ ١١٨) عند شرح حديث زيد بن ثابت: «وهذا الحديث يدل على أنه كان يفرغ من السحور قبل طلوع الفجر، وهو معارض بظاهر حديث حذيفة،

---

(١) سورة البقرة (٢٣٤).

حيث قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، فيمكن أن يحمل حديث حذيفة على أنه قصد الإخبار بتأخير السحور، فأتى بتلك العبارة». اهـ

قال بعض العلماء: حديث حذيفة كان في أول الإسلام، ثم نسخ.

وذكر بعضهم: بأَنَّه لَا مُعَارَضَةَ، بَلْ تُحْمَلُ عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالِ، فَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُشْعِرُ بِالْمُوَاظَبَةِ؛ فتكُونُ قِصَّةُ حُذَيْفَةَ سَابِقَةً. هكذا قال الإمام العيني رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ثم قال أيضا: «هَذَا الْجَواب لَا يشفي العليل ولَا يروي الغليل، بل الْجَواب الْقَاطِع مَا ذكره الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ بقوله، بعد أَن روى حَدِيث حُذَيْفَة: وَقد جَاءَ عَن رَسُول الله ﷺ خلاف مَا رُوِيَ عَن حُذَيْفَة، فَذكر الْأَحَادِيث الَّتِي اتّفق عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا. مِنْهَا: قَوْله ﷺ: «**لَا يمنعن أحدكُم أَذَان بِلَال..**» الحَدِيث». اهـ

وَقَالَ أَيْضا: وَقد يحْتَمل أَن يكون حَدِيث حُذَيْفَة -وَالله أعلم- قبل نزُول قَوْله تَعَالَى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾[1].

وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِي: «لَا يثبت ذَلِك من حُذَيْفَة، وَمَعَ ذَلِك هو من أَخْبَار الْآحَاد؛ فَلَا يجوز الِاعْتِرَاض على الْقُرْآن، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ﴾، فَأوجب الصيام بِظُهُور الْخَيط الْأَبْيَض الَّذِي هُوَ بَيَاض الْفجْر، فَكيف يجوز التسحر الَّذِي هُوَ الْأكل بعد هَذَا مَعَ تَحْرِيم الله إِيَّاه بِالْقُرْآنِ؟!

(١) سورة البقرة (١٨٧).

وذهب جمٌّ غفيرٌ من السلف، كمعمر، والأعمش، وأبو مجلز، وإسحاق، والحكم بن عتبة، إلى أنه يجوز للصائم أن يتسحر ما لم تطلع الشمس، وقال محمد بن علي بن الحسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كل حتى يتبين لك الفجر». اهـ

قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٠٥): «وحكى أصحابنا عن الأعمش وإسحاق بن راهويه أنهما جوَّزا الأكل وغيره إلى طلوع الشمس، ولا أظنه يصح عنهما، واحتج أصحابنا على هؤلاء بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة». اهـ

وأدلة استحباب تأخير السحور كثيرة جدًّا، منها ما ذكره المؤلف -حفظه الله- بل هي متواترة؛ ولذا قال ابن عبد البر: «أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة». اهـ

ولقد كان سلفنا الصالح يؤخرون السحور، ويعجلون الفطر، وأخرج عبدالرزاق بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال: «كان أصحاب محمد ﷺ أسرع الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا».

وها هو **معمر بن راشد**، كان يؤخر السحور ويخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة، وعنه أيضا أنه كان يؤخر السحور جدًّا حتى يقول الجاهل: لا صوم له.

وكذا كان غير واحد من السلف علي هذا النهج، كأبي وائل وغيره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وأما هذه الأزمنة المتأخرة، فكانت كما قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٩٩) -عن زمنه فما تظن في زماننا هذا، الذي كثر فيه الفتن والمخالفة؟-: «مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ مَا أُحْدِثَ فِي هَذَا

الزَّمَانِ مِنْ إِيقَاعِ الْأَذَانِ الثَّانِي قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَحْوِ ثُلُثِ سَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ، وَإِطْفَاءِ الْمَصَابِيحِ الَّتِي جُعِلَتْ عَلَامَةً لِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ زَعْمًا مِمَّنْ أَحْدَثَهُ أَنَّهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَةِ، وَلَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ إِلَّا آحَادُ النَّاسِ وَقَدْ جَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ صَارُوا لَا يُؤَذِّنُونَ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِدَرَجَةٍ لِتَمْكِينِ الْوَقْتِ زَعَمُوا، فَأَخَّرُوا الْفِطْرَ وَعَجَّلُوا السُّحُورَ، وَخَالَفُوا السُّنَّةَ؛ فَلِذَلِكَ قَلَّ عَنْهُمُ الْخَيْرُ وَكثر فِيهِمُ الشَّرُّ، وَالله الْمُسْتَعَانُ». اهـ

✍ النص:

[٢٢] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ الله ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ خَمْسِيْنَ آيَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ»، فيه حسن الأدب في العبارة؛ لأنه لم يقل: «نحن ورسول..»، لما يشعر لفظ المعية بالتبعية.

✍ قوله: «قلت»، الْقَائِل هُوَ أنس الَّذِي سُئِل، والمسؤول عَنهُ هُوَ زيد بن ثَابت.

✍ قوله: «قَالَ»، أَي: زيد بن ثَابت.

✍ قوله: «كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟»، وفي رواية للبخاري: «كم كان بين الأذان والسحور؟».

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٢)، ومسلم: رقم (٢٥٥٢).

❋ واختلف أهل العلم ما المراد بهذا الأذان، على قولين:

القول الأول: المراد به الأذان الثاني، وأن السحور كان قبله بهذا المقدار.

قال ابن القطان في "الغدة" (٣/ ٨٤٦): «الظاهر أن المراد بالأذان هنا الأذان الثاني، لو فرض الأول لما كان بينهما زمن طويل».اهـ وثبت في الصحيح: أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن صعد هذا ونزل هذا».

قال ابن حجر في "الفتح": «... فعلى هذا فالمراد بقوله: «كم كان بين الأذان والسحور» أذان ابن أم مكتوم؛ لأن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع».اهـ

القول الثاني: المراد به الأذان الأول لصلاة الفجر، ثم كان السحور بعده، وأما الأذان الثاني أنه لم يذكر اختصارًا، أو لم يوجد أصلا، بل اكتفى عنه بالأول.

وقال الحافظ ابن رجب: «وأكثر الروايات تدل على أن ذلك قدر ما بين السحور والصلاة، وفي رواية البخاري: «أن ذلك قدر ما بين الأذان والسحور»، وهذه الرواية صريحة بأن السحور كان بعد أذان بلال بمدة قراءة خمسين آية». اهـ

✍ **قوله: «قدر خمسين آيَة»**، أَي: مِقْدَار قِرَاءَة خمسين آيَة. **وَقَالَ الحافظ** في "الفتح": «أَي: متوسطة، لَا طَوِيلَة وَلَا قَصِيرَة، وَلَا سريعة وَلَا بطيئة. وقال: «وهي قدر ثلث خُمْس ساعة، ولعلها مقدار ما يتوضأ». اهـ

ولعل ذلك ما يقارب أربع دقائق، وقدَّر ابنُ عثيمين مرة نحو ست دقائق، كما في "تنبيه الأفهام" (٣/ ٣٨)، ومرة بنحو تسع دقائق كما في "شرح رياض الصالحين"، بل قدر السيوطي وبعض أهل العلم رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ، بأقل من أربع دقائق كما في "العرف الشذي شرح سنن الترمذي" (٢/ ١٥٣).

قال الإمام العيني: «هَذَا بطرِيق الحدس والتخمين، وَهُوَ أَعم من تَقْيِيده بِهَذِهِ الْقُيُود، وَأَيْضًا السرعة والبطء من صِفَات القارئ، لَا من صِفَات الْآيَة». اهـ

✍ **قوله: «قدر»**، يجوز فيه الرّفع وَالنّصب، أما الرّفْع: فعلى أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، تَقْدِيره: هُوَ قدر خمسين آيَة، يَعْنِي: الزَّمَان الَّذِي بَين الْأَذَان والسحور، وَأما النصب: فعلى أَنه خبر كَانَ الْمُقَدَّر، تَقْدِيره: كَانَ الزَّمَان بَينهمَا قدرَ خمسين آيَة.

قال الحافظ: «قَالَ الْمُهلب وغيره: فِيهِ تَقْدِير الْأَوْقَات بأعمال الْبدن، وَكَانَت الْعَرَب تقدر الْأَوْقَات بِالْأَعْمَالِ، كَقَوْلِهِم: قدر حلب شَاة، وَقدر نحر جزور، فَعدل زيد بن ثَابت، رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، عَن ذَلِك إِلَى التَّقْدِير بِالْقِرَاءَةِ إِشَارَة إِلَى أَن ذَلِك الْوَقْت كَانَ وَقت الْعِبَادَة بالتلاوة». اهـ

قال الترمذي عند هذا الحديث: «وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، استحبوا تأخير السحور». اهـ

❋ هذا الحديث، هل هو من مسند أنس أم من مسند زيد؟

وظاهر بعض الرواية أنها من مسند زيد، لا من مسند أنس.

قال العلائي في "الأربعين المغنية" (٣٧٢): «والجمهور لم يخرجوا هذا الحديث إلا عن زيد بن ثابت من مسنده». اهـ

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٤): «والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين، أن أنسا حضر ذلك، لكنه لم يتسحر معهما، ولأجل هذا سئل زيد عن مقدار وقت السحور، ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي، وابن حبان». اهـ

✍ النص:

[٢٣] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ[1].

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: وهُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنْصَارِيٌّ خَزْرَجِيٌّ، يُقَالُ: كَانَ اسْمُهُ حُزْنًا؛ فَسَمَّاهُ رَسُولُ الله ﷺ سَهْلًا، مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ سَهْلٌ بِالمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ الصَّحَابَةِ بِالمَدِينَةِ.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣١)، وفي رواية للبخاري أيضا: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعة لي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ.

✍ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي»**، فِي رِوَايَةٍ: «**ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ بِي**»، وَسُرْعَةٌ بِالضَّمِّ عَلَى أَنَّ (كَانَ) تَامَّةٌ، وَلَفْظُ «بِي»، مُتَعَلِّقٌ بِسُرْعَةٍ، أَوْ (كان) لَيْسَتْ تَامَّة، «وَبِي» الْخَبَرُ، أَوْ قَوْلُهُ: «أَنْ أُدْرِكَ»، وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى أَنَّهَا خَبَرُ كَانَ، وَالِاسْمُ ضَمِيرٌ يَرْجِعُ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ السُّرْعَةِ.

✍ **قَوْلُهُ: «أَنْ أُدْرِكَ السُّحُورَ»**، وَفِي رِوَايَةٍ له: «**صَلَاةَ الصُّبْحِ**»، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «**صَلَاةَ الْغَدَاةِ**».

قَالَ عِيَاضٌ: «مُرَادُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ غَايَةَ إِسْرَاعِهِ أَنَّ سُحُورَهُ لِقُرْبِهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ، بِحَيْثُ لَا يَكَادُ أَنْ يُدْرِكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَلِشِدَّةِ تَغْلِيسِ رَسُولِ الله ﷺ بالصبح.

وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: «الْمُرَادُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُزَاحِمُونَ بِالسُّحُورِ الْفَجْرَ، فَيَخْتَصِرُونَ فِيهِ، وَيَسْتَعْجِلُونَ خَوْفَ الْفَوَاتِ». اهـ



١٢- باب كون الصيام بطلوع الفجر الصادق

واعلم أن وقت السحور يبتدأ قبيل الفجر -فيما يبدوا- ففي "القاموس المحيط": السحر قبيل الصبح، وإذا أكل المرء قبله بساعات فلا يُسمَّى سحورا، وتنتهي بتَبَيُّنِ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؛ لقوله: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ...﴾[1] الآية.

واعلم أن الفجر فجران: ١) الفجر الصادق. ٢) الفجر الكاذب.

❋ **والفرق بينهما: أن الكاذب:** هو الذى لايحل معه صلاة الصبح، ولا يحرم الطعام والشراب والجماع على الصائم.

وأن الصادق: هو الذي يحرم الطعام على الصائم، ويحل صلاة الفجر، وهو المقصود بقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾.

وأخرج ابن خزيمة في "صحيحه " (٣٥٦)، والحاكم (١/ ١٩١) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «**الْفَجْر فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّل: فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّم الطَّعَام وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاة، وَأَمَّا الثَّانِي: فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَام وَيُحِلُّ الصَّلَاة**». و رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي "سُنَنه".

❋ **وعلامة الفجر الكاذب:** هو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان، ويزيل نوره ويظلم.

---

(١) سورة البقرة (١٨٧).

❋ **وأما الصادق**: فهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤس الشعاب والجبال، المنتشر في الطرق والسكك والبيوت، ويمتد نوره ويزداد، وهو الذي يتعلق به أحكام الصيام والصلاة، وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «**لايغرنكم آذان بلال ولهذا البياض العمود الصبح حتى يستطير**».

وفي سنن أبي داود من حديث طلق بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النبي ﷺ قال: «**كلوا واشربوا، ولايغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض بكم الأحمر**».

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ: "الشرح الممتع" (٢ / ١٠٧): «وذكر العلماء أن بين الفجر الكاذب، وبين الفجر الصادق ثلاثة فروق:

الفرق الأول: أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي: ممتد طولًا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب.

الفرق الثاني: أن الفجر الأول يظلم، أي: يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورًا وإضاءة.

الفرق الثالث: أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة». اهـ

واعلم أنه قد صرَّح النبي ﷺ الفرق بينهما في أحاديث كثيرة ، بعضها في التفريق بينهما من حيث الأوصاف، وبعضها في الأحكام، وبعضها جمعت بين الأوصاف والأحكام، وقد جاء التفريق واضحًا بين الفجرين في كلام الصحابة، والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلم.

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "تفسيره" (١/ ٥١٦): «عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء: فليس يُحِلّ ولا يحرِّم شيئًا، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرِّم الشراب.

قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء -وسطوعه أن يذهب في السماء طولًا-: فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة، ولا يفوت به حج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال: حرم الشراب للصيَّام، وفات الحج. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء، وهكذا رُوي عن غير واحد من السلف رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ».

وقال ابن قدامة رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "المغني" (١/ ٢٣٢): «وجملته: أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعًا، وقد دلَّت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق، ويسمَّى (الفجر الصادق)؛ لأنَّه صدقك عن الصبح وبيَّنه لك، والصبح ما جمع بياضًا وحُمْرة، ومنه سُمِّي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة: (أصبح).

فأما الفجر الأول: فهو البياض المستدق صعدًا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم، ويسمَّى "الفجر الكاذب"، ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار». اهـ



✍ النص:

[٢٤] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾[1]**، قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ: عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيْضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**[2].

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

عدي بن حاتم: هو عَدِيُّ بنُ حَاتِم بن عبد الله بن سعد بن الحَشْرَج، وكان أحد الثلاثة الذين ضُرب بهم المثَل في الجود زمن الجاهليّة، وتزوَّج حاتم امرأة تُدعى النَّوار، كانت تلومه على كرمه.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «عقالا»**، بكسر العين، وهو حبل صغير يشد به ركبة البعير لئلا يفر.

✍ **قَوْله:** ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ﴾، يَقْتَضِي ظَاهره أَن عدي بن حَاتِم كَانَ حَاضرًا لما نزلت هَذِه الْآيَة، وَهُوَ يَقْتَضِي تقدم إِسْلَامه، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك؛ لِأَن نزُول

(١) سورة البقرة (١٨٧).

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٧)، ومسلم: رقم (٢٥٣٣).

فرض الصَّوْم كَانَ مُتَقَدما فِي أَوَائِل الْهِجْرَة، وَإِسْلَام عدي كَانَ فِي التَّاسِعَة أَو الْعَاشِرَة، كَمَا ذكره ابْن إِسْحَاق وَغَيره من أهل الْمَغَازِي؟

❋ **وقد أجاب العلماء بأَرْبعَة أجوبة:**

الأول: إِنَّ الآيَة التى فِي حَدِيث الْبَاب تَأَخّر نُزُولهَا عَن نزُول فرض الصَّوْم، وَهَذَا بعيد جدًّا.

الثَّانِي: أَن يُؤَوَّل قَول عدي هَذَا على أَن الْمُرَاد بقوله: «لَمَّا نزلت»، أَي: لما تُلِيت عَليّ عِنْد إسلامي.

الثَّالِث: أَن الْمَعْنى: لَمَّا بَلغنِي نزُول الْآيَة، عَمَدت إِلَى عِقَالَيْنِ.

الرَّابِع: يقدر فِيهِ حذف تَقْدِيره، لما نزلت الْآيَة، ثمَّ قدمت وَأسْلمت وتعلمت الشَّرَائِع، عَمَدت، وَهَذَا أحسن الْوُجُوه، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَحْمد من طَرِيق مجَالد بِلَفْظ: «عَلَّمنِي رَسُول الله ﷺ الصَّلَاة وَالصِّيَام، فَقَالَ: «**صَلِّ كَذَا وصم كَذَا، فَإِذا غَابَتْ الشَّمْس فَكل حَتَّى يتَبَيَّن لَك الْخَيط الْأَبْيَض من الْخَيط الْأسود**»، قَالَ: فَأخذت خيطين.. الحَدِيث.

✍ **قَوْله:** ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، نزل بعد قَوْله: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾ وَكَانَ هَذَا بَيَانًا لَهُم إِن الْمُرَاد بِهِ أَن يتَمَيَّز بَيَاض النَّهَار من سَواد اللَّيْل.

✍ **قَوْله:** ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾، وقد صحَّ عن ابن عباس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «كل حتى يتبيَّن لك الفجر». رواه البيهقي (٨٢٩٣).

قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٠٦): «وَقَد اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى جَوَازِ الْأَكْلِ لِلشَّاكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَصَرَّحُوا بِذَلِكَ الفجر». اهـ

❁ **فائدة:** والمراد بـ(الخيط الأبيض) هو الصباح بالإجماع، نقله ابن عساكر فقال: «قام الإجماع على أن الخيط الأبيض هو الصباح». اهـ

✍ **قوله: «قَالَ لَهُ عَدِيٌّ: يَا رَسُولَ الله»،** قال النووي في "شرح مسلم" (٨/ ٢٠٠): «هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ أَوْ أكثرها: «فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ»، وَفِي بَعْضِهَا: «قَالَ عَدِيٌّ»، بِحَذْفِ (لَهُ)، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَمَنْ أَثْبَتَهَا أَعَادَ الضَّمِيرَ إِلَى مَعْلُومٍ أَوْ مُتَقَدِّمِ الذِّكْرِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ، وَفِي أَكْثَرِ النُّسَخِ أَوْ كَثِيرٍ مِنْهَا: «**إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ**»، وَفِي بَعْضِهَا: «**إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ**»، بِزِيَادَةِ تَاءٍ، وَلَهُ وَجْهٌ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ: «**عَرِيضٌ**»، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْوِسَادَةِ: الْوِسَادُ، كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى؛ فَعَادَ الْوَصْفُ عَلَى الْمَعْنَى، لَا عَلَى اللَّفْظِ». اهـ

قال أيضا: «وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ شُرُوحٌ، أَحْسَنُهَا: كَلَامُ الْقَاضِي عِيَاضٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فقال: انما أخذ العِقالين وَجَعَلَهُمَا تَحْتَ رَأْسِهِ وَتَأَوَّلَ الْآيَةَ؛ لِكَوْنِهِ سَبَقَ إِلَى فَهْمِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هَذَا، وَكَذَا وَقَعَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَعَلَ فِعْلَهُ، حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾؛ فَعَلِمُوا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا كَانَ حُكْمَ الشَّرْعِ أَوَّلًا، ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الطَّحَاوِيُّ وَالدَّاوُدِيُّ». اهـ

✍ **قوله: «إِلَى عقال»،** بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وبالقاف، وَهُوَ الْحَبل الَّذِي يعقل بِهِ الْبَعِير، وَالْجمع: عُقل، وَفِي رِوَايَة مجَالد: «فَأخذت خيطين من شعر».

✍ **قوله: «وِسَادَتِي»**، وَالْجمع: وسائد ووسد.

✍ **قوله: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ»**، **قَالَ الْقَاضِي:** «مَعْنَاهُ: إِنْ جَعَلْتَ تَحْتَ وِسَادَكَ الْخَيْطَيْنِ الَّذِينَ أَرَادَهُمَا الله تَعَالَى -وَهُمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ- فَوِسَادُكَ يَعْلُوهُمَا وَيُغَطِّيهِمَا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَرِيضًا، وَهُوَ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ": «**إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا**»؛ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ هَذَا وِسَادَهُ يَكُونُ عِظَمُ قَفَاهُ مَنْ نِسْبَتِهِ بِقَدْرِهِ، وَهُوَ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: «**إِنَّكَ لَضَخْمٌ**»، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كِنَايَةٌ عَنِ الْغَبَاوَةِ أَوْ عَنِ السِّمَنِ؛ لِكَثْرَةِ أَكْلِهِ إِلَى بَيَانِ الْخَيْطَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِالْوِسَادِ: النَّوْمُ، أَيْ: إِنَّ نَوْمَكَ كَثِيرٌ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ اللَّيْلَ، أَيْ: مَنْ لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ عِنْدَهُ إِلَّا إِذَا بَانَ لَهُ الْعِقَالَانِ طَالَ لَيْلُهُ وَكَثُرَ نَوْمُهُ». اهـ

قال النووي: «وَالصَّوَابُ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي». اهـ

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِي: «إِنَّمَا عرض النَّبِي ﷺ قفا عدي؛ لِأَنَّهُ غفل عَن الْبَيَان، وتعريض الْقَفَا مِمَّا يسْتَدلّ بِهِ على قلَّة الفطنة».

وقد أنكر ذَلِك غير وَاحِد، مِنْهُم: الْقُرْطُبِي، فَقَالَ: حمله بعض النَّاس على الذَّم لَهُ على ذَلِك الْفَهم، وَكَأَنَّهُم فَهموا أَنه نسبه إِلَى الْجَهْل والجفا وَعدم الْفِقْه، وعضدوا ذَلِك «**إِنَّك لَعَرِيض الْقَفَا**»، وَلَيْسَ الْأَمر على مَا قَالُوهُ؛ لِأَن من حمل اللَّفْظ على حَقِيقَته اللسانية الَّتِي هِيَ الأَصْل إِذا لم يتَبَيَّن لَهُ دَلِيل التَّجَوُّز لم يسْتَحق ذمًّا وَلَا ينْسب إِلَى جهل، وَإِنَّمَا عَنى -وَالله أعلم- إِن وِسَادك إِن كَانَ يُغطي الْخَيْطَيْنِ اللَّذين أَرَادَ الله فَهُوَ إِذا عريض وَاسع، ولهذه قَالَ فِي إِثْر ذَلِك: إِنَّمَا هُوَ سَواد اللَّيْل وَبَيَاض النَّهَار، فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَكيف يدخلَانِ تَحت وِسَادَتك؟

قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي "المَعَالِمِ" (٢/ ١٠٥): «فِي قَوْلِهِ: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ» قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُرِيدُ إِنَّ نَوْمَكَ لَكَثِيرٌ، وَكَنَّى بِالْوِسَادَةِ عَنِ النَّوْمِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ يَتَوَسَّدُ، أَوْ أَرَادَ: إِنَّ لَيْلَكَ لَطَوِيلٌ إِذَا كُنْتَ لَا تُمْسِكُ عَنِ الْأَكْلِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْعِقَالُ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: أَنَّهُ كَنَّى بِالْوِسَادَةِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَضَعُهُ مِنْ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ عَلَى الْوِسَادَةِ إِذَا نَامَ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: فُلَانٌ عَرِيضُ الْقَفَا، إِذَا كَانَ فِيهِ غَبَاوَةٌ وَغَفْلَةٌ». اهـ

✍ **قوله: «إِنَّمَا هو..»**، وهذا الضمير يرجع إِلَى مَا ذكر من قَوْله: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾، وَرِوَايَة البُخَارِي فِي التَّفْسِير، قَالَ: أَخذ عدي عقَالًا أَبيض وَعِقَالًا أسود، حَتَّى إِذا كَانَ بعض اللَّيْل نظر فَلم يَسْتَبِينَا، فَلَمَّا أصبح قَالَ: يَا رَسُول الله، جعلت تَحت وِسَادَتِي... قَالَ: «**إِن وِسَادَتك إِذا لَعَرِيض**»، وَفِي رِوَايَة: قلت: يَا رَسُول الله، مَا الْخَيط الْأَبْيَض من الْخَيط الْأسود؟ أَهما الْخيطَان؟ قَالَ: «**إِنَّك لَعَرِيض الْقَفَا، إِن أَبْصرت الْخَيْطَيْنِ**»، ثمَّ قَالَ: «**لَا، بل هُوَ سَواد اللَّيْل وَبَيَاض النَّهَار**».

وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: قَالَ: أخذت عقَالًا أَبيض وَعِقَالًا أسود، فوضعتهما تَحت وِسَادَتِي، فَنَظَرت فَلم أتبيَّن، فَذكرت ذَلِك لرَسُول اللهﷺ فَضَحِك، وَقَالَ: «**إِن وِسَادك إِذا لَعَرِيض طَوِيل، إِنَّمَا هُوَ اللَّيْل وَالنَّهَار**».

❀ ❀ ❀

❁ اختلاف العلماء:

واختلف أهل العلم في آخر وقتٍ للسحور:

القول لأول: يحرم الطعام والشراب والجماع بعد طلوع الفجر الثاني، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كالشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ..﴾ الآية.

واستدلوا أيضا بحديثي الباب -أعني: حديث عدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وحديث سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

وقال الإمام الترمذي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم».اهـ

القول الثاني: يجوز الأكل والشراب بعد طلوع الفجر إلى أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت، وهو قول الأعمش ومسروق، كما حكى ابن المنذر، وهو قول شاذ.

واستدلوا ما أخرجه أحمد (٥/ ٤٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٧٧) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، وَإِنِّي لأُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِي، قُلْتُ: أَبَعْدَ الصُّبْحِ؟ قَالَ: بَعْدَ الصُّبْحِ، إِلاَّ أَنَّهَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. وهو حديث مُعل؛ فإنه من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر، عن حذيفة به مرفوعًا.

قال النسائي في "تحفة الأشراف" (٣/ ٧٧): «لانعلم أحدًا رفعه غيرعاصم». اهـ

قال ابن مفلح في "الفروع" (٢/ ٧٠): «عاصم في حديثه اضطراب ونكارة، فرواية الأثبات أولى». اهـ قال ابن الجوزي في "الأباطيل" (٢/ ١٠٥): «هذا حديث منكر وقول عاصم: «وهو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع» خطأ منه، وهو وهمٌ فاحش؛ لأن عديًّا رواه عن زر بن حبيش بخلاف ذلك، وعدي أحفظ وأثبت من عاصم». اهـ

وقد ذكر العلامة الوادعي هذا الحديث في كتابه "أحاديث معلة ظاهرها الصحة"، فقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وحديث عاصم بن أبي النجود يزداد ضعفا أنه خالف قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾.

❋ **تنبيه:** قصة عدي بن أبي حاتم استدل بها البلاغيون على أنه كلَّما كان الإنسان طويل الرقبة كان غبيًّا، لتباعد ما بين الدماغ والقلب فيضعف فهمه، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «**إن وسادك لعريض**»؛ لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلاهة، **قال ابن عثيمين** في "الشرح الممتع" (٣/ ٦٠): «وهذا قول من أبطل الأقوال، فكيف يصف رسول الله ﷺ رجلًا مجتهدًا بأنه أبله؟! فهذا لا يقع مِن أدني أحد فكيف؛ بالرسول ﷺ. اهـ

❋ ❋

✍ النص:

[٢٥] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾، **قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ، فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا[1]، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ:** ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، **فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[2].**

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قَوْلُهُ: «فَكَانَ الرَّجل»**، وفي رواية: «**فكان رجَالٌ**». قال الحافظ: «لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُفَسَّرَ بَعْضُهُمْ بِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ؛ لِأَنَّ قِصَّةَ عَدِيٍّ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ ذَلِكَ». اهـ

✍ **قَوْله: «ربط أحدهم فِي رجلَيْهِ»**، وفِي مُسلم: «جعل الرجل يَأْخُذ خيطا أَبيض وخيطا أسود، فيضعهما تَحت وسادته، وَينظر مَتى يَسْتَبِينَا».

قال الإمام العيني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «لَا مُنَافَاة لاحْتِمَال أَن يكون بَعضهم فعل هَذَا وَبَعْضهمْ فعل هَذَا، وَقَالَ بَعضهم: أَو يَكُونُوا يجعلونهما تَحت الوسادة إِلَى السحر فيربطونهما حِينَئِذٍ فِي أَرجُلهم ليشاهدوهما». اهـ

---

(١) حتى يتبين رؤيهما بكسر أوله وسكون الهمزة وضم التحتانية، وفي رواية للبخاري رؤيتهما.

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٨)، ومسلم: رقم (٢٥٣٥).

فقال أيضا: «هَذَا بعيد؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَة حِينَئِذٍ إِلَى الرَّبْط فِي أَرجُلهم؛ لأَنهم فِي يقظة حِينَئِذٍ؛ لِأَن الْمُشَاهدَة لَا تكون إلاَّ عَن يقظان، فَلَا يحْتَاج إِلَى الرَّبْط فِي الرجل، فَفِي أَيِّ مَوضِع كَانَ تحصل الْمُشَاهدَة». اهـ

✍ **قوله: «حَتَّى يتبَيَّن لَهُ»**، وَفِي رِوَايَة: «**حَتَّى يستبين**»، من الاستبانة، وَذَلِكَ من التبين من بَاب التفعل.

✍ **قوله: «رُؤْيَتهمَا»**، بِضَم الرَّاء وَسُكُون الْهمزَة وَفتح الْيَاء وَضم التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق، وَهُوَ من: رأى بِالْعينِ، يُقَال: رأى رَأيا ورؤية وراءة، مثل راعة فيتعدى إِلَى مفعول وَاحِد، وَإِذا كَانَ بِمَعْنى الْعلم يتَعَدَّى إِلَى مفعولين، يُقَال: رأى زيدا عَالما، وَهَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر وَهُوَ مَرْفُوع؛ لِأَنَّهُ فَاعل لقَوْله: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾. وَفِي رِوَايَة أخرى: «رأيهما»، بِكَسْر الرَّاء، وَسُكُون الْهمزَة، وَضم الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَمَعْنَاهُ: منظرهما، وَمِنْه: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا ﴿٧٤﴾﴾[1].

قال الإمام النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «هَذِهِ اللَّفْظَةُ ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدها رِئْيَهُمَا بِرَاءٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ يَاءٍ، وَمَعْنَاهُ: مَنْظَرُهُمَا، وَمِنْهُ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا ﴿٧٤﴾﴾. والثَّانِي: زِيُّهُمَا بِزَايٍ مَكْسُورَةٍ وَيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ بِلَا هَمْزَةٍ، وَمَعْنَاهُ: لَوْنُهُمَا، وَالثَّالِثُ: رَيُّهُمَا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ». اهـ

---

(١) سورة مريم (٧٤).

✍ **قوله: «فَأَنْزل الله بعد ذلك»**، أي بعد نزُول: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾.

❋ كَيفَ الجْمع بَين حَدِيث عدي وَحَدِيث سهل؟

قَالَ الإمام الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «حَدِيثُ عَدِيٍّ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، نَزَلَ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ: من الْخَيط الْأسود بِخِلَافِ حَدِيثِ سَهْلٍ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ مِنَ الْفَجْرِ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِرَفْعِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنَ الْإِشْكَالِ؟وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ نُزُولِهِمَا عَامٌ كَامِلٌ.اهـ

قالَ أيضا: «فَأَمَّا عَدِيٌّ فَحَمَلَ الْخَيْطَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَفَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، مِنْ أَجْلِ الْفَجْرِ فَفَعَلَ مَا فَعَلَ قَالَ: وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ حَدِيثَ عَدِيٍّ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ، فَكَأَنَّ عَدِيًّا لَمْ يَبْلُغْهُ مَا جَرَى فِي حَدِيثِ سَهْلٍ، وَإِنَّمَا سَمِعَ الْآيَةَ مُجَرَّدَةً فَفَهِمَهَا عَلَى مَا وَقَعَ لَهُ، فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، أَنْ يَنْفَصِلَ أَحَدُ الْخَيْطَيْنِ عَنِ الْآخَرِ وَأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَتَبَيَّنَ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّتَانِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ يَعْنِي فِي قِصَّةِ عَدِيٍّ تَلَا الْآيَةَ تَامَّةً كَمَا ثَبَتَ فِي الْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَ حَالَ النُّزُولِ إِنَّمَا نَزَلَتْ مُفَرَّقَةً، كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ». اهـ

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَهَذَا الثَّانِي ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ قِصَّةَ عَدِيٍّ مُتَأَخِّرَةٌ لِتَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ، وَقَدْ رَوَى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ فِي حَدِيثِ عَدِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِمَا صنع يَا بن حَاتِمٍ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ مِنَ الْفَجْرِ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُجَالِدٍ وَغَيْرِهِ فَقَالَ عَدِيٌّ: يَا رَسُولَ الله، كُلَّ شَيْءٍ أَوْصَيْتَنِي قَدْ حَفِظْتُهُ غَيْرَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ إِنِّي بِتُّ الْبَارِحَةَ مَعِي خَيْطَانِ أَنْظُرُ إِلَى هَذَا، وَإِلَى هَذَا قَالَ: إِنَّمَا هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ قِصَّةَ عَدِيٍّ مُغَايِرَةٌ لِقِصَّةِ سَهْلٍ، فَأَمَّا مَنْ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ، فَحَمَلُوا الْخَيْطَ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْفَجْرِ عَلِمُوا الْمُرَادَ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ سَهْلٌ فِي حَدِيثِهِ فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

وَأَمَّا عَدِيٌّ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي لُغَةِ قَوْمِهِ اسْتِعَارَةُ الْخَيْطِ لِلصُّبْحِ، وَحَمَلَ قَوْلَهُ: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ عَلَى السَّبَبِيَّةِ، فَظَنَّ أَنَّ الْغَايَةَ تَنْتَهِي إِلَى أَنْ يَظْهَرَ تَمْيِيزُ أَحَدِ الْخَيْطَيْنِ مِنَ الْآخَرِ بِضِيَاءِ الْفَجْرِ أَوْ نَسِيَ قَوْلَهُ ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ حَتَّى ذَكَّرَهُ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَهَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعَرَبِ كما تقدم.

قَالَ الْقُرْطُبِي أيضا: «يَصح الْجمع بِأَن يكون حَدِيث عدي مُتَأَخِّرًا عَن حَدِيث سهل، وَأَن عديا لم يسمع مَا جرى فِي حَدِيث سهل، وَإِنَّمَا سمع الْآيَة مُجَرّدَة، وعَلى هَذَا فَيكون: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ مُتَعَلقا بقوله: ﴿يَتَبَيَّنَ﴾، وعَلى مُقْتَضى حَدِيث سهل يكون فِي مَوضِع الْحَال مُتَعَلقا بِمَحْذُوف: قَالَ، وَيحْتَمل أَن يكون الحديثان قَضِيَّة وَاحِدَة. وَذكر بعض الروَاة: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ مُتَّصِلا بِمَا قبله، كَمَا ثَبت فِي الْقُرْآن الْعَزِيز، وَإِن كَانَ قد نزل مُنْفَردا، كَمَا بَينه فِي حَدِيث سهل، وَحَدِيث سهل يَقْتَضِي أَن يكون مُنْفَردًا، وَذَاكَ أَن فرض الصّيام كَانَ فِي السّنة الثَّانِيَة بِلَا خلاف.

وَقَالَ سهل فِي حَدِيثه: كَانَ رجال... إِلَى قَوْله: ﴿ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾ ثمَّ أنزل: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، فَدلَّ هَذَا على أَن الصَّحَابَة كَانُوا يَفْعَلُونَ هَذَا إِلَى أَن أسلم عدي فِي السّنة التَّاسِعَة، وَقيل: الْعَاشِرَة، حَتَّى أخبرهُ النَّبِي ﷺ بِأَن ذَلِك سَواد اللَّيْل وَبَيَاض النَّهَار.

قَوْله: «فَأَنْزل الله بعد ذَلِك: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾»، قَالَ الطَّحَاوِي: «فَلَمَّا كَانَ حكم هَذِه الْآيَة قد أشكل على أَصْحَاب النَّبِي ﷺ حَتَّى بيَّن الله لَهُم من ذَلِك مَا بَين، وَحَتَّى أنزل: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ بَعْدَمَا كَانَ قد أنزل الله: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾، فَكَانَ الحكم أَن يَأْكُلُوا ويشربوا حَتَّى يتبَيَّن لَهُم، حَتَّى نسخ الله عَزَّوَجَلَّ بقوله: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ على مَا ذكرنَا، وَقد بَينه سهل فِي حَدِيثه». اهـ

وَقَالَ عِيَاض: «وَلَيْسَ الْمُرَاد أَن هَذَا كَانَ حكم الشَّرْع أَولًا، ثمَّ نسخ بقوله: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الطَّحَاوِي والداودي، وَإِنَّمَا الْمُرَاد أَن ذَلِك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنَّبِي ﷺ، إِنَّمَا هُوَ من الْأَعْرَاب وَمن لَا فقه عِنْده، أَو لم يكن من لغته اسْتِعْمَال الْخَيط فِي اللَّيْل وَالنَّهَار». اهـ

قال الحافظ: «قَالَ الدَّاودِي: أَحسب أَن الْمَحْفُوظ حَدِيث عدي؛ لِأَن الله لَا يُؤَخر الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة إِلَيْهِ، وَإِن يكن حَدِيث سهل مَحْفُوظًا فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي فرض عَلَيْهِم، ثمَّ نسخ بِالْفَجْرِ. قال الحافظ: وَاسْتُدَلَّ بِالْآيَةِ وَالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ غَايَةَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ طُلُوعُ الْفَجْرِ فَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَهُوَ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فَنَزَعَ تَمَّ صَوْمُهُ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ أَكَلَ ظَانًّا أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى الْإِبَاحَةِ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ التَّبْيِينُ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ بن عَبَّاس قَالَ: أحل الله لَكَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مَا شَكَكْتَ». اهـ

وَقَالَ ابن بَزِيزَةَ فِي "شَرْحِ الْأَحْكَامِ": «اخْتَلَفُوا: هَلْ يَحْرُمُ الْأَكْلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ بِتَبَيُّنِهِ عِنْدَ النَّاظِرِ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَجِبُ إِمْسَاكُ جُزْءٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَمْ لَا؟ بِنَاءً عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي مُقَدِّمَةِ الْوَاجِبِ.

✍ وَقَوْلُهُ: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، بَيَانٌ لِلْخَيْطِ الْأَبْيَضِ، وَاكْتَفَى بِهِ عَنْ بَيَانِ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ؛ لِأَنَّ بَيَانَ أَحَدِهِمَا بَيَانٌ لِلْآخَرِ كقول الشاعر:

وما أدرى إذا يَمَّمْتُ أرضًا أريد الخير أيُّهما يليني

وَيَجُوزُ أيضا: أَنْ تَكُونَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ؛ لِأَنَّهُ بَعْضُ الْفَجْرِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ.

❀ ❀

✍ النص:

[٢٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى تَسْمَعُوْا أَذَانَ ابْنِ مَكْتُوْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قَوْلُهُ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا»، قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَفِيهِ جَوَازُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفجر، وَفِيهِ دَلِيلٌ لجواز الْأَكْلِ بَعْدَ النِّيَّةِ وَلَا تَفْسُدُ نِيَّةُ الصَّوْمِ بِالْأَكْلِ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبَاحَ الْأَكْلَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا سَابِقَةٌ وَأَنَّ الْأَكْلَ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَتَى أَكَلَ بَعْدَ النِّيَّةِ أَوْ جَامَعَ فَسَدَتْ وَوَجَبَ تَجْدِيدُهَا وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ وَهَذَا غَلَطٌ صَرِيحٌ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّحُورِ وَتَأْخِيرِهِ». اهـ

وفي روية لمسلم: «وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا». قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيَتَرَبَّصُ بَعْدَ أَذَانِهِ لِلدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ يَرْقُبُ الفجر فاذا قارب طلوعه، نزل فأخبر بن أم مكتوم فيتأهب بن أُمِّ مَكْتُومٍ بِالطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ يَرْقَى وَيَشْرَعُ فِي الْأَذَانِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ». اهـ

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٩)، ومسلم: رقم (٢٥٣٧).

✍ **قوله: «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أذان ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»**، وَفِي الحديث كما تقدم جَوَازُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ أذان الثاني، إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر، فإن الواجب الإمساك، وأما إن كان يؤذن ولم يتيقن طلوع الفجر فيجوز له الأكل حتى يفرغ المؤذن، ما دام أنه لم يتيقن؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولكن الأحوط أن يمسك احتياطًا؛ لقوله »: «**دع ما يريبك إلى ما لا يريبك**»، وهو قول الجمهور، منهم ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين، والشيخ مقبل رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ.

❋ **وإذا شك هل طلع الفجر أم لا**، فالذي عليه الجمهور أنه يجوز له الأكل والشرب؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾، والأصل بقاء الليل، والقاعدة تقول: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»، ولا يؤول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعض العلماء في ذلك الإجماع، ونقله ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٠) فقال: «والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالإجماع». اهـ

ولكن الصحيح وجود الخلاف، فقد خالفهم مالك وغيره كما في "المجموع" (٦/ ٣٠٦)، و"الفتح" (٣/ ١٦).

١٣- باب إذا سمع النداء والإناء في يده

[٢٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ». هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، رَوَاهُ أَبُودَاودَ وَأَحْمَدُ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «باب إذا سمع النداء»**، أَيْ أَذَانَ الصُّبْحِ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ.

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٥٠)، وأحمد: رقم (١٠٦٢٩)، والطبراني في "تفسيره" (٣٠١٥)، والدارقطني في "سننه" (٢١٨٢)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٠٣)، والبيهقي في "الكبرى"(٤/ ٢١٨)، من طرق عن حمّاد بن سلمة. بهذا الإسناد.

واختلف العلماء في صحة هذا الحديث. وصححه جمع من العلماء منهم عبد الحق الإشبيلي، وأحمد شاكر، وذكر له ثلاث سند، فقال: كلها متصلة.اهـ وحكم العلامة الألباني خطأ على أبي حاتم، ثم ذكر له شواهداً كثيرة، عن جابر وعن بلال وعن أمامة وابن عمر، وذكر الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي هذا الحديث في "الجامع" ثم نقله بعد ذلك إلى كتابه "أحاديث معلة ظاهرها الصحة"، وضعفه آخرون كابن قطان، وأبي حاتم وغيرهم، وقال الحافظ شمس الدين بن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: «هذا الحديث أعله بن الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي اِتِّصَاله، قَالَ: لِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْد الْأَعْلَى بْن حَمَّاد، أَظُنُّهُ عَنْ حَمَّاد، عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَذَكَره، وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيّ عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَة: أَيّ سَاعَة تَسَحَّرْت مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَار، إِلَّا أَنَّ الشَّمْس لَمْ تَطْلُع». اهـ

✍ **قوله: «النِّدَاءَ»**، أَيْ أَذَانَ الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق بدليل الزيادة التى رواها أحمد (٢/ ٥١٠)، وابن جرير الطبري (٢/ ١٠٢) وغيرهما: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر»، ويشهد لهذا ما أخرجه ابن جرير الطبري (٢/ ١٠٢) عن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «أقيمت الصلاة والإ ناء في يد عمر، قال: أشْرَبها يا رسول الله؟ قال: «**نعم**»، فشربها».

فتبيَّن إذًا أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة.

✍ **قوله: «وَالْإِنَاءُ»**، أَيِ الَّذِي يَأْكُلُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ مِنْهُ.

✍ **قوله: «عَلَى يَدِهِ»**، جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ، **«فَلَا يَضَعْهُ»**، أَيِ: الْإِنَاءَ.

✍ **قوله: «حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»**، أَيْ: بَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، **وقال علي القارئ:** «هَذَا إِذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ عدم الطلوع».اهـ وأَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ أَوْ شك فيه فلا.

وقال أَيْضًا: «إِنَّ إِمْكَانَ سُرْعَةِ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ لِتَقَارُبِ وَقْتِهِ، وَاسْتِدْرَاكِ حَاجَتِهِ، وَاسْتِشْرَافِ نَفْسِهِ، وَقُوَّةِ نَهمَتِهِ وَتَوَجُّهِ شَهْوَتِهِ بِجَمِيعِ هِمَّتِهِ مِمَّا يَكَادُ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ مِنْهُ لَمَا امْتَنَعَ، فَأَجَازَهُ الشَّارِعُ رَحْمَةً عَلَيْهِ وَتَدْرِيجًا لَهُ بَالسُّلُوكِ وَالسَّيْرِ إِلَيْهِ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ». اهـ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «هَذَا عَلَى قَوْلِهِ: **«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بن أُمِّ مَكْتُومٍ»**، أَوْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: إِنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَهُوَ يَشُكُّ فِي الصُّبْحِ، مِثْلَ أَنْ تكون السَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةً فَلَا يَقَعُ لَهُ الْعِلْمُ بِأَذَانِهِ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ لِعِلْمِهِ أَنَّ دَلَائِلَ الْفَجْرِ مَعْدُومَةٌ، وَلَوْ ظَهَرَتْ

لِلْمُؤَذِّنِ لَظَهَرَتْ لَهُ أَيْضًا، فَإِذَا عَلِمَ انْفِجَارَ الصُّبْحِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى أَوَانِ الصَّبَاحِ أَذَانُ الصَّارِخِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُمْسِكَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ». اهـ

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِنْ صَحَّ هَذَا يُحْمَلُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ حِينَ كَانَ الْمُنَادِي يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ». اهـ

قال أبو الطيب في "عون المعبود" (٤/ ٢٩): «مَنْ يَتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَكَذَا حديث: «**كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ**»، وَكَذَا ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، يَرَى أَنَّ الْمَدَارَ هُوَ تَبَيُّنُ الْفَجْرِ، وَهُوَ يَتَأَخَّرُ عَنْ أَوَائِلِ الْفَجْرِ بِشَيْءٍ، وَالْمُؤَذِّنُ لِانْتِظَارِهِ يُصَادِفُ أَوَائِلَ الْفَجْرِ، فَيَجُوزُ الشُّرْبُ حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ، لَكِنَّ هَذَا خِلَافُ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ فَلَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ». اهـ

وَقَالَ فِي "الْبَحْرِ الرائق": «اختلف المشايخ فِي أَنَّ الْعِبْرَةَ لِأَوَّلِ طُلُوعِهِ، أَوْ لِاسْتِطَارَتِهِ، أَوْ لِانْتِشَارِهِ، وَالظَّاهِرُ الْأَخِيرُ لِتَعْرِيفِهِمُ الصَّادِقَ بِهِ». اهـ

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ على قولين[1]:

القول الأول: يجوز الأكل بعد طلوع الفجر وهوقول علي، وحذيفة، وابن مسعود، والأعمش، وأبي بكر الصديق، ومسروق، واسحاق بن راهويه، فَرَوَى إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ

(١) انظر في شرح هذه المسألة لزامًا "شرح العمدة" (١/ ٥٢٥) لابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وقد أطال الكلام عليها.

عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: «لولا الشهرة لَصَلَّيْت الْغَدَاة ثُمَّ تَسَحَّرْت»، ثُمَّ ذَكَر إِسْحَاق عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق وَعَلِيّ وَحُذَيْفَة نَحْو هَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَهَؤُلَاءِ لَمْ يَرَوْا فَرْقًا بَيْن الْأَكْل وَبَيْن الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة، وقد حكي ذلك عن بن مَسْعُود أَيْضًا.

وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيّ ﷺ: «**فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أُمّ مَكْتُوم**»، وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّن إِلَّا بَعْد طُلُوع الْفَجْر، كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ وَفِي بَعْض الرِّوَايَات: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤَذِّن حَتَّى يُقَال لَهُ: أَصْبَحْت أَصْبَحْت. قَالُوا: وَإِنَّ النَّهَار إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُلُوع الشَّمْس، وقد تقدم.

وقال العلامة الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "تمام المنة": «وفيه دليل على من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مستثناة من الآية: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث، وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق، راجع "الفتح": (٤/ ١٠٩- ١١٠)؛ لأن من فوائد هذا الحديث: إبطال بدعة الأمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة؛ فتأمل». اهـ

القول الثاني: امْتِنَاع السُّحُور بِطُلُوعِ الْفَجْر الآخر في الأفق، وَهُوَقول الْجُمْهُور، وقَوْل الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وأبي ثور، وَعَامَّةِ فقهاء الأمصار، ورُوي أيضا عن عمر وابن عَبَّاس، وبه قال عطاء وعوام علماء الأمصار.

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف": «كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال عطاء وعوام أهل العلم علماء الأمصار، وكذلك نقول: وفي الباب قول ثان، وروينا عن علي أنه قال حين صلى الفجر: الآن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وروينا عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى، وروي معنى ذلك عن ابن مسعود، وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، وكان إسحاق يميل إلى القول، ثم قال: من غير أن يظن على الذين تأولوا الرخصة في الوقت الذي بيّنا، قال: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بيّنا من الرخصة ولا كفارة». اهـ

وَاحْتَجَّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، وبقول النَّبِي ﷺ: «**كُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يؤذن ابن أُمّ مَكْتُوم**».

وَبِقَوْلِهِ: «**الْفَجْر فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّل: فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّم الطَّعَام وَلَا يُحِلّ الصَّلَاة، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَام وَيُحِلّ الصَّلَاة**». أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي "سُنَنه".

قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيث حُذَيْفَة فَمَعْلُول، وَعِلَّته الْوَقْف، وَأَنَّ زِرَّ بْنَ حبيش هُوَ الَّذِي تَسَحَّرَ مَعَ حُذَيْفَة ذَكَره النَّسَائِيّ.

❋ **تَنْبِيهٌ:** **قال الحافظ** في "الفتح" (٤/ ١٠٩): «مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ: مَا أُحْدِثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ إِيقَاعِ الْأَذَانِ الثَّانِي قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَحْوِ ثُلُثِ سَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ، وَإِطْفَاءِ الْمَصَابِيحِ الَّتِي جُعِلَتْ عَلَامَةً لِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ زَعْمًا مِمَّنْ أَحْدَثَهُ أَنَّهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَةِ، وَلَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ إِلَّا آحَادُ النَّاسِ، وَقَدْ جَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ صَارُوا لَا يُؤَذِّنُونَ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِدَرَجَةٍ لِتَمْكِينِ الْوَقْتِ زَعَمُوا، فَأَخَّرُوا الْفِطْرَ وَعَجَّلُوا السُّحُورَ، وَخَالَفُوا السُّنَّةَ؛ فَلِذَلِكَ قَلَّ عَنْهُمُ الْخَيْرُ، وَكَثُرَ فِيهِمُ الشَّرُّ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ». اهـ

❋ ❋

١٤- باب استحباب تعجيل الفطر

❋ ومن أسباب تعجيل الفطر:

١) شفقة للصائمين، وقال ﷺ: «**هلك المتنطعون**».

٢) مخالفة اليهود والنصارى، ومخالفتهم مقصد من مقاصد الشريعة؛ ولذا كانوا يقولون: «ما يريد إلا خلافنا».

٣) مخالفة الشيعة؛ فإنهم يؤخرونها إلى ظهور النجوم، وقد شبهوا اليهود والنصارى أكثر من خمسين أوجه، وهذا واحد من الخمسين، وفي صحيح ابن حبان من حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال ﷺ: «**لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنظر بفطرها النجوم**».

✍ النص:

[٢٨] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «لايزال»**، من زال يزول زوالًا، ويتعدى بالهمزة، من أخوات كان.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٧)، ومسلم: رقم (٢٥٥٤).

✍ **قوله: «ما عجلوا»**، و(ما) هنا: مصدرية ظَرْفِيَّةٌ، أَيْ: مُدَّةَ فِعْلِهِمْ ذَلِكَ امْتِثَالًا لِلسُّنَّةِ، وَاقِفِينَ عِنْدَ حَدِّهَا، غَيْرَ مُتَنَطِّعِينَ بِعُقُولِهِمْ مَا يُغَيِّرُ قَوَاعِدَهَا. قاله الحافظ.

قال ابن عبد البر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطر، وتأخير السحور سنة متبعة، حكاه الوزير بن هبيرة، وجزم به الشيخ تقي الدين». اهـ

قال الترمذي عند هذا الحديث: «وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم استحبُّوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق». اهـ

✍ **قوله: «لايزال النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»**، زَادَ أَبُو دَاوُد: «**لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ الْإِفْطَارَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ**»، وَقد روى ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ أَيْضًا بِلَفْظِ: «**لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ**».

قَالَ فِي "شَرْحِ المَصَابِيحِ": «ثُمَّ صَارَ فِي مِلَّتِنَا شِعَارًا لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ وَسِمَةً لَهُمْ». اهـ

قال الحافظ: «وَفِيهِ بَيَانُ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ، قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يُزَادَ فِي النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ، وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِالصَّائِمِ وَأَقْوَى لَهُ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْسِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ، وَكَذَا عدل وَاحِد فِي الأرجح». اهـ

قال النووي في "شرح مسلم" (٨/ ٢٠٨): «فِيهِ الْحَثُّ عَلَى تَعْجِيلِهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَمَعْنَاهُ: لَا يَزَالُ أَمْرُ الْأُمَّةِ مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ، وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فيه». اهـ

قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى الشِّيعَةِ فِي تَأْخِيرِهِمُ الْفِطْرَ إِلَى ظُهُورِ النُّجُومِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي وُجُودِ الْخَيْرِ بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ يَدْخُلُ فِي فِعْلِ خِلَافِ السُّنَّةِ». اهـ

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "الْأُمِّ": «تَعْجِيلُ الْفِطْرِ مُسْتَحَبٌّ، وَلَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَّا لِمَنْ تَعَمَّدَهُ، وَرَأَى الْفَضْلَ فِيهِ». اهـ

قال الحافظ: «وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ التَّأْخِيرَ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ مُسْتَحَبًّا أَنْ يَكُونَ نَقِيضُهُ مَكْرُوهًا مُطْلَقًا، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ سِتَّةِ شَوَّالٍ؛ لِئَلَّا يَظُنَّ الْجَاهِلُ أَنَّهَا مُلْتَحِقَةٌ بِرَمَضَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ». اهـ

❋ **تنبيه:** ومع ذلك الحذرَ الحذرَ من الإفطار قبل تَحِلَّة الصيام؛ فإنه قد ورد فيه وعيد شديد، كما سيذكره المؤلف حفظه الله تعالى، وإنَّما اتفقوا على استحباب تعجيل الفطر، إذا تحقق غروب الشمس، برؤية، أو بخبر ثقة، أو غلب على ظنه الغروب.

وأما إذا كان مع الغيم المطبق لا يمكن اليقين، إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل، ويفوت تعجيل الفطر، فعليه لا يستحب التعجيل مع الغيم، إلى أن يتيقن الغروب، ويكره الفطر مع الشك، بخلاف السحور، فإنها لا يكره مع الشك في طلوع الفجر؛ لأنه مبني على قاعدة شرعية، وهي: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»، والسحور الأصل فيها بقاء الليل، وأما الفطر الأصل فيه بقاء النهار.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٨١): «وَالتَّعْجِيلُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاسْتِيقَانِ بِمَغِيبِ الشَّمْسِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ شَاكٌّ: هَلْ غَابَتْ الشَّمْسُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِذَا لَزِمَ بِيَقِينٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ إِلَّا بِيَقِينٍ، وَالله عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ﴾[1]، وَأَوَّلُ اللَّيْلِ مَغِيبُ الشَّمْسِ كُلِّهَا فِي الأفق عن أعين الناظرين من شَكَّ لَزِمَهُ التَّمَادِي حَتَّى لَا يَشُكَّ فِي مَغِيبِهَا». اهـ

❧ ❋ ❋ ❧

(١) سورة البقرة (١٨٧).

✍ النص:

[٢٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا غَابَتِ اَلْشَّمْسُ قَالَ: «يَا فُلَانُ، إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: «اِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ: «إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

عبد الله بن أبي أوفى: هو عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث من خزاعة، كنيته أبو معاوية، وقيل: أبو إبراهيم، الصحابي المشهور أخو زيد بن أبي أوفى، شهد الحديبية، وكثير من الغزوات، وبايع بيعة الرضوان.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «غَابَتِ الشَّمْسُ»**، وفي لفظ: «فَلَمَّا غربت»، وَلَفظ: «**غرُبت**» يُفِيد معنى زَائِدًا على معنى: «**غَابَتْ**».

✍ **قوله: «يَا فُلَانُ»**، هوَ بِلَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كما رواية أبي داود، وَفِيه: «**فَقَالَ: يَا بِلَال، انْزِلْ**».

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٥)، ومسلم: رقم (٢٥٥٩).

✍ **قوله: «إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا..»**، أَي: من الْمغرب.

✍ **قوله: «وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا»**، أَي: من جِهَة الْمشرق، وفي رواية: «**إذا أقبل الليل..**».

قال الحافظ: «يحْتَمل أَن يكون الْمُخَاطب بذلك عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِن الحَدِيث وَاحِد، فَلَمَّا كَانَ عمر هُوَ الْمَقُول لَهُ: «**إِذا أقبل اللَّيْل**»، إِلَى آخِره، احْتمل أَن يكون هُوَ الْمَقُول لَهُ أولا: «**اجدح**»، لَكِن يُؤَيِّدُ كَوْنَهُ بِلَالًا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ، فَدَعَا صَاحِبَ شَرَابِهِ فَإِنَّ بِلَالًا هُوَ الْمَعْرُوفُ بِخِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ». اهـ

قال العيني: «هَذَا احْتِمَال بعيد؛ لِأَنَّهُ لَا يسْتَلْزم قَوْله ﷺ لعمر: إِذا أقبل اللَّيْل، أَن يكون الْمَأْمُور بالجدح لَهُم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَعَ وجود بِلَال هُنَاكَ، الَّذِي هُوَ صَاحب شرابه ومتولي خدمته». اهـ

قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَالَ الْعُلَمَاءُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ -يَعْنِي: جَاءَ اللَّيْلُ، وَذَهَبَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ- يَتَضَمَّنُ الْآخَرَيْنِ وَيُلَازِمُهُمَا، وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ، بِحَيْثُ لَا يُشَاهِدُ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَيَعْتَمِدُ إِقْبَالَ الظَّلَامِ وَإِدْبَارَ الضِّيَاءِ». اهـ

✍ **قوله: «اجْدَحْ لَنَا»، قَالَ الْحَافِظُ: «فَاجْدَحْ»**، بَالْجِيمِ ثُمَّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْجَدْحُ: تَحْرِيكُ السَّوِيقِ وَنَحْوِهِ بَالْمَاءِ بِعُودٍ يُقَالُ لَهُ: الْمِجْدَحُ، مُجَنَّحُ الرَّأْسِ». اهـ

✍ **قوله: «إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا»**، إنما قال ذلك لأنه رأى آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبي ﷺ لم

يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ويؤيد هذا قوله: «إن عليك نهارًا»، لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهومعنى قوله في الرواية الأخرى: «**لو أمسيت**»، أي: تأخرت حتى يدخل المساء.

✍ **قوله: «فَاجْدَحْ لَنَا»**، المراد بالجدح: تحريك السويق ونحوه بالماء بعود، يقال: المجدح، أي: حرك السويق بعود ليذوق بالماء.

✍ **قوله: «فجدح لنا»**، من كَلَام أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

✍ **قوله: «ثمَّ قَالَ»**، أَي: النَّبِي ﷺ.

✍ **قوله: «فقد أفطر الصَّائِم»**، أَي: دخل فِي وَقت الْفطر، وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: لَفظه خبر، وَمَعْنَاهُ: الْأَمر، أَي: فليفطر الصَّائِم.

قال الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي حُكْمِ الْمُفْطِرِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ، وَقِيل: مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَخَلَ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَجَازَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، كَمَا قِيلَ أَصْبَحَ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ، وَأَمْسَى وَأَظْهَرَ كَذَلِكَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الْوِصَالِ». اهـ

النص:

[٣٠] وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلِ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ قُلْنَا: عَبْدُ الله -يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُوْدٍ- قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ الله ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).

[٣١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ؛ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ(٢).

الشرح:

راوي الحديث:

أبو عطية: هو مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال: مالك بن عامر.

---

(١) أخرجه مسلم: رقم (٢٥٥٦).

(٢) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٥٣)، وحسَّنه العلامة الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ في "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين". وأخرجه ابن ماجه (١٦٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٩٩) من طريق محمد ابن عمرو، بهذا الإسناد. دون ذكر النصارى. وهو في "مسند أحمد" (٩٨١٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٠٣) و (٣٥٠٩). وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨). وآخر من حديثه عائشة، وثالث من حديث أنس بن مالك عند ابن حبان (٣٥٠٤).

ومسروق: هو مسروق بن الأجدع الكوفي تابعي ومفتي كوفي، وأحد رواة الحديث النبوي، المتوفى (سنة ٦٢هـ). قال أبو بكر البغدادي: «يقال: إنه سُرِق وهو صغير، ثم وُجِد فسُمِّي مسروقا». اهـ

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «رَجُلَانِ»،** مُبْتَدَأٌ، و**«مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ»**، صِفَةٌ، وَهِيَ مُسَوِّغَةٌ لِكَوْنِ الْمُبْتَدَأِ نَكِرَةً وَالْخَبَرُ الْجُمْلَةُ، قَوْلُهُ: **«أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ»**، إِلَى قَوْلِهِ: **«يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ»**.

✍ **قوله: «قُلْنَا: عَبْدُ الله»،** يعني: ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى، كما في رواية مسلم، ولا شك أن ابن مسعود أعلم من أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ويدل ذلك: ما أخرجه الدارمي في قصة الخوارج الذين يتذاكرون في المسجد،حلقا.. فقال لهم مقالته المشهورة: «وكم من مريد بالخير لم يصبه»، القصة معروفة مشهورة.

✍ **قوله: «يُؤَخِّرُونَ»،** أَيِ: الْفِطْرَ، **قَالَ الطِّيبِيُّ**: «فِي هَذَا التَّعْلِيلِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِوَامَ الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَعْدَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَنَّ فِي مُوَافَقَتِهِمْ تَلَفًا لِلدِّينِ». اهـ

✍ **قوله: «ظَاهِرًا»،** أَيْ: غَالِبًا وَعَالِيًا ووَاضِحًا وَلَائِحًا. قاله صاحب "مرقات المفاتيح".

قال الحافظ: «وَظُهُورُ الدِّينِ مُسْتَلْزِمٌ لِدَوَامِ الْخَيْرِ». اهـ

قَالَ القارئ: «قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: وَلَوْ أَخَّرَ لِتَأْدِيبِ النَّفْسِ وَمُوَاصَلَةِ الْعِشَاءَيْنِ بِالنَّفْلِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ وُجُوبَ التَّأْخِيرِ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ». اهـ

قال القارئ: «بَلْ يَضُرُّهُ حَيْثُ يُفَوِّتُهُ السُّنَّةَ، وَتَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ بِشَرْبَةِ مَاءٍ لَا يُنَافِي التَّأْدِيبَ وَالْمُوَاصَلَةَ، مَعَ أَنَّ فِي التَّعْجِيلِ إِظْهَارَ الْعَجْزِ الْمُنَاسِبَ لِلْعُبُودِيَّةِ، وَمُبَادَرَةً إِلَى قَبُولِ الرخصة من الحضرة الربوبية». اهـ



١٥- باب الإفطار على الرطب ، فإن لم يجد فحسوات من الماء

[٣٢] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَى حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ[(١)]،[(٢)].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

وفي الحديث دلالة على مشروعية الإفطار على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يتيسر فعلى ماء، وروى أحمد في "مسنده"، والترمذي والنسائي في سننيهما من حديث سلمان بن عامر، أن النبي ﷺ قال: «**إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر إنه بركة، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور**».

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنَّمَا شُرِعَ الْإِفْطَارُ بِالتَّمْرِ؛ لِأَنَّهُ حُلْوٌ، وَكُلُّ حُلْوٍ يُقَوِّي الْبَصَرَ الَّذِي يَضْعُفُ بِالصَّوْمِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الْمُنَاسَبَةِ، وَقِيلَ: لِأَنَّ الْحُلْوَ يُوَافِقُ الْإِيمَانَ وَيُرِقُّ الْقَلْبَ، وَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ كَوْنَهُ حُلْوًا وَالْحُلْوُ لَهُ ذَلِكَ التَّأْثِيرُ، فَيَلْحَقُ بِهِ الْحُلْوِيَّاتُ كلها». اهـ

---

(١) أخرجه الترمذي: رقم (٦٩٦) قال الإمام الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ في "جامعه": (٢/ ٤١٩) هو حديث حسن على شرط مسلم وصححه الحاكم، وأما أبوزرعة وأبو حاتم فقد أنكراه كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٢٤) فقالا: «لانعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء به عبد الرزاق.اهـ وذكر الذهبي في "الميزان" في ترجمة جعفر بن سليمان من رواة الحديث، أن هذا الحديث مما أنكر عليه». اهـ

قال الترمذي عند هذا الحديث: «وروي أن رسول الله ﷺ كان يفطر في الشتاء على تمرات، وفي الصيف على الماء». اهـ

قال ابن القيم في "الطب النبوي" (١/ ٢١٨): «وهذا من كمال شفقته ﷺ على أمته ونصحه، فإن التمر مُقَوٍّ لِلْكَبِدِ، مُلَيِّنٌ لِلطَّبْعِ، يَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ حب الصنوبر، ويبرئ مِنْ خُشُونَةِ الْحَلْقِ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ كَأَهْلِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ فَإِنَّهُ يُورِثُ لَهُمُ السُّدَدَ، وَيُؤْذِي الْأَسْنَانَ، وَيُهَيِّجُ الصُّدَاعَ، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِاللَّوْزِ وَالْخِشْخَاشِ، وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ الثِّمَارِ تَغْذِيَةً لِلْبَدَنِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْجَوْهَرِ الْحَارِّ الرَّطْبِ، وَأَكْلُهُ عَلَى الريق يقتل الدود، فإنه مع حَرَارَتِهِ فِيهِ قُوَّةٌ تِرْيَاقِيَّةٌ، فَإِذَا أُدِيمَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّيقِ، خَفَّفَ مَادَّةَ الدُّودِ، وَأَضْعَفَهُ وَقَلَّلَهُ، أَوْ قَتَلَهُ، وَهُوَ فَاكِهَةٌ وَغِذَاءٌ، وَدَوَاءٌ وَشَرَابٌ وحلوى». اهـ

قال الدكتور صبري القباني: «التمر غني بعدد من السكر، وهو يتحلل رأسا إلى الدم».اهـ

قال بن القيم في "زاد المعاد" (٤/ ٢٧٨): «وفي فطر النبي ﷺ من الصوم على الرطب أو على التمر أو الماء تدبيرًا لطيفا جدًّا؛ فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولاسيما إن كان رطبًا فيشتد قبولها له». اهـ

قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٣/ ٢١٠): «كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلى، على شيء يسير لا يشغله عن الصلاة، وفيه ثلاثة فوائد: تعجيل الإفطار وتفريغ البال

للصلاة، وفصل ما بين زمان العبادة، والعبادة -أي: الفصل بين الوقتين- وبينهما في أنفسهما، أي: الفصل بين العبادتين الصوم والصلاة». اهـ

وَثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «**بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ**».

قَالَ الطِّيبِيُّ: «وَإِنَّمَا مَدَحَ التَّمْرَ فِي هَذَا الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ فِي نَفْسِ السَّحُورِ بَرَكَةٌ، وَتَخْصِيصُهُ بِالتَّمْرِ بَرَكَةً عَلَى بَرَكَةٍ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، لِيَكُونَ الْمَبْدُوءُ بِهِ وَالْمُنْتَهَى إِلَيْهِ الْبَرَكَةَ». اهـ

✍ **قَوْلُهُ: «يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ»**، أَيِ الْمَغْرِبَ، قال فِي "الْمِرْقَاةِ": «وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَمَالِ الْمُبَالَغَةِ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ، وَأَمَّا مَا صَحَّ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُرَمَضَانَ يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهُوَ لِبَيَانِ جَوَازِ التَّأْخِيرِ، لِئَلَّا يُظَنَّ وُجُوبُ التَّعْجِيلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُفْطِرُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَأَنَّهُمَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا تَمْرٌ وَلَا مَاءٌ، أَوْ كَانَا غَيْرَ مُعْتَكِفَيْنِ، وَرَأَيَا الْأَكْلَ وَالشَّرَابَ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ مَكْرُوهَيْنِ، لَكِنَّ إِطْلَاقَ الْأَحَادِيثِ ظَاهِرٌ فِي اسْتِثْنَاءِ حَالِ الْإِفْطَارِ». اهـ

وفي الحديث الإفطار قبل صلاة المغرب؛ لحديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «ما رأيت النبي ﷺ قط يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء».

قال ابن تيمية في "شرح العمدة" (١/ ٢١٦): «ويستحب أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك، ولأنه أقرب إلى جمع الهَم في الصلاة، ولأن الفصل بين زمن

الصوم وغيره مشروع، إذا كان الإمساك في غير زمان الصوم غير مشروع؛ ولهذا استُحب الفطر يوم الفطر قبل الصلاة». اهـ

✍ **قوله: «فَتُمَيْرَاتٌ»، قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ** فِي "اللُّمَعَاتِ": «بِالتَّصْغِيرِ مَجْرُورٌ وَمَرْفُوعٌ، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «ثَلَاثُ رُطَبَاتٍ وَثَلَاثُ تُمَيْرَاتٍ». اهـ

✍ **قوله: «حَسَا حَسَوَاتٍ»**، بِفَتْحَتَيْنِ، يقال: حسى زيد الماء: شربه شيئا بعد شيء، والحسوة بالضم الشيء القليل، ومنه المرة من الحسوة، والفتح أفصح.

قَالَ فِي "النِّهَايَةِ": «الْحُسْوَةُ بِالضَّمِّ الْجَرْعَةُ مِنَ الشَّرَابِ بِقَدْرِ مَا يُحْسَى مَرَّةً وَاحِدَةً وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ». اهـ

قال القارئ فِي "الْمِرْقَاةِ": «وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: السُّنَّةُ بِمَكَّةَ تَقْدِيمُ مَاءِ زَمْزَمَ عَلَى التَّمْرِ أَوْ خَلْطُهُ بِهِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ الِاتِّبَاعِ، وَبِأَنَّهُ ﷺ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ أَيَّامًا كَثِيرَةً، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ خَالَفَ عَادَتَهُ الَّتِي هِيَ تَقْدِيمُ التَّمْرِ عَلَى الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ». اهـ

❋ **ومن آداب الإفطار:** أن يدعو الإفطار بعض أصحابه، وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام وتفطير الصائمين، ويقدمون ذلك على كثير من العبادات، **حتى قال بعضهم:** «لأن أدعوا عشرة من أصحابي، فأطعمهم طعامًا يشتهونه أحب إلى من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل».

وكان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأحمد بن حنبل، وداود الطائي، ومالك بن دينار، يؤثرون بفطورهم، وكان أيضا الحسن البصري، وابن المبارك وغيرهم، يطعمون إخوانهم الطعام وهم صائمون، ويخدمونهم.



١٦- باب وقت فطر الصائم

[٣٣] عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ[1].

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

عمر بن الخطاب: هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى **بن** رباح بن عبدالله، كنيته أبو حفص، ثاني الخلفاء الأربعة، وأحد المبشرين بالجنة، أنجبت له زوجاته ثلاثة عشر ولدًا تسعة، منهم ذكور وأربع إناث، غني عن التعريف.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ»**، أَيْ: مِنْ جِهَةِ المَشْرِقِ، وَالْمُرَادُ بِهِ وُجُودُ الظُّلْمَةِ حِسًّا. قاله الحافظ.

وقال ابن دقيق العيد: في " إحكام الإحكام": «الْإِقْبَالُ وَالْإِدْبَارُ مُتَلَازِمَانِ. أَعْنِي: إِقْبَالَ اللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النَّهَارِ، وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَظْهَرَ لِلْعَيْنِ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ. فَيُسْتَدَلُّ

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٤)، ومسلم: رقم (٢٥٥٨).

بِالظَّاهِرِ عَلَى الْخَفِيِّ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي جِهَةِ الْمَغْرِبِ مَا يَسْتُرُ الْبَصَرَ عَنْ إِدْرَاكِ الْغُرُوبِ. وَكَانَ الْمَشْرِقُ بَارِزًا ظَاهِرًا؛ فَيُسْتَدَلُّ بِطُلُوعِ اللَّيْلِ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ». اهـ

✍ **قوله: «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»**، فيه معنيان:

الأول: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْفِطْرُ، وصَارَ مُفْطِرًا فِي الْحُكْمِ؛ لِكَوْنِ اللَّيْلِ لَيْسَ ظرفا للصيام الشرعى.

الثاني: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: فَقَدْ دَخَلَ فِي الْفِطْرِ، كَمَا يُقَالُ: أَنْجَدَ إِذَا أَقَامَ بِنَجْدٍ، وَأَتْهَمَ إِذَا أَقَامَ بِتِهَامَةَ.

وَقد ردَّ ابن خُزَيْمَةَ الِاحْتِمَالَ الأول وَرجَّح الثاني، فَقَالَ: قَوْلُهُ: «**فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ**» لَفْظُ خَبَرٍ وَمَعْنَاهُ أَمْرٌ، أَيْ: فَلْيُفْطِرِ الصَّائِمُ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ فَقَدْ صَارَ مُفْطِرًا كَانَ فِطْرُ جَمِيعِ الصُّوَّامِ وَاحِدًا، وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّرْغِيبِ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ مَعْنًى. اهـ

قال الحافظ ابن حجر: «وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِعْلُ الْإِفْطَارِ حِسًّا؛ لِيُوَافِقَ الْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَرْجَحُ، وَلَوْ كَانَ الثَّانِي مُعْتَمِدًا لَكَانَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُفْطِرَ، فَصَامَ فَدَخَلَ اللَّيْلُ حَنِثَ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْ شَيْئًا وَيُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ بِعَيْنِهَا، وَمِثْلُ هَذَا لَوْ قَالَ: إِنْ أَفْطَرْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَصَادَفَ يَوْمَ الْعِيدِ لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى يَتَنَاوَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ، وَقَدِ ارْتَكَبَ بَعْضُهُمُ الشَّطَطَ، فَقَالَ: يَحْنَثُ وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ أَيْضًا رِوَايَةُ شُعْبَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ: «فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ»، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ». اهـ

قال في "إحكام الأحكام" (٢/ ٢٦): «وَتَكُونُ الْفَائِدَةُ فِيهِ: أَنَّ اللَّيْلَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ، وَأَنَّهُ بِنَفْسِ دُخُولِهِ خَرَجَ الصَّائِمُ مِنْ الصَّوْمِ، وَتَكُونُ الْفَائِدَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: ذَكَرَ الْعَلَامَةَ الَّتِي بِهَا يَحْصُلُ جَوَازُ الْإِفْطَارِ. وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: بَيَانُ امْتِنَاعِ الْوِصَالِ، بِمَعْنَى الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ، لَا بِمَعْنَى الْإِمْسَاكِ الْحِسِّيِّ فَإِنَّ مَنْ أَمْسَكَ حِسًّا فَهُوَ مُفْطِرٌ شَرْعًا. وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ: إبْطَالُ فَائِدَةِ الْوِصَالِ شَرْعًا؛ إذْ لَا يَحْصُلُ بِهِ ثَوَابُ الصَّوْمِ». اهـ

١٧- باب الترهيب من الإفطار قبل تحلة الصوم

[٣٤] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا ، فَقَالَا لِي: إِصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيْقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا: هَذَا عَوَى أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُم دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ[1].

الشرح:

راوي الحديث:

أبو أمامة الباهلي: هو صدي بن عجلان بن وهب البَاهلي، كنيته أبو أمامة، من قبيلة باهلة من قيس عيلان، صحابي فاضل زاهد رَوَى علمًا كثيرًا، أرسله الرسول ﷺ إلى قومه فأسلموا، سكن الشام، وهو آخر من مات فيها من الصحابة، وهو أحد من بايع تحت الشجرة.

(١) أخرجه الحاكم : رقم (١٥٦٨)، والنسائي في الكبرى (٣٢٧٣)، وابن خزيمة (١٩٨٧)، وابن حبان (٧٣٩١) وسنده صحيح، صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، واللألباني في: "الصحيحة" (٣٩٥١) والعلامة مقبل بن هادى الوادعي في "الجامع الصحِيح مما ليس في الصحيحين".

❁ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ»، بفتح الضاد المعجمة، وإسكان الموحدة، وفتح العين مثنى، وهما باطنا الساعد.

✍ قوله: «جَبَلًا وَعْرًا»، وعرا: الوعر الصعب وزنًا ومعنًى.

✍ قوله: «سَوَاءِ الْجَبَلِ»، أي: في وسط الجبل.

✍ قوله: «عَوَىُ أَهْلِ النَّارِ»، أي: أصوات أهل النار وصياحهم.

✍ قوله: «بِعَرَاقِيبِهِمْ»، جمع عرقوب: وهو مجمع مفصل الساق والقدم.

✍ قوله: «مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ»، جمع الشدق بالكسر، وجمع المفتوح شدوق، وهو جانب الفم.

✍ قوله: «إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ»، وفي الحديث دليل على أن الملائكة هم ذكور؛ لأن الخطاب لهم من الكتاب والسنة بلفظ التذكير، وذلك كثير في الكتاب والسنة، ومن الأدلة في السنة حديث الباب وغيره، ولذا قال أبو مجلز: «هم رجال من الملائكة».اهـ كما نقله ابن كثير في "تفسيره" في سورة الأعراف. وهي أيضًا فتوى ابن باز رَحِمَهُ ٱللَّهُ كما في "مجموع الفتاوى" (٨/ ٤٢٤)، والعلامة ابن عثيمين عند تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿٣٩﴾﴾[1]، حيث قال: «ومعلوم أن من له البنين غالب من له البنات؛ لأن جنده سبحانه

(١) سورة الطور (٣٩).

رجال ذكور أقوى وأجزم وأقدم من النساء. اهـ وأما وصفهم بالإناث فهذا قول المشركين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ تَسۡمِيَةَ ٱلۡأُنثَىٰ ٢٧﴾[1].

✍ **قوله: «فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ»**، الضبع بسكون الباء: وهو وسط العضد، **وقيل:** ما تحت العضد.

وقيل: ما تحت الإبط.

✍ **قوله: «الأشدق»**، جمع الشدق بالكسر وجمع المفتوح شدوق، وهو جانب الفم من الباطن.

وفي الحديث وعيد شديد لمن أفطر في نهار رمضان قبل حلول وقت الفطر عمدًا، من غير عذر، بل وهي من الكبائر، ولذا قال الذهبي في "الكبائر": «الكبيرة العاشرة: إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة».

فقال أيضا: «وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان، بلامرض، ولاغرض، أنه شر من الزنى والمكاس، ومدامن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال». اهـ

وكذا عدَّ ذلك من الكبائر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٢٥)، وابن القيم في "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٠١).

---

(١) سورة النجم (٢٧).

قال العلامة الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وهذا عقوبة من صام، ثم أفطر عمدًا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لايصوم أصلا؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة». اهـ

ويجب على صاحب هذه الكبيرة القضاء؛ لأن الله أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، وهو قول أكثر العلماء.

وقال بعضهم: أنه لاقضاء عليه، بل عليه التوبة والإنابة؛ لأنها جريمة أعظم من أن يجبرها القضاء، والله عَزَّوَجَلَّ إنّما يقبل الصيام في غير الشهر من المعذور كالمسافر والمريض، وأما المتعمد فلا.

❋ **تنبيه:** أما حديث: «**من أفطر يوما من رمضان منغيرعذر ولامرض، لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه**»، فهو ضعيف، كما ذكر الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٦١)، و"تغليق التعليق" (٣/ ١٧٠). قال الذهبي في "الكبائر": «لم يثبت». اهـ

❋ ❋

١٨- باب إذا أفطر قبل غروب الشمس

[٣٥] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيْلَ: لِهِشَامٍ فَأُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ، قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ؟ وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لَا أَدْرِي أَقَضَوا أَمْ لَا؟ رَوَاهُ البُخَارِيُّ[(١)]،[(٢)].

✍ الشرح:

❋ راوية الحديث:

أسماء بنت أبي بكر: هي أسماء بنت عبد الله بن أبي قحافة، وأمّها هي قُتيلة بنت عبد العزّى العامرية، وزوجها هو الزبير بن العوّام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وتُكنّى بأمّ عبد الله، وعبد الله بن الزبير هو أول من وُلد في المدينة المنوَّرة بعد الهجرة، وأسماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هي أخت أمّ المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وكانت من السابقين إلى الإسلام؛ حيث أسلمت بعد سبع عشر شخصًا آمن برسول الله ﷺ، ولُقِّبت بذات النّطاقين.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «يَوْم غيم»**، بِنصب يَوْم على الظَّرْفِيَّة، والغيم: السحاب.

✍ **قوله: «على عهد النَّبِي»**، أَي: على زَمَنه وَأَيَّام حَيَاته.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٩).

✍ **قوله: «قيل لهشام»**، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: «قَالَ أُسَامَة: قلت لهشام»، وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي "مُصَنفه"، وَأحمد فِي "مُسْنده".

✍ **قوله: «بُد من قَضَاء»**، قال الحافظ في "الفتح": «قوله: «بد من قضاء»، هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لابد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: «لابد من القضاء»، قوله: وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا، هذا التعليق وصله عبد بن حميد، قال: أخبرنا معمر سعمت هشامًا بن عروة فذكر الحديث، وفي آخره فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا، فقال: لا أدري، وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. اهـ

✍ قال الإمام العيني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «هَذَا كَلَام مخبط وَلَيْسَ كَذَلِك، بل الصَّوَاب أَن يُقَال: هُنَا حرف اسْتِفْهَام مُقَدّر، تَقْدِيره: هَل بُد من قَضَاء؟ وَقَالَ هَذَا الْقَائِل أَيْضا -يعني الحافظ-: لَا يحفظ فِي حَدِيث أَسمَاء إِثْبَات الْقَضَاء وَلَا نَفْيه». اهـ

✍ **قوله: «فَأمروا»**، يسْتَند إِلَى أَمر الشَّارِع؛ لِأَن غير الشَّارِع لَا يسْتَند إِلَيْهِ الْأَمر، ويطلق الشارع على الله أصلًا، وعلى الرسول ﷺ تارة.

✍ **قوله: «وَقَالَ معمر»**، بِفَتْح الميمين هُوَ ابْن رَاشد الْأَزْدِيّ الْحَرَّانِي الْبَصْرِيّ.

واعلم أن الصائم إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت يجوز له الإفطار عند عدم القدرة على تيقن الغروب كوجود الغيم، وهو قول جماهير أهل العلم، ويدل عليه حديث الباب، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالت: «**أفطرنا على عهد رسول الله، ثم طلعت الشمس..**».

وقد ثبت بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢١٧) وغيرهما: أن ذلك حصل أيضا في عهد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الفتاوى" (٢٥/ ٢٣١) بعد أن ذكر حديث أسماء في الباب، قال: «وهذا يدل على شيئين: **الأول:** على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي ﷺ، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ﷺ ممن جاء بعدهم.

والثاني: لا يجب القضاء؛ فإن النبي ﷺ لو أمرهم بالقضاء لشرع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به، فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال: أو بد من القضاء؟ قيل: هشام قال ذلك برأيه لم يرو ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمرا روى عنه، قال: سمعت هشاما، قال: لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري.

والحديث رواه عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق.

❋ اختلاف العلماء:

واختلف العلماء إذا أفطر الصائم ظانًّا أن الشمس قد غربت ثم تبين له بخلاف ذلك:

القول الأول: يجب عليه الإمساك والقضاء، ولا إثم عليه، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال ابْن سِيرِين، وَسَعِيد بن جُبَير، وَالْأَوْزَاعِي، وَالثَّوْري، وَمَالك، وَأحمد، وَالشَّافِعِيّ، وَإِسْحَاق، وأبي ثور، ورجحه ابن باز رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وَأوجب أَحْمد الْكَفَّارَة فِي الْجِمَاع.

وقد صح عن عمر الأمر بالقضاء، رواه عنه البيهقي (٨٢٦٨) فقال: «وفي ظاهر هذه الروايات عن عمر بن خطاب رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ في القضاء، دليل على خطأ رواية زيد بن وهب..».اهـ

قال الإمام العيني في "العمدة" (١١/ ٦٨): «وغلَّطوا على زيد بن وهب في هذه الرواية، المخالفة لبقيَّة الروايات، قال المنذري: في هذه الرواية إرسال».اهـ وكذا ابن مسعود أخرجه البيهقي (٨٢٦٣).

قال ابن تيمية في "شرح العمدة" (١/ ٤٩٥): «فقد اتفق الصحابة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ على إيجاب القضاء مع الجهل..» اهـ

❋ واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:

١) قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾[1].

(١) سورة البقرة: (١٨٧).

٢) قول هشام : فقيل له، فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء.

٣) **ما أخرجه عبد الرزاق** في "مصنفه" (٤/ ١٧٨) عن عمر بن خطاب أنه قال بعد أن حصل له ذلك: الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقضي يوما.

٤) قال الحافظ: «وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَوْ غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ، فَأَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ، فَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ بِالِاتِّفَاقِ، فَكَذَلِكَ هَذَا». اهـ

القول الثاني: يجب الإمساك ولا يجب القضاء، وبه قال مُجَاهِد، وَعَطَاء، وَعُرْوَة بن الزبير، وجعلوه بِمَنْزِلَة من أكل نَاسِيًا، وبه قال إسحاق، وأحمد في روايته، وداود، والمزني من الشافعية، ورجحه ابن تيمية، وإمام الأئمَّة ابن خزيمة، وابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

❋ **واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:**

١) قوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[1].

٢) وحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»[2].

٣) أن الأصل عدم الإيجاب إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك.

٤) حديث أسماء المذكور ليس فيه أن النبي ﷺ أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم لنقل.

---

(١) سورة البقرة: (٢٨٦).

(٢) حديث حسن بمجموع طرقه التي ذكرها ابن رجب في "جامع العلوم.." (٣٩) فراجعه.

وأجابوا عن أدلة أرباب القول الأول بأجوبة شافية، فتلك بيانها:

قالو عن الآية: وهذا قد أفطر ظانًّا أن الليل قد أتى، وقدتقدم أنه يجوز الإفطار لغلبة الظن.

وأما قول هشام بن عروة : بد من قضاء فيجاب عنه بأن البخاري قد أورد في صحيحه أيضا أن هشام سئل؟ فقال: لا أدري أقضوا أم لا؟ فهذا يدل على أنه قال ذلك باجتهاد منه.

فقال ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وأبوه أعلم منه، وقدكان يقول لا قضاء عليهم». اهـ

وأما الجواب عن أثر عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، أن هذا اجتهاد منه والحجة بالكتاب والسنة، لا باجتهاد صحابي وقد خالفه غيره من الصحابه[1]، ونُقِلَ عن عمر ابن خطاب رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ في هذه المسألة: القول الأول تارةً، والثاني تارةً، وليس في كلا القولين تناقض؛ لأنه يمكن أن يكون للعالِم قولا نفي مسألة واحدة، كما أن للشافعي مذهبين، قديم وجديد، وإنما ذلك تغيَّر الاجتهادات فقط.

وأما الاتفاق الذي نقله الحافظ فغير صحيح؛ فقد وجد فيه خلاف ذكره ابن تيمية في "الفتاوى" (٢٥/ ٢٥٤) وغيره.

وقال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٣/ ٦٢): «**وهذه المسألة لها خمسة أقسام:**

---

(١) **فائدة:** قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره من الصحابة، بالإجماع. راجع: "إعلام الموقعين" (٤/ ١٥٥) و"مذكرة أصول الفقه" للشنقيطي، و"معالم أصول الفقه" للجيزاني (ص٢٢٢).

١) أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة، ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف، فصومه صحيح.

٢) أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف، فهذا صومه فاسد.

٣) أن يأكل وهو شاك: هل طلع الفجر أو لا؟ ويغلب على ظنه أنه لم يطلع، فصومه صحيح.

٤) أن يأكل ويشرب، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضًا.

٥) أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، فصومه صحيح.

كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾». اهـ

❋ **تنبيه:** وإذا تسحَّر وشك: هل طلع عليه الفجر أم لا؟ فتبيّن له أنه طلع الفجر، فصومه صحيح باتفاق العلماء؛ لأن الأصل بقاء الليل، واليقين لا يزال بالشك، كما هو مقرر عند الأصوليين.

✍ دعاء الإفطار:

واعلم أن ما ورد عن النبي ﷺ، من أدعية الإفطار، أكثرها لم يصح منها شيء: **فمنها:** ما أخرجه الدار قطني (٢/ ١٨٥) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان ﷺ يقول:

«**اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا؛ فتقبل منا، إنك أنت السميع العليم**». وسنده ضعيف جدًّا، وفيه: عبد الملك بن هارون بن عنترة،عن أبيه، وهو متروك، وأبوه ضعيف. وله شاهد كما عند الطبرني في "الصغير" عن أنس بلفظ: كان إذا أفطر قال: «**باسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت**»، وفيه أيضا: داود بن الزبير، فإنه متروك، كما قال الحافظ رَحِمَهُ ٱللَّهُ[1].

ومنها: ما أخرجه الطبراني من حديث أنس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ في "الأوسط" (٧٥٤٥) و"الصغير" (٩١٢) بلفظ: «**اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت**»، وفي سنده إسما عيل بن عمرو ضعيف، وداود بن الزبرقان، وهو متروك.

ومنها: ما أخرجه أبوداود (٢٣٥٧) من حديث ابن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا مرفوعا أنه كان يقول: «**ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجرإن شاء الله تعالى**»، ضعيف وفي سنده: مروان بن سالم المقفع، وهو مجهول الحال ولم يرو عنه إلا اثنان، ولم يوثقه غير ابن حبان.

منها: ما أخرجه ابن ماجه (١٧٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا: قال قال ﷺ: «**إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد**»، ضعيف لا يثبت. وفي سنده: إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر[2]، وهو مجهول، وله طرق أخرى عند الطيالسي (٢٢٦٢)، وفيه: أبو محمد المليكي، قال العلامة الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «لم أعرفه، ويحتمل أنه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني، فإن يكن هو فإنه ضعيف، كما في

---

(١) انظر "ارواء الغليل" (٩١٩).

(٢) واختلفوا هل هو ابن أبي مليكة أم ابن أبي المهاجر؟ فقال الحافظ والألباني، وبشار عواذ: إنه ابن أبي المهاجر.

"التقريب" بل قال النسائي: ليس بثقة، وفي رواية متروك الحديث.اهـ وقد ضعفه الألباني في "الإرواء" (٩٢١)، والوادعي في تعليقه على ابن كثير، في سورة البقرة عند آية (١٨٦)، ولكن قد صح عند ابن ماجه، وصححه العلامة الوادعي في "الجامع" (٢/ ٥٠٦) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النبي ﷺ قال: «**ثلاثة لاترد دعوتهم:.. والصائم حتى يفطر**»، الحديث.



١٩- باب حفظ اللسان للصائم

[٣٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ الله تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «فلا يرفث»**، والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش.

✍ **قوله: «لخلوف فم الصائم»**، أي: تغيير رائحة فم الصائم.

✍ **قوله: «ولا يسخب»**، بالسين المهملة وفي رواية: «**ولا يصخب**»، بالصاد، وهو الصياح والضجة واختلاط الأصوات، وهو بمعنى الرواية الأخرى: «**ولا يجهل ولا يرفث**».

✍ **قوله: «لخلوف»**، الخلوف: تغير رائحة الفم من أثر الصيام لخلو المعدة من الطعام.

وقد تقدم شرح ما يتعلق هذا الحديث في (باب فضل الصيام).

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٥)، ومسلم: رقم (٢٧٠٦).

✍ النص:

[٣٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ»، من ودعته أدعه ودعا، أي: تركته[2].

✍ قوله: «الزور»، بضم الزاي وسكون الواو، آخره راء مهملة، وهو الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة.

✍ قوله: «العمل به»، العمل بمقتضاه مما نهى الله عنه من شهادة الزور.

✍ قوله: «فليس لله حاجة»، أي: إن الله تعالى لا يلتفت إلى صيامه ولا يقبله.

✍ قوله: «فِي أَنْ يَدَعَ»، قال ابن بطال في "شرح البخاري" (٧/ ٣٤٨): «وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور، وإنما معناه التحذير من قول الزور.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٤).

(٢) **فائـــدة:** قال بعض المتقدمين: أن (ودع) من الأفعال التى أماتت العرب ماضيه، فلا يأتي إلاّ أمر ومضارع، والمعنى لم يترك، ولكن الصواب ما قاله البسام في "التوضيح" (٢/ ٥٧١): والحق أن ماضيه لم يمت، إنّما هو كما قال في " المصباح": قليل الاستعمال، وإلاّ فقد قرئ، قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣﴾ [الضحى : ٣] بالتخفيف. وجاء مصدرًا في قوله ﷺ: «**لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات**». رواه مسلم.

وهذا كقوله ﷺ: «**من باع الخمر فليشقص الخنازير**»، يريد أى يذبحها، ولم يأمره بشقصها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر صيامه. اهـ

✍ **قوله: «فليس لله حاجة»**، كيف يقال ذلك، والله لا يحتاج إلى شيء؟

قال ابن بطال رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «معناه: فليس لله إرادة فى صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة». اهـ

قال الصنعاني في "سبل السلام" (٤/ ١٢٦): «وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «**فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ**»، أَيْ إرَادَةٌ، بَيَانُ عِظَمِ ارْتِكَابِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّ صِيَامَهُ كَلَا صِيَامٍ وَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ هُنَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَحَدٍ هُوَ الْغَنِيُّ سُبْحَانَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّالٍ، وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ كَمَا يَقُولُ الْمُغْضِبُ لِمَنْ رَدَّ شَيْئًا عَلَيْهِ لَا حِيلَةَ لِي فِي كَذَا، وَقِيلَ: إنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الصِّيَامِ لَا يُقَاوِمُ فِي حُكْمِ الْمُوَازَنَةِ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْعِقَابِ لِمَا ذُكِرَ، هَذَا وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «**فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ سَابَّهُ، فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ**»، فَلَا تَشْتُمْ مُبْتَدِئًا وَلَا مُجَاوِبًا». اهـ

قال المهلب: «فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه». اهـ

وقال بعضهم: المراد به أنه لا يقبل صومه.

قال ابن المنير في "الحاشية": «بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به: لاحاجة لي بكذا، فالمراد رد الصوم الملتبس بالزور، وقبول السالم منه، وقريب من هذا قوله تعالى: ﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡ﴾ [الحج: ٣٧] ، فإن معناه: لن يصيب رضاه، الذي ينشأ عنه القبول». اهـ

قال ابن العربي: «مقتضى هذا الحديث أن فعل ماذكر لايثاب على صيامه». اهـ

قال البيضاوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من سر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك ينظرالله إليه نظر القبول، فقوله: «**فليس لله حاجة**»، مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب». اهـ

وعلى المسلم أن يجتنب جميع المعاصى خاصة في الصيام، لماورد في ذلك من الأحاديث.

قال الصنعاني في "سبل السلام" (٤/ ١٢٦): «الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَتَحْرِيمِ السَّفَهِ عَلَى الصَّائِمِ، وَهُمَا مُحَرَّمَانِ عَلَى غَيْرِ الصَّائِمِ أَيْضًا، إلَّا أَنَّ التَّحْرِيمَ فِي حَقِّهِ آكَدُ كَتَأَكُّدِ تَحْرِيمِ الزِّنَا مِنْ الشَّيْخِ وَالْخُيَلَاءِ مِنْ الْفَقِيرِ». اهـ

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٤٦)، عن علي ابن أبي طالب رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قال: «ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو»، ونحوذلك ورد عن رسول الله ﷺ من حديث أبي هريرة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ. أخرجه ابن خزيمة (١٩٩٦)، وابن

حبان (٣٤٧٩)، والحاكم وصححه الحاكم على شرط مسلم، والألباني في "صحيح الجامع الصغير" (٥٣٧٦).

وأخرج أيضا: عن أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «**إذا صمت فتحفظ ما استطعت**».

وفي الصحيحين عن جابر ابن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «**إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء**».

قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٩٢): «وَفِي زِيَادَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْغِيبَةَ تَضُرُّ بِالصِّيَامِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنَّ الْغِيبَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتُوجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْم». اهـ

وألحق ابن حزم جميع المعاصي، وذهب إلى أن المعاصي تبطل الصوم، واحتج حديث أبي هريرة عند النساء في "الكبري" (٢/ ٢٣٩)، وأحمد (٢/ ٣٧٣) أن النبي ﷺ قال: «**رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر**».

وذهب جمٌّ غفيرٌ من العلماء إلى أنه يُعتبر عاصيًا ولا يبطل صومه.

قال ابن الوزير رَحِمَهُ اللَّهُ: «اتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم، ولا يفطرانه، فصومه صحيح في الحكم، وهذا مبني على قاعدة هي: أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة، فإنه لا يبطلها بخلاف التحريم الخاص». اهـ

وأما استدلالهم بالأحاديث فقد قال الإمام النووي في "المجموع" (٦/ ٣٥٦): «وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به». اهـ

ويُجاب أيضا: بأن النبي ﷺ قد أثبت له الصيام ونفى الأجر، حيث قال: «**ليس من صيامه**»، وأيضا في الحديث القدسي: «**ياعبادي، إنكم تخطئون في الليل والنهار.. وأنا أغفر الذنوب جميعا**».

❋ **فائدة: قال العلماء:** الصوم ثلاث مراتب: **أدناها:** الكف عن شهوتي البطن والفرج، وهو مناط الصحة. **الثاني:** الكف عن الجوارح عن المآثم، وهو مناط القبول.

الثالث: كف القلب عن غير طاعة الله، وجمعه على العبادة.

❋ **تنبيه:** ذكر الحافظ بن حجر رَحِمَهُ ٱللَّهُ أن تمني زوال رمضان من الكبائر، وربما يخشى منه الكفر.

❋ ❋

٢٠- باب حرمة الأكل والشرب للصائم في نهار رمضان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] **، الآية.**

[٣٨] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى تَسْمَعُوْا أَذَانَ ابْنِ مَكْتُوْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

عقد المصنف حفظه الله تعالى في هذا الباب حرمة الأكل والشرب عمدًا -مما يتغذى به- وأنهما من مبطلات الصيام، بالكتاب والسنة والإجماع.

وأما الذى لا يتغذى به، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، كالحسن بن صالح، وطلحة الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لأنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب، كما أخرجه البزار في "كشف الاستار" (١٠٢٢) بإسناد صحيح.

وكذا من ابتلع خاتما، أو لؤلؤة، أو نحو ذلك، فلا يعد مفطرًا، لعموم الأدلة، وهو الذى رجحه ابن تيمية، وابن عثيمين.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٢٩)، ومسلم: رقم (٢٥٣٧).

فذكر المصنف -حفظه الله تعالى- آية وحديث، وأما الإجماع فقد نقله جمع من الأئمة، كابن حزم في "المحلى" (٧٣٣)، وابن المنذر، وابن قدامة في "المغني" (٣/ ١٤)، وغيرهم من أهل العلم.

✍ اختلاف العلماء:

واختلف العلماء فيمن أكل وشرب عامداً:

فقيل: عليه القضاء، قال الإمام المنذري: «وبه أقول».اهـ **وقيل:** مثل من جامع في نهار رمضان. **وقيل:** يصوم شهرا. **وقيل:** يعتق رقبة. **وقيل:** يصوم اثنى عشر شهرًا.

قال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ، فَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ القَضَاءُ، وَالكَفَّارَةُ، وَشَبَّهُوا الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالجِمَاعِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الكَفَّارَةُ فِي الجِمَاعِ وَلَمْ تُذْكَرْ عَنْهُ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَقَالُوا: لَا يُشْبِهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ الجِمَاعَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ». اهـ



٢١- باب ما جاء في الجماع في نهار رمضان

[٣٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «رجل»**، هو سلمة بن صخر البياضي، ذكره عبد الغني في "المبهمات"، وتبعه ابن بشكوال، وذكر الدليل على ذلك، ولم يرتض هذا القول ابن عبد البر، وابن حجر، فإن قصة البياضي إنما هي في الطهارة.

✍ **قوله: «وقعت على امرأتي»**، أي: وطئتها.

❋ **فائدة:** والمراد بالجماع: هو تغيب حشفة الذكر في الفرج، قبلًا كان أو دبرًا.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٤٦)، ومسلم: رقم (٢٥٩٥).

✍ **قوله: «هلكت»**، الهلاك العذاب، مراده فعلت ما هو سبب هلاكي. وفي رواية: «**إِنَّ الْأَخِرَ هَلَكَ**»، وَالْآخِرُ بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ بِغَيْرِ مَدٍّ، هُوَ الْأَبْعَدُ، وَقِيلَ: الْغَائِبُ ، وَقِيلَ: الْأَرْذَلُ.

✍ **قوله: «رقبة»**، بدل مِن (ما).

✍ **قوله: «مسكين»**، المسكين: هو الذي لا يجد ما يكفيه من النفقة له ولعائلته.

✍ **قوله: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟»**، العتق: الخلوص، وهو تخليص الرقبة من الرق. والرقبة: عبد أو أمة، وإنما خُصَّت الرقبة من جميع البدن؛ لأن الرق كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا عتق صار كأنَّ رقبته أطلقت من ذلك الغل.

✍ **قوله: «بعرق»**، بفتح العين والراء ويسكن، وهو الزنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا، أو ستة عشر صاعا.

قال الأخفش: «وسمي المكتل عِرقا؛ لأنه لا يُضفَّر عِرقة عِرقة، والعرق الصغيرة من الخوص، وهو الزنبيل، وسمي بذلك لأنه يحمل فيه الزبل، كما ذكره ابن دريد وغيره».

قال في النهاية: «هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق».اهـ

قال النووي: «والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة صاعا، وهي ستون مُدًّا لستين مسكين، لكل مسكين مدًّا». اهـ

✍ **قوله: «أفقر منا»**، بالنصب على إضمار فعل، تقديره: (أتجد أفقر منا؟)، أو (أتعطي)، ويصح رفعه على تقدير: (هل أحد أفقر منا؟). كذا قال القاضي وغيره.

✍ **قوله: «أَهْلُ»**، مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ مَا، (وَأحوج)، خَبَرُهُ إِنْ جَعَلْتَهَا حِجَازِيَّةً، وَبِالرَّفْعِ إِنْ جَعَلْتَهَا تَمِيمِيَّةً بِأَفْقَرَ. قاله الزَّرْكَشِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

✍ **قوله: «فما بين لابتيها»**، تثنية لابة، وهي الحرة، وهي الأرض التى تعلوها حجارة سود، وجمعه: (لابات)، والمدينة بين لابتين شرقية وغربية: فالحرة الشرقية تسمى: حرة الوبرة ، والحرة الغربية تسمى: حرة واقم.

✍ **قوله: «حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ»**، وهو جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات، وهي أربع.

✍ **قوله: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»**، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِيَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَهَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الكَفَّارَةِ، فَلَمَّا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا وَمَلَكَهُ، قَالَ الرَّجُلُ: مَا أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ**»؛ لِأَنَّ الكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الحَالِ أَنْ يَأْكُلَهُ، وَتَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَمَتَى مَا مَلَكَ يَوْمًا مَا كَفَّرَ». اهـ

واتفق العلماء على أن الجماع من مبطلات الصيام بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان في الفرج أودونه، أنزل أم لا، عامدًا أو غير عامد[١].

قال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جِمَاعٍ». اهـ

وليس على المجامع قضاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأنه ﷺ لم يأمره بالقضاء.

✍ اختلاف العلماء:

واختلفوا على وجوب الكفارة على من جامع عامدًا أو ذاكرًا في نهار رمضان؟

* **وذهب الجمهور** إلى وجوب الكفارة، واستدلوا بحديث الباب.

* **القول الثاني:** لا تلزم الكفارة، وهو قول ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير. **وقالوا:** لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلا تجب في أدائها كالصلاة، وهو قياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص.

❋ واختلفوا في الناسي والمكره على قولين:

الأول: عليه القضاء دون الكفارة، وهو قول أبي حنيفة.

---

(١) **فائدة:** المفطرات قسمان: ١) قسم مجمع عليه كالجماع، والأكل والشـــرب عمدا، والردة عن الإسلام ونحوه. مختلف فيه، وذلك أكثر مسائل الصيام.

الثاني: لاقضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وجمهور العلماء، ورواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، **واستدلوا بأدلة منها:**

١) قوله سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[1].

٢) وقال ﷺ: «**عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه**»، رواه ابن ماجه.

٣) قالوا: الحديث الوارد في الجماع في حق العامد، ولا يتناول الناسي.

٤) وقالوا: لا يَلحق الواطئَ نسيانا إثمٌ ولا عقاب دنيوي ولا أخروي؛ فكذلك الكفارة.

٥) وقالو أيضا: الناسي والمكره ليس لهما فعل ولا يصح نسبة الفعل إليهما؛ لأن الفعل المنسوب للفاعل هو ما كان يقصده، وهنا لا يوجد قصدًا ولا إرادة.

قال السعدي: «الصحيح أن المجامع ناسيا أو مكرها لا فطرعليه، ولا كفارة؛ لأن الله عفى عن الناسي والمخطئ». اهـ

وأما المشهور من مذهب أحمد والظاهرية هو وجوب الكفارة، قالوا: لأن الجماع أعظم المفطرات؛ لما فيه من الشهوة واللَّذة المنافية للمقصود من الصوم والإقبال على الله، وفي الحديث القدسي: «**يدع طعامه وشهوته من أجلي**». ولأنه لا يُتصور وقوع النسيان والإكراه في الجماع، فإن شهوته إذا تحركت ذهب معنى الإكراه وصار مختارًا.

---

(١) سورة البقرة: (٢٨٦).

* **وأما المرأة فإن أطاعت على الوطء،** فعند الأئمة الثلاثة: أن عليها الكفارة، وهو قول أبي ثور وابن المنذر، ورواية عن الشافعي، وعزاه الحافظ إلى الجمهور، وهو قول العلامة ابن باز، وابن عثيمين رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ. **واستدلوا برواية في حديث الباب** جاءت في طرق أخرى، وهي: «هلكت وأهلكت»، **وقالوا:** بيان الحكم للرجل بيان في حقها، لاشتراكهما في تحريم الفطر.

القول الثاني: تلزم الكفارة وحده، وهو قول الحسن، والأوزاعي، ورواية عن أحمد، وقول الشافعي، وداود، وابن حزم، وأهل الظاهر. واستدلوا ببعض الروايات جاءت بإفراد الخطاب للرجل وحده، ولم يتعرض للمرأة: «**تصدق بهذا عن نفسك**»، وكذا قوله: «**هل تجد**»، و«**هل تستطيع**».

واستدلوا أيضا: سكوت النبي ﷺ عن إعلام المرأة بالكفارة مع الحاجة[1].

* **وأما إذا أكرهت على الجماع، فقد اختلف العلماء إلى ثلاثة أقوال:** فالصحيح من أقوال أهل العلم لا كفارة عليها ولا قضاء، وهو وجه عند الشافعية، وصححه النووي والشيرازي، في "التنبيه"، والرافعي، ورجحه ابن عثيمين في "الممتع" (٦/ ٤١٦).

* **وهل تسقط الكفارة بالاعسار والعجز عنها؟** فيه قولان: وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار؛ لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم السقوط؛ لأنه

---

(١) **فائـــدة:** وأجابوا عن أدلة الجمهور بأجوبة متعددة، وخاصـة في الرواية التى اسـتدلوها. انظر "فتح الباري" (٥/ ٢٨٠)، و"الشرح الممتع"(٦/ ٤١٤).

ﷺ سكت ولم يبرئ ذمته منها، والأصل أنها باقية، ويقاس أيضًا سائر الكفارات، والديون التى لا تسقط بالكفارة.

وذهب أحمد أنها تسقط؛ لأنه ﷺ رخَّص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كانت كفارة عنه لما حلت له ولا لأهله.

واختلف العلماء في الجماع: هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة، بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدًا، ولو بطعام أو شراب؟

فقال الشافعي وأحمد بالأول، وهو إفساد الصوم به فقط. و**قال أبو حنيفة ومالك** ومن وافقهما بالثاني، وهو أن المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدًا ولو بطعام أو شراب.

واعلم أن منشأ الخلاف بين الفريقين: اختلافهما في تنقيح مناط الحكم: هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان، بإفساده بخصوص الجماع عمَّد؟ أو انتهاك حرمة رمضان بإفساده عمدًا، ولو بطعام أو شراب؟

والصواب الأول، تمشيا مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح، وهو قول فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٣٠٠).

أما الاحتلام للصائم: فلايفطر بالإجماع، نقله ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٩٢)، والنووي في "المجموع" (٦/ ٣٢٢)، وابن تيمية في "شرح كتاب الصيام" (١/ ٣٠٦).

❁ **تنبيه: قال الإمام النووي** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «إذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه الإمساك في بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر». اهـ

ونقل أيضا ابن قدامة الإجماع علي ذلك، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ﴾[1].

ولكن هذا الإجماع غَيْرُ ثابتٍ، فقد خالفه عطاء كما في "مصنف عبد الرزاق" (٧٤٦٤)، و"مصنف بن أبي شيبة" (٣/ ٥٤)، فقال: «إن شاء أكل، وإن شاء شرب». اهـ

✍ مسألة: الاستمناء للصائم:

والاستمناء: هو المسمى بالعادة السرية، والمراد به: استدعاء خروج المني بيده أو بيد زوجته، أو غير ذلك.

واختلف العلماء: هل الاستمناء ناقض للصيام أم لا؟

القول الأول: يبطل الصوم، وهو قول الأئمة الأربعة والجمهور، ورجحه العلامة ابن عثيمين، وابن باز، واللجنة الدائمة. **واستدلوا:** بقوله تعالى في الحديث القدسي: «**يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي**»، وهذا لم يدع شهوته. وقاسوا أيضا على الجماع؛ فإنَّ غاية الجماع خروج المني، وقد حصل بالاستمناء.

القول الثاني: لا يفسد الصوم؛ لعدم الدليل الذي يدل على أنه من نواقض الصيام، وهو قول ابن حزم، والصنعاني، والألباني، والوادعي رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ.

---

(١) سورة البقرة: (١٨٧).

✍ مسألة: حكم النَّوم في نهار رمضان كله، ولا يستيقظ إلا عند الإفطار:

قال العلامة صالح الفوزان: «فمن نام رمضان كله، فصومه صحيح، إن كان نوى الصيام قبل طلوع الفجر، ولكن يحرم عليه ترك أداء الصلوات في مواقيتها وترك صلاة الجماعة، ومن الأسف أن الكثير من الناس اعتادوا السهر في رمضان، فإن أقبل الفجر تسحروا وناموا جميع النهار أو معظمه، وتركوا الصلوات مع أنها آكد من الصيام وألزم؛ بل لا يصح الصيام ممن لا يصلي والأمر خطير جدًّا». اهـ



٢٢- باب أكل الناسي وشربه لا يفطر

[٤٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «فليتم صومه»، بفتح الميم؛ لأنه مضاعف.

✍ قوله: «فإنما»، تعليل لكون الناسي لا يفطر، وإنما أداة حصر. ومعناها: ما أطعمه ولا سقاه إلا الله؛ ليدل على أن النسيان من الله.

قال القرطبي في "المفهم" (٣/ ٢٢١): «يعنى أنه لما أفطر ناسيا لم ينسب إليه من ذلك الفطر شيء، وتمحضت نسبة الإطعام والسقي إلى الله تعالى، إذ هو فعله؛ ولذلك قال في بعض رواياته: «فإنما هو رزق ساقه الله». اهـ

والحديث دليل على أنه من أكل أو شرب ناسيا أن صومه صحيح، لا نقض فيه ولا إثم عليه، سواء كان قليلًا أو كثيرًا لعموم الحديث، وليس عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأنه ﷺ أمر بالإتمام ، فدل على أنه صائم حقيقة.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٤٣)، ومسلم: رقم (٢٧١٦).

وذهبت المالكية إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا بطل صومه ولزمه القضاء؛ لأن الإمساك عن المفطرات ركن للصوم، فهو كمن نسي ركنًا من أركان الصلاة، وحملوا قوله: «**فليتم صومه**»، على الإمساك عن المفطرات.

ولكن يرد عليهم ما أخرجه الدار قطني(٢/ ١٧٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال ﷺ: «**إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب، فإنما هو رزق ساقه الله، ولا قضاء عليه**». وهو نص في المسألة؛ فالقياس فاسد الاعتبار، وهو أيضا قياس مع الفارق؛ لأن الأمر بالإمساك طلب بالترك، فالتارك للإمساك مرتكب لمحظور، ومن فعل محظورًا ناسيًا فلا شيء عليه، بخلاف من ترك فعلًا واجبًا ناسيًا، فعليه تدارك الواجب.

قال ابن القيم في "زاد المعاد": «وأمامن أكل في صومه ناسيا، فمن قال بعدم فطره في صومه على خلاف القياس، ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا، والقياس: أنه يلزمه الإتيان بما تركه، كما لو حدث ونسي حتى صلى». اهـ

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيًا فعليه القضاء، والقول الأول: أصح». اهـ

❋ واختلف العلماء هل يُنبَّه على من رأى رجلًا صائمًا يأكل ويشرب في نهار رمضان؟

فقيل: يُنبَّه به؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقيل: لا يُنبَّهبه، إنما أطعمه الله وسقاه، فليس ذلك من باب إنكار المنكر.

٢٣- باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

[٤١] عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

✍ الشرح:

❋ رواة الحديث:

عائشة: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق إحدى أمهات المؤمنين، من المكثرين في الحديث، أحب الناس إلى قلب رسول الله ﷺ، ولم تنجب لها أيًّا من الذكور أو الإناث.

وأم سلمة: هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، إحدى أمهات المؤمنين، ذات الهجرتين، هاجرت مع زوجها الأولى أبي سلمة بن عبد الأسد إلى الحبشة.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ»**، أي: يدخل في الصباح، وهو في حال الجنابة ولم يغتسل منها. **وسمي الجنابة جنابة:** لكونها سببًا لاجتناب العبادة، أو لأن الماء باعدُ وجانبُ عن محله.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٧)، ومسلم: رقم (٢٥٩٠).

❋ **تنبيه مهم:** لم يحتلم النبي ﷺ قط؛ لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، حاشا وكلا أن يلاعب الشيطان بالنبي ﷺ، وفي رواية عند مسلم: «لا من حلم». **والحلم:** بضم الحاء واللام ويجوز سكون اللام، من حلَم يَحلُم: وهو ما يراه النائم.

قال النووي في "الروضة" (٧/ ١٦): «واختلفوا في جواز الاحتلام على الأنبياء، والأشهر امتناعه». اهـ

وروي الطبراني في "الكبير" (١١٥٦٤): وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٢) عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: «ما احتلم نبي قط، إنما الاحتلام من الشيطان». ولكنه ضعيف ضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٤٣٢).

✍ اختلاف العلماء:

واختلف العلماء فيمن أدركه الفجر وهو جنب، هل يصح صومه؟

فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: إلى صحة صومه لحديث عائشة وأم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في الصحيحين أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم.

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: «وهذا مذهب أئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا وحكاه الوزير إجماعًا، فإن الآثار في ذلك متواترة». اهـ

وذهب أبو هريرة أول الأمر أن صومه لا يصح وفي الصحيحين أن أبا هريرة كان يقول: «**من أدركه الفجر، وهو جنب فلا صيام له**»، ثم رجع عن ذلك، وروى ابن مبارك عن محمد بن عبد الرحمن، أن أباهريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يقول: «**من احتلم أو واقع أهله، ثم**

أدركه الفجر ولم يغتسل ولا يصم». قال محمد ثم سمعته نزع عن ذلك. وقد جاء عند البخاري، أنه لما أخبر بقول عائشة وأم سلمة قال: هكذا حدثني الفضل وهن أعلم، وهذا يدل على رجوعه، ثم أخبر عبد الرحمن أنه لم يسمعه من النبي ﷺ، وإنما سمعه من الفضل بن عباس.

وقد كان الخلاف في زمن التابعين ثم استقر الإجماع على صحة صومه، كما جزم ذلك النووي في "شرح مسلم"، وكذا الحافظ في "الفتح"، وأما بن دَقِيقِ الْعِيدِ، فَقَالَ: «صَارَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا أَوْ كَالْإِجْمَاعِ».اهـ وسبب الخلاف ما قدَّمناه قريبًا.

وقد تمسك إلى أن صومه لا يصح بعض التابعين كالحسن بن صالح، كما قَالَ الْحَافِظُ فِي "الْفَتْحِ": «وَقَدْ بقي على مقالة أبي هُرَيْرَةَ بَعْضُ التَّابِعِينَ، كَمَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ، ثُمَّ ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْخِلَافُ..». اهـ

وَرُوِيَ عن طاوس وعروة والنخعي أنهم قالوا: إن علم بجنابته لم يصح، وإلا فيصح. وهو قول مرجوح؛ لأن الله أباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يتبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأجاز له الجماع إلى طلوع الفجر ولازم ذلك أنه قد يدركه الفجر وهو جنب.

واحتجوا بحجج قوية منها أنهم قالوا: ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟

والصحيح: أن صومه صحيح بالإجماع، فقالوا: إن كان الذي وقع منه الاحتلام في نهار رمضان ويغتسل في النهار يصح صومه، فمن باب أولى من وقعت منه الجنابة في الليل، وإنما الذي وقع منه الإغتسال في نهار رمضان فقط.

وأما لو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فعليه القضاء والكفارة؛ لأن النزع جماع، وهو قول أحمد بن حنبل.

وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: لا قضاء ولا كفارة؛ لأن النزع ليس بجماع، وأنه يجب عليه النزع[1].

وفي الحديث صحة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنب من جماع أو غيره من الليل، وأيضا لا فرق في ذلك بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره، ويؤخذ منه أيضا جواز طلوع الفجر على الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال.

واختلف العلماء في حديث الفضل بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المذكور: فحمل بعض العلماء على أن الأمر بالغسل قبل الفجر للإرشاد فقط.

وسلك بعضهم مسلك الترجيح فرجح حديث عائشة وأم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على حديث أبي هريرة الذي أخذه من الفضل، وهو قول الشافعي، والبخاري، وابن عبد البر رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وحمل بعضهم حديث الفضل على أنه منسوخ، وهو قول ابن المنذر، والخطابي، وابن دقيق العيد، ورجحه الحافظ في "الفتح"، وتبعه الصنعاني.

---

(١) انظر "مفتاح دار السعادة" المجلد الثالث عند مسألة التحسين والتقبيح.

قال ابن خزيمة في "اصلاح غلط المحدثين" (ص٢٤): «توهم بعض العلماء أن أبا هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غلط في هذا الحديث». ثم رد عليه ابن خزيمة بأنه لم يغلط.



٢٤- باب ما جاء في المباشرة للصائم

والمباشرة: هي التقاء البشرتين، والمراد هنا: ما خلا الجماع، ويطلق على الجماع، لكنه غير مراد هنا.

تنبيه: قرن المصنف -حفظه الله- بين المباشرة والقبلة، وذلك من باب عطف العام على الخاص، فالقبلة خاصة، والمباشرة عامة.

النص:

[٤٢] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

❧ ❋ ❋ ❧

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٣٨)، ومسلم: رقم (٢٥٧٦).

٢٥- باب ما جاء في القبلة للصائم

[٤٣] عَن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ الله ﷺ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ الله ﷺ: «سَلْ هِذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ»، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ الله ﷺ: «أَمَّا وَالله، إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لله وَأَخْشَاكُمْ لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ[1].

✍ الشرح:

❋ رواي الحديث:

عمر بن أبي سلمة: هو ربيب رسول الله ﷺ، عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد، وابن أم سلمة زوجة النبي ﷺ، ولد قبل الهجرة بسنتين، واستعمله علي بن أبي طالب على البحرين وفارس.

❋ شرح ألفاظ الحديثين:

✍ **قوله: «يقبل ويباشر»،** المباشرة: مأخوذ من البشرة، وهو ظاهر الجلد، ويراد به هنا: القبلة واللمس للشهوة، وهو من عطف العام على الخاص؛ فالخاص القبلة، والعام المباشرة.

---

(١) أخرجه مسلم: رقم (٢٥٨٨).

✍ **قوله: «إربه»**، الإربه: بفتح الهمزة والراء على المشهور، وهو الحاجة، ويراد به: الشهوة، وقد روي بكسر الهمزة وسكون الراء، ويفسر تارة بأنه حاجة، وتارة بأنه العقل، وتارة بأنه العضو، وأريد هاهنا العضو المخصوص.

قال النووي: «وروي هذا اللفظة بكسر الهمز وإسكان الراء، وبفتح الهمزة والراء، ومعناها بالكسر: الحاجة وكذا بالفتح، ولكنه أيضًا يطلق على العضو، وأريد به الذكر من الأعضاء خاصة». اهـ

قال الخطابي: «وإنما هو: «**لأَرَبِه**»، مفتوح الألف والراء، وهو الوطر وحاجة النفس».اهـ

✍ **قوله: «أملككم»**، من ملك يملك ملكًا وملكةً، وأملك اسم تفضيل.

قال في "المحيط": «ملك نفسه عند شهوتها، أي: قدر على حبسه». اهـ

قَال النَّوَوِيُّ: «مَعْنَى كَلَامِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكُمِ الِاحْتِرَازُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَلَا تَتَوَهَّمُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنَّكُمْ مِثْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي اسْتِبَاحَتِهَا؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ ويأمن الوقوع في قبلة يتولى مِنْهَا إِنْزَالٌ أَوْ شَهْوَةٌ وَهَيَجَانُ نَفْسٍ وَنَحْو ذَلِكَ، وَأَنْتُمْ لَا تَأْمَنُونَ ذَلِكَ فَطَرِيقُكُمِ الِانْكِفَافُ عَنْهَا». اهـ

فإذا باشر الصائم أو قبل فأنزل فإنه يفطر عند الأئمة الأربعة وحكي ابن المنذر وابن قدامة في ذلك الإجماع لما جاء في الحديث القدسي: «**يدع طعامه شرابه وشهوته من أجلي**».

قال الشافعي والكوفيون: يقضي إذا أمنى في غير نظر، ولا قضاء في الامذاء.

وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل يوم ويكفر، إلا في الإمذاء فيقضي فقط

وقال بعضهم: لا قضاء ولا كفارة، وهو قول ابن حزم، ورجَّحه الصنعاني والألباني.

❁ **تنبيه:** ومن هنا نعلم وَهْم قول من قال -وهو ابن قدامة في "المغني" -: «إن قبل فأنزل أفطر بلاخلاف».اهـ. فقد وجد الخلاف.

وهذا إذا باشر أو قبل فأنزل، وأما إذا باشر أو قبل ولم ينزل **فقد اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال:**

الأول: الكراهة مطلقا، وهو المشهور عند المالكية، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه كان يكره القبلة والمباشرة، وهو غير صواب؛ لورود الأحاديث الكثيرة، فإنه ﷺ كان يقبل نسائه وهو صائم. وقد تقدم بعضها، ودعوى الخصوص في هذا الأحاديث تحتاج إلى برهان.

الثاني: التحريم ويبطل صومه، حكاه ابن المنذر عن بعض العلماء، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ﴾[1]، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا، وهو قول عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة، وسعيد بن المسيب.

---

(١) البقرة: (١٨٧).

وهذا غير صحيح؛ لأن الرسول ﷺ هو المبين عن الله، وقد أباح المباشرة والقبلة نهارًا، فدل على أن المراد المباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها، كما قال الحافظ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

الثالث: الإباحة، وهو قول ابن عباس، وعمر، وعائشة، وأبي هريرة؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٠) بإسناد صحيح، وقول سعد بن أبي وقاص، أخرجه ابن عبدالرزاق (٤/ ١٨٥) من طريق زيد بن أسلم وهو منقطع؛ لأنه لم يسمع من سعد كما في "جامع التحصيل". وبالغ ابن حزم في "المحلى" فقال بالاستحباب، وذكر أن أثر سعد جاء عن طُرق صحاح فذكره، وهو أيضًا قول عطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق.

الرابع: يكره للشاب ويباح للشيخ، وهو قول ابن عباس وغيره، واستدلو بما أخرجه أبوداود (٢٣٨٧) من حديث أبي هريرة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، أن رجلًا أتى النبي ﷺ فسأله عن المباشرة للصائم، فرخص له، فأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فالذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، وإسناده صحيح، إلا أن بعضهم قد أعله بأن فيه أبا العنبس الحارث بن عبيد الكوفي العدوي، وقالو بأنه مجهول، والصحيح أنه ثقة، فقد وثقه ابن معين كما في "تاريخ الدارمي"، وذكره ابن حبان في "الثقات". وكذا فعل ذلك ابن عباس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا لما جاءه رجل يسأله عن القبلة والمباشرة. أخرجه مالك في "الموطأ" (٨٠٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٧٤١٨). وكذا فعل ابن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا، رواه بن أبي شيبة في "مصنفه" (٩٥٢٧)، والبيهقي (٨٣٤٠)، وحسنه الألباني في "الصحيحة" (١٦٠٦).

وهذا القول غير سديد؛ فهذه واقعة عين، وهي لا تفيد العموم، والناس متفاوتون في الشهوة، فرُبَّ شيخ أشد شهوة من شباب، وكذا العكس.

الخامس: إن ملك نفسه جاز وإلا فلا، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والثوري، واختاره الألباني، واستدلوا بحديث الباب، وهو أقرب الأقوال، وإنما العبرة: هل يملك نفسه أم لا.

وكذا إذا خرج عنه المذي من المباشرة يفطر، وعليه أكثر أصحاب الحنابلة، والرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يفطر بالإمذاء عملا بالأصل، وقياسها على المني لايصح، وشتّان ما بينهما، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره تقي الدين، وصاحب "الفروع" وصاحب "الانصاف".

قال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وفي الباب عن عمر بن خطاب، وحفصة، وأبي سعيد، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي ﷺ في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشباب؛ مخافة أن لايسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد، وقال بعض أهل العلم: القبلة ينقص الأجر ولا تفطر الصائم». اهـ

❋ قسَّم بعض الفقهاء القبلة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ألَّا يصحبها شهوة إطلاقًا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار، أو تقبيل القادم من السفر، أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها، باعتبار الصوم.

القسم الثاني: أن تحرك الشهوة، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال، أو بالإمذاء، -إذا قلنا: بأن الإمذاء يفسد الصوم - فالمذهب أن القبلة تكره في حقه.

القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء -إن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء، وسبق أن الصحيح أنه لا يفطر - فهذه تحرم إذا ظن الإنزال، بأن يكون شابًّا قويَّ الشهوة، شديدَ المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبَّل زوجته في هذه الحال، فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل؛ لأنه يعرض صومه للفساد. اهـ

قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٣/ ٧٨): «والصحيح أنها قسمان فقط:

قسم جائز، وقسم محرم؛ فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه، والقسم الجائز له صورتان:

الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقًا.

الصورة الثانية: أن تحرك شهوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.

أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه، فحكمها حكم القبلة ولا فرق». اهـ

٢٦- باب ما جاء في السواك للصائم

[٤٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1].

الشرح:

شرح الحديث:

والحديث دليل على تأكُّد مشروعية السواك عند كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، في أوّل النهار أو في آخره، ولا فرق بين الصائم وغيره على الراجح.

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ في "المجموع" (١/ ٢٧٦): «وبه قال المزني وأكثر العلماء، وهو المختار». اهـ قال ابن المنذر في "الإشراف": «يدخل في هذا شهر رمضان وغيره». اهـ

ولأنه ﷺ حثَّ على السواك بألفاظ مطلقة وعامة، من غير تفريق بين صائم وغيره. واعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز السواك بالعود اليابس في أول النهار. وذهب الشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، وروي ذلك عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعطاء، ومجاهد، إلى كراهة السواك للصائم بعد الزوال، واستدلوا بأنه يزيل الخلوف في فم الصائم المذكور في قوله: «**ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك**»، وأجيب بأن الخلوف ناشئ عن خلو المعدة بسبب الصوم.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٨٨٧)، ومسلم: رقم (٥٨٩)

قال النووي في "المجموع" (١/ ٢٧٦): «وحكى أبوعيسى الترمذي في "جامعه" في (كتاب الصيام) عن الشافعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أنه لم ير بالسواك بأسًا أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب وإن كان قويًّا من حيث الدليل». اهـ

❋ **تنبيه:** وَأَمَّا مَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ ﷺ: «**إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغُدْوَةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ؛ فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا يَبِسَتْ شَفَتَاهُ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ**». فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

وأما السواك بالعود الرطب فذهب إلى جوازه: علي، وابن عمر، ومجاهد، وعروة، وأيوب السختياني، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبوثور، وأصحاب أبي حنيفة. ورواية عن أحمد، والبخاري وبوَّب في صحيحه: باب السواك بالرطب واليابس للصائم.

وذهب إلى كراهيته الشعبي، والحكم، وقتادة، ومالك، وإسحاق، ورواية عن أحمد، فقالوا: يحتمل أن يتخلل شيء من أجزائه إلى حلقه فيفطر.

قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٤٣): «لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أوخشبة المتشعب شيء وابتلعه، أفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني وغيره». اهـ

وروي الطبراني في "الكبير" (١٣٣) عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس يكرهون عشية ويقولون: إن رسول الله ﷺ قال: «**لخلوف فم الصائم ..**». قال: سبحان الله لقد أمرهم السواك، وما كان الذى يأمرهم أن يُنتنون أفواههم عمدًا، ما في ذلك من الخير من شيء، بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدًّا. وحسنه الألباني في "الضعيفة"

(١/ ٥٧٩) فقال: «إسناده يحتمل التحسين». اهـ وكذا الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢١٤)، وفي "سنن أبي داود" عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي».

قال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالعُودِ وَالرُّطَبِ، وَكَرِهُوا لَهُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ، وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ بِالسِّوَاكِ بَأْسًا أَوَّلَ النَّهَارِ وَلَا آخِرَهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ». اهـ

٢٧- باب ما جاء في الحجامة للصائم

[٤٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ[١].

[٤٦] وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ»، رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ، وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ[٢].

[٤٧] عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ[٣].

الشرح:

رواة الأحاديث:

ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي جليل، حبر الأمة وفقيهها، وإمام التفسير وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين.

شداد بن أوس: هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري أبو يعلى، صحابي من الأمراء؛ ولَّاه عمر على حمص.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٩٤٨).

(٢) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٦٩)، وحسَّنه العلامة الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ في الجامع الصحِيحِ مما ليس في الصحيحين.

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١٩٥٠).

ثابت البناني: هو ثابت بن أسلم البناني، تابعي محدث، صحب أنس بن مالك أربعين سنة.

❋ شرح ألفاظ الأحاديث:

✍ **قوله: «باب ما جاء في الحجامة»**، يقال: حجم حَجمًا من باب قَتَلَ، والحجامة بالكسر اسم الصناعة.

والمراد بالحجامة قال في "المحيط": «وهو أن يشرط الجلد بالمشراط، ثم يلقى في المحجمة قرطاسًا متلهبًا، ويلزم بها مكان الشرط فيجذب الدم بقوة، وفائدتها جذب المادة إلى جهتها واستفراغ الدم بقوة الامتاص». اهـ

قال شيخنا المصنف حفظه الله: «والحجامة نوع من الطب يطلب منه العارف به فقط، ولا يطلب عن كل شخص».

✍ **قوله: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»، قَالَ الْخَطَّابِيُّ:** «وَهَذَا يُؤَكِّدُ قَوْلَ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَرَأَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تَضُرُّ الْمُحْرِمَ مَا لَمْ تَقْطَعْ شَعْرًا، وَقَدْ تَأَوَّلَ حَدِيثَ بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ، فَقَالَ: إِنَّمَا احْتَجَمَ النبي ﷺ صَائِمًا مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُهُ كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُقِيمٌ، وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ مَا شَاءَ مِنْ طَعَامٍ وَجِمَاعٍ وَحِجَامَةٍ وَغَيْرِهَا». اهـ

قال الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ: «مُرَادُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي حَالِ اجْتِمَاعِ الصَّوْمِ مَعَ الْإِحْرَامِ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا «أَنَّهُ ﷺ احْتَجَمَ صَائِمًا مُحْرِمًا»، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ». اهـ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاوِيهِ «وَهُوَ صَائِمٌ» يُبْطِلُ مَا قِيلَ إِنَّمَا احْتَجَمَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا، وَالْمُسَافِرُ لَهُ الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ وَغَيْرِهَا، وَوَجْهُ إِبْطَالِهِ لَهُ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الصَّوْمَ مَعَ الْحِجَامَةِ؛ إِذْ لَا يُقَالُ: أَكَلَ وَهُوَ صَائِمٌ». اهـ

قال صاحب "عون المعبود": «وَهَذَا التَّأْوِيلُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَهُ حِينَ احْتَجَمَ صَائِمًا، وَلَوْ كَانَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ بِالْحِجَامَةِ لَكَانَ يُقَالُ: إِنَّهُ أَفْطَرَ بِالْحِجَامَةِ، كَمَا يُقَالُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ بِشُرْبِ الْمَاءِ وَأَكْلِ التَّمْرِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا، وَلَا يُقَالُ: أَكَلَ تَمْرًا وَهُوَ صَائِمٌ». اهـ

✍ **قوله: «بالبقيع»،** أَيْ بِمَقْبَرَةِ الْمَدِينَةِ، قال الذهبي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «هذا خطأ فاحشٌ؛ فإن النبي كان يوم التاريخ المذكورفي مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع: السوق». اهـ

✍ **قوله: «من أجل الضعف»،** وفي رواية عند أبي داود (٢٣٧٥) قال: «ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد».

✍ **اختلاف العلماء:**

✍ **قوله: «أفطر الحاجم»،** اختلف العلماء في الاحتجام للصائم:

القول الأول: الحجامة لا تُفطر، وهو قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم، كابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١)، وابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١)، وابن

عباس، وأنس بن مالك، وأبو سعيد، والحسن بن علي، وأم سلمة، وسعيد بن المسيب، وعروة، والشعبي، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ورجحه البخاري في "صحيحه" وابن حزم في "المحلى"، والعلامة الألباني رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ.

واستدلوا بأحاديث الباب -أعني الأول والأخير- وأدلة أخرى لم يذكرها المصنف حفظه الله.

❋ **وقد أجابوا بحديث شداد** رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ وهو قوله: «**أفطر الحاجم والمحجوم**» بأجوبة متعددة، منها: أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، ويدل ذلك أن ابن عباس لم يصحب النبي ﷺ محرمًا إلا في حجة الوداع.

وحديث: «**أفطر الحاجم والمحجوم**» كان في يوم الفتح سنة ثما نية، قبل حجة الإسلام بسنتين، كما جاء في بعض ألفاظه.

وهذالجواب ذكره الشافعي في "الأم"، وهول قول الشافعية، والخطابي والبيهقي، وابن حزم، والألباني رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ. وهذه الجواب هي أقوى الأجوبة، وإن كان فيها احتمالٌ.

❋ **ومنها:** أن المراد بحديث: «**أفطر الحاجم والمحجوم**» أنهما كانا يغتبيان في صومهما، كما جاء في بعض طرق الحديث، كطريق البيهقي وأحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «**أفطر الحاجم والمحجوم**»؛ لأنهما كانا يغتبيان. وهي رواية ضعيفة، وفيه يزيد بن ربيعة، وهو متروك. قال علي بن المديني: «حديث باطل». اهـ

وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما، وإلا فالصوم صحيح مجزئ عنهما، وهي جواب الخطابي وغيره.

❁ **ومنها:** أن معناه: تعرَّضا للإفطار، أما الحاجم؛ فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المصِّ، وأما المحجوم، فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر، وهذه أيضًا جواب الخطابي والبغوي وغيرهم.

❁ **ومنها:** أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الفيروزآبادي، وألحقه برسالته المسماة بـ: "مالا يثبت فيه حديث"، وهذا جواب ضعيف؛ لأن الحديث صححه جَمْعٌ غفير من العلماء كما سيأتي.

القول الثاني: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء، وهو قول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما رواه ابن أبي شيبة، وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢١٠)، إلا أن في سنده انقطاع؛ لأن الحسن لم يدرك علي، وهو أيضا قول عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو الوليد النيسابوري، وابن حبان، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين، وابن باز رَحِمَهُمُ اللَّهُ، أوجب عطاء الكفارة، ولا دليل على ذلك.

واستدلوا بحديث الباب أعني حديث شداد بن أوس، الذي قال فيه الإمام أحمد والبخاري : إنه أصح حديث في الباب. اهـ

وصححه جمع من العلماء: كابن المديني، وإسحاق، وابن خزيمة، والبخاري، وابن حبان، والحاكم، وابن جارود، وعثمان الدارمي، وابن عبد البر، وابن حزم.

وقال أحمد:: «أحاديث: «**أفطر الحاجم والمحجوم**» يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها». اهـ.

قال الطحاوي: «هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة». اهـ

قال بن قدامة في "المغني": «حديث: «**أفطر الحاجم والمحجوم**»، رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفسا». اهـ قال الزيلعي: «إنه روي عن ثمانية عشر صحابيًّا»[1]. اهـ

وقال الألباني في "الإرواء" (٣/ ٦٥): «إلا أن الطرق أكثرهم معللة». اهـ

ولكن الأصح منها: ما ورد عن ثوبان، وشداد بن أوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وأما حديث ثوبان أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبوداود، والنسائي في "الكبرى"، والحاكم وغيرهم، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان به، وإسناده صحيح.

وأما حديث ثوبان فأخرجه أحمد، والنسائي في "الكبرى" وغيرهما من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن الأشعث عن شداد، وهذا إسناد صحيح.

---

(١) منهم عائشة، وثوبان، وأبو هريرة، ورافع بن خذيج، ومعقل بن سنان، وأسامه بن زيد، وبلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. راجع: "صحيح سنن أبي داود" (٧/ ١٣٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «الأحاديث الواردة في هذا كثيرة، وقد بيّنها الأئمة الحفاظ، والقول بأنها تفطر هو مذهب أكثر فقهاء الحديث، كأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن المنذر، وهو الموافق للقياس». اهـ

وأجابوا عما استدل به أرباب القول الأول قالوا: أما حديث ابن عباس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ليس فيه: «**وهو صائم**»، وإنما فيه: «**وهو محرم**».

قال ابن القيم في "شرح سنن أبي داود": «الثابت أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، وأما قوله وهو «صائم»، فإن الإمام أحمد قال: لا تصح هذه اللفظة وبيّن أنها وَهْمٌ، ووافقه غيره في ذلك، والّذي في الصحيحين: «احتجم وهو محرم». اهـ

وأيضا: أن حديث ابن عباس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا مبقى على الأصل، وحديث: «**أفطر الحاجم والمحجوم**» ناقلٌ عن الأصل، والقاعدة المعهودة أن «**الناقل مقدّم على المبقي**».

وقال الشوكاني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "نيل الأوطار" (٤/ ٢٧٩): «فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولاتكره في حق من كان لايضعف بها وعلى كل حال تَجَنُّبُ الحجامة أولى». اهـ

قال الخطّابي في "معالم السنن": «اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولًا بظاهر الحديث، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال: عليهما القضاء، وليس عليهما الكفارة، وعن عطاء قال: على من

احتجم وهو صائم في شهر رمضان القضاء والكفارة، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا منهم: ابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وكان مسروق، والحسن، وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان الأوزاعي يكره ذلك، وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي، وهو قول أصحاب الرأي». اهـ

وقال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (٥/ ٢٥٢): «فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ في قوله: «**أفطر الحاجم والمحجوم**»، كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر هو مذهب أكثر فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيهم العاملون به أخص الناس باتباع محمد ﷺ». اهـ

وقال الترمذي: «وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي ﷺ احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري، وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك: سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء، قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد وإسحاق، وقال الشافعي: قد روي عن النبي ﷺ أنه احتجم وهو صائم، وروي

عن النبي ﷺ أنه قال: «**أفطر الحاجم والمحجوم**»، ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إليّ، ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره، هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم يره بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم». اهـ

✍ حكمة إفطار الحاجم والمحجوم:

قال الفقهاء: هذا من باب التعبد، وقالوا: الحاجم يفطر ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ. وذكر ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أن فيه حكمةً للحاجم والمحجوم، وأما المحجوم لأنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غداء لتزيد عليه قوته.

وأما سبب إفطار الحاجم لأن الحاجم عادة يمصُّ قارورة الحجامة، وإذا مصَّها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربّما كان من شدة السفط ينزل الدم إلى بطنه، من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربًا للدم؛ فيكون بذلك مفطرًا بالدم بواسطة محاجمه، فيصل إلى جوفه من دم الحجامة مما يسبب له الافطار.

وإلى هذا القول مال إليه ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٣/ ٥٥)، والعلامة البسام في "توضيح الأحكام" (٢/ ٥٧٨).

٢٨- باب ما جاء في القيء للصائم

[٤٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه[1].

[٤٩] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمِشْقَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ[2].

[٥٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُوْلِجُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا.

[٥١] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ لَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا.

❧ ❋ ❋ ❧

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٨٠)، والترمذي: رقم (٧٢٩)، وابن ماجه: رقم (١٦٧٦)، وصححه العلامة الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٢) أخرجه أبو دواد: رقم (٢٣٨١)، وصححه العلامة الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ في الجامع الصحِيحِ مما ليس في الصحيحين.

✍ **الشرح:**

❋ **رواة الأحاديث:**

أبو الدرداء: هو عويمر بن زيد بن قيس، ويقال: عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي كان عالما وفقيها من فقهاء الصحابة، مات سنة ٣٢ هـ

عكرمة: هو عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن المغيرة الصحابي الجليل أسلم في السنة الثامنة في فتح مكة.

❋ **شرح ألفاظ الأحاديث:**

✍ **قوله: «من ذرعه القيء»،** أي سبقه وغلبه وقهره، والقيء: هو ما قذفته المعدة.

✍ **قوله: «ومن استقاء»،** طلب إخراج القيء من جوفه باختياره، كإدخال شيء إلى حلقه، أو شم ذي ريح كريه، أو بالنظر إلى شيء قبيح ليقيء به، أو نحو ذلك.

✍ **قوله: «في حديث أبي الدرداء»،** أن رسول ﷺ قاء فأفطر. وفي لفظ: «استقاء»، وهو شاذ غير محفوظة، أخرجها النسائي في "الكبرى" (٢/ ٢١٠)، وأحمد، قد وَهِمَ معمر في الإسناد والمتن.

✍ **قوله: «فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ»،** هُوَ مَوْلًى اشْتَرَاهُ ﷺ وَأَعْتَقَهُ.

✍ **قوله: «فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ»،** بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَيُكْسَرُ، وَهُوَ لَا يَنْصَرِفُ، وَقِيلَ: مُنْصَرِفٌ أَيْ مَسْجِدِ الشَّامِ. قاله صاحب "مرقاة المفاتيح".

✍ **قوله: «لايولج»**، أي: لا يدخل.

✍ **اختلاف العلماء:**

وفي الحديث دليل على أن من استقاء وطلب القيء يفطر، وعليه القضاء، وأما إن غلبه القيء فلا يفطر، وهو قول الجمهور، **ومن الصحابة:** ابن عمر كما في "الموطأ" (١/ ٣٤٠)، وهو قول ابن حزم، والصنعاني، والشوكاني، ورجحه العلامة ابن باز، وابن عثيمين، والوادعي، كما هو ظاهرُ في تبويبه على "الجامع الصحيح".

واستدلوا أحاديث الباب -أعني الأول والثاني، ونقل بعضهم الإجماع على هذا القول، كما نقله الخطابي، وابن عبد البر، وابن حزم، والبغوي، والمرداوي، والعيني، وآخرون، والصحيح وجود الخلاف كما سيأتي.

قال الترمذي في "سننه": «والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق». اهـ

قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ: «وأجمع أهل العلم على صوم من استقاء عامدًا». اهـ

قال الحافظ -بعد ذكره هذا الإجماع-: «ولكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: لايفطر مطلقا». اهـ

وقد أجيب بأن الحديث الأول معلول، وأما الثاني، قال فيه الطحاوي: «ليس في الحديث أن القيء فطّره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن المعنى: قاء فضعف فأفطر». اهـ

وقال الترمذي: «وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد، أن النبي ﷺ قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي ﷺ كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض ألفاظ الحديث مفسرًا، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ: «**أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقض**»، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق». اهـ

القول الثاني: القيء لا يفطر، سواء تعمد أم لا، وهو قول ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة كما أسنده البخاري في "صحيحه"، وعكرمة وربيعة، ورواية عن مالك، ورجحه البخاري، واستدلوا بالبراءة الأصلية، وقالوا: لا يحكم بفساد صومه إلا بدليل صحيح صريح.

واختلف العلماء إذا استقاء، أعليه القضاء أم لا؟

فيه قولان: والصحيح أنه عليه القضاء فقط، وهو قول الجمهور والأئمة الأربعة. قال في "المغني": «فعليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا». اهـ

٢٩- باب الكحل للصائم

[٥٢] عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ[١]،[٢].

✍ الشرح:

واعلم أن الأحاديث الواردة في الاكتحال للصائم على أقسام، فقسم تجيز الاكتحال للصائم، وقسم تمنع الصائم منه، وبناءً على هذا نقول:

✍ اختلاف العلماء:

اختلف العلماء: هل يجوز للصائم أن يكتحل؟

القول الأول: يجوز له أن يكتحل ولا يكره ولا يفطر به، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، وهو قول ابن عمر، وأنس، وابن أبي أوفي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وعطاء، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، والظاهرية، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وابن عثيمين، وابن باز، والبسام، وغيرهم رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٧٨)، وقال الحافظ رَحِمَهُ اللَّهُ في "التلخيص": «لا بأس به». اهـ

(٢) قال العلامة الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في "الضعيفة": تحت رقم ١٠١٤)، وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره، ولكنها موافقة للبراءة الأصلية، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح، وهذا مما لا وجود له. اهـ

واستدلوا بحديث الباب، وبأحاديث أخرى ضعيفة، كحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أن النبي ﷺ اكتحل وهو صائم. وهو حديث ضعيف جدًّا[1].

وقالوا أيضا: أن هذا ليس بأكل ولا بشراب ولا شبيها بهما؛ ولأن الأصل عدم التفطير وسلامة العبادة، حتى يثبت ما يفسدها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: «لأن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفة الخاص والعام، فلوكانت مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ في ذلك حديثا صحيحًا مسندًا أو مرسلًا علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف». اهـ

قال شيخنا المصنف أبو سلمان -حفظه الله-[2] معلقاً على كلام ابن تيمية: «الحديث الذي أشار شيخ الإسلام بن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ، وهو أن النبي ﷺ أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: يتقيه الصائم، هو كما قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ، بل قال العلامة الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ فيه: منكر الحديث. في الضعيفة تحت رقم (١٠١٤)». اهـ

قال الترمذي رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء». اهـ

---

(١) لأنه من طريق الزبيدي وهو سعيد بن عبد الجبار ضعفه النسائي، وكذّبه ابن جرير كما في "التهذيب". قال ابن القيم في "الهدي": «روي عنه أنه اكتحل وهو صائم، ولا يصح». اهـ انظر: "نصب الراية" (٢/ ٤٥٦)، و"التلخيص" (٢/ ١٩٠).

(٢) انظر: تـ"الإعلام بأحكام الصيام" (٣٧)

القول الثاني: لا يجوز، بل يبطل الصوم، وهو قول سليمان التيمي، ومنصور بن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

القول الثالث: مكروه، وهو قول أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وابن المبارك.

وقال مالك وأحمد: يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر، وكذا قاله ابن شبرمه، وابن أبي ليلى. واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعا: «**الفطر مما دخل وليس مما خرج**». أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٤٢). قالوا: هذا يجد طعمه في حلقه، فيدل على أنه قد دخل.

واستدلوا أيضا الحديث المتقدم، وهو ما أخرجه أبو داود في "سننه" (٢٣٧٧) من حديث معبد بن هوذة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النبي ﷺ أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقيه الصائم[1]، وهو ضعيف.

✍ الحقنة للصائم:

واختلفوا أيضا الحقنة للصائم:

والمراد بالحقنة: إدخال الأدوية عن طريق الدبر. قال جمهور الشافعية: يفطر؛ لأنها تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، وهو الأمعاء، فتكون مفطرة سواء وصلت إلى المعدة أم لا، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ورواية عن مالك، وعزاه النووي للجمهور، ورجحه ابن عثيمين كما في "مجالس رمضان" (ص٨٥).

---

(١) ضعيف قال يحيى بن معين: هو حديث منكر، وكذا قاله أحمد بن حنبل. قال ابن عدي: «هذا حديث موقوف».اهـ قال البيهقي: «لايثبت مرفوعا».اهـ قال ابن القيم: «لايصح».اهـ انظر "الإرواء" (٩٣٦).

وذهب ابن حزم، وابن تيمية، ورواية عن مالك، ورجحه ابن باز، وابن عثيمين[1]، إلى أنه لا يفطر الصائم بها ولا بأس بها؛ لأنه لايطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغةً ولاعرفًا، وليس له دليلٌ من الكتاب ولا من السنة، وهو الراجح.

❀ ❀

(١) **تنبيه مهم :** هذا ما رجحه العلامة ابن عثيمين أولا في "الشـــــرح الممتع" (٦/ ٣٦٨)، ثم تراجع عنه أخيرًا، فقال: يفطر كما في "فتح ذي الجلال والإكرام" (٧/ ٢٠٩).

٣٠- باب ما جاء في اغتسال الصائم

[٥٣] عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ[1].

[٥٤] وعَنْ ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ بَلَّ ثَوْبَاً فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا.

الشرح:

راوي الحديث:

أبوبكر بن عبد الرحمن: بن الحارث بن هشام بن المغيرة، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: اسمه محمد ولكن الراجح أن اسمه كنيته.

شرح ألفاظ الحديث:

قوله: «رأيت رسول الله ﷺ بالعرج»، بفتح العين المهملة وسكون الراء ثم الجيم: قرية جامعة على طريق مكة من المدينة.

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٣٦٥).

✍ اختلاف العلماء:

واختلف أهل العلم: هل يجوز الغسل في نهار رمضان أم لا؟

القول الأول: يجوز في أول النهار، وأما في آخر النهار فلا.

والثاني: يجوز مطلقا، وهو الصحيح، وفي الحديث دليل على جواز الاغتسال في أول النهار وآخره، وجواز تصبب الماء للتبرد.

❋ وهل الابراز تبطل الصوم أم لا؟

والابراز على قسمين : ١) مغدية. ٢) غير مغدية.

أما الأول: هي التى تقوم مقام الطعام فتفسد الصوم، وأما الثاني: فلا تفسده.

وسئل ابن باز رَحِمَهُ ٱللَّهُ **عن الابراز**، فقال: «والصواب أن الابراز المغدية يفطر إذا تعمد استعمالها، وأما الإبراز غير العادية فلا يفطر الصائم».اهـ وكذا قاله ابن عثيمين، والفوزان رحمهما الله.

❋ ❋

٣١- باب ما جاء في الاستنشاق للصائم

[٥٥] عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ[1].

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

لقيط بن صبرة: هو لَقِيط -بفتح اللام وكسر القاف- بن عامر بن صبرة -بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة- كنيته: أبو رزين، كما قال ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

قوله "أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ" أي كمّلوا الوضوء وأتموا.

✍ اختلاف العلماء:

وفي الحديث دلالة على أن الِاستنشاق جائز، بشريطة أن لا يبالغ به الصائم، وأما إذا بالغ بالاستنشاق أو المضمضة فغلبه الماء فدخل في فمه، هل يبطل صومه أم لا؟ فيه قولان:

القول الأول: يبطل صومه وهو قول مالك، وأبي حنيفة، ورواية عن الشافعي، واشترطت الحنفية أن يكون ذاكرًا لصومه، واستدلوا بحديث الباب.

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (١٤٢)، والترمذي: رقم (٧٨٨)، والنسائي: رقم (٨٧)، وابن ماجه: رقم (٤٠٧).

القول الثاني: إذا غلب الماء إلى حلقه من غير قصد، فلا شيء عليه، وهو قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ورواية في مذهب الشافعي، وهو قول عطاء في الإستنشاق، والحسن البصري في المضمضة، واختار هذا القول ابن حزم، وابن عثيمين.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٥﴾[1]، وهذا المسكين لم يتعمد له، وإنما غلبه.

ويجوز أيضا للصائم الطبّاخ أن يذوق الطعام، وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لابد أن يتطاعم الصائم عن القدر». وجاء هذا الأثر عن طريقين، وقد حسنه العلامة الألباني بالطريقين في "الإرواء" (٩٣٧)، وجاء عن الحسن البصري أيضا بسند صحيح، أنه كان لا يري بأسًا أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه. وهو أيضا قول الحكم، وحماد، والنخعي، وعكرمة، واختاره ابن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ.

وكره بعض العلماء أن يذوق الطعام لغير الحاجة، وهو قول الحنفية والشافعية، والحنابلة، واختاره ابن عثيمين، فقال في "الشرح الممتع" (٦/ ٣٢٥): «لأنه ربما يتنزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به؛ فيفسد صومه». اهـ

قال المرداوي : «إذا أذاقه فعليه أن يستقصي بالبصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح في المذهب». اهـ

---

(١) الأحزاب: ٥.

وإذا دخل الذباب في حلق الصائم، فالصحيح أنه لايفطر ولا شيء عليه، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾﴾[1]، وقوله: ﴿وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ﴾، وكذا ما لو دخل الغبار ونحوه إلى حلقه من غير قصد.

❧ ❋ ❋ ❧

(١) البقرة: ٢٢٥.

٣٢- باب ما جاء في الشيخ والشيخة والحامل والمرضع

[٥٦] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ[١].

[٥٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[٢]، قَالَ:لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ، لَا يَسْتَطِيْعَانِ أَنْ يَصُوْمَا؛ فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ[٣].

[٥٨] وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ صَحِيْحٌ[٤].

[٥٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِذَا خَافَتِ الحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا، وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا. رواه الطبري بسند صحيح[٥].

---

(١) أخرجه أبو داود: رقم (٢٤٠٨)، والترمذي: رقم (٧٢٤)، وابن ماجه: رقم (١٦٦٧).

(٢) البقرة: ١٨٤.

(٣) أخرجه البخاري: رقم (٤٤٨٤).

(٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى": رقم (٨٠٧٩).

(٥) رواه الطبري في تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط، الرسالة، قال العلامة الألباني في "الإرواء" (٤/ ١٩): وإسناده صحيح.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا، فَقَالَ: «أَنْتِ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يُطِيْقُوْنَ الصِّيَامَ، عَلَيْكِ الجَزَاءُ، وَلَيْسَ عَلَيْكِ القَضَاءُ». رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح[1].

✍ الشرح:

❋ رواة الحديث:

أنس بن مالك: قال صاحب "مرقاة المفاتيح": «وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ: (رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله الْأَشْعَرِيِّ). وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ، والصَّوَابَ أَنَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَجَرَى عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ: (رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ أَخُوهُ قُشَيْرٌ، فَهُوَ كَعْبِيٌّ لَا قُشَيْرِيٌّ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ؛ لِأَنَّ كَعْبًا لَهُ ابْنَانِ عَبْدُ الله جَدُّ أَنَسٍ هَذَا، وَقُشَيْرٌ وَهُوَ أَخُو عَبْدِ الله». اهـ

قال الترمذي: «ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي ﷺ غير هذ الحديث الواحد». اهـ

قال الإمام المنذري: «ومن سمي بأنس بن مالك من رواة الحديث صحابيّان هذا، وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله ﷺ، وأنس بن مالك والد الإمام مالك، روى عنه حديثًا في إسناده نظر. والرابع: شيخ حمصي. والخامس: كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان والأعمش». اهـ

---

(١) رواه الدارقطني برقم (٢٥٠).

وزاد بعضهم سادسًا وهو: أنس بن مالك السري، ولكن إنّما هو أنس بن مالك الكعبي، راوى الحديث نفسه.

نافع: هو أبو عبد الله نافع المدني، مولى ابن عمر من أئمة التابعين، وأحد رواة الحديث النبوي، روى عن ابن عمر وغيره من الصحابة، كان عالما بالفقه، كثير الرواية بالحديث.

✍ اختلاف العلماء:

واعلم أن الشيخ الكبير والعجوز اللَّذان لا يطيقان الصوم[1]، يجوز لهما الإفطار بالإجماع، نقله ابن المنذر، وابن عبد البر، والقرطبي، والنووي، وابن حزم، وابن هبيرة، وابن رشد، وغيرهم.

وإنما اختلف أهل العلم ماذا يلزمهما إذا أفطرا، على قولين:

الأول: يلزمهما الفدية بمعنى إطعام كل يوم مسكين، وهو قول الجمهور، وهو قول أنس بن مالك، وابن عباس، وعلي، ومعاذ، وقيس بن السائب، وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ،وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، وشريح، والحسن، والثوري، والأوزاعي، وابن المسيب وعطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير ،وقول للشافعي، وهو الأصح عند أصحابه،

---

(١) **فائدة:** وضابط عدم القدرة: وهو العجز عن الصيام مطلقا، أو يطيق الصيام لكن بمشقة شديدة قد تلحقه الضرر. انظر "مجموع الفتاوي" (١٤/ ١٠٣).

فائدة أخرى: العجز نوعان: ١) نوع طارئ. ٢) نوع دائم. **فالأول:** هو المذكور في قوله ﴿مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. **والثاني:** هو المذكور في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.

وأحمد، وإسحاق، وأبوحنيفة. ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن قدامة، والنووي، والألباني، وابن باز، وابن عثيمين، والوادعي، وكذا اللّجنة الدائمة.

❁ **واستدلوا بأدلة منها:** قراءة بن عباس رضي الله عنهما: ﴿يُطَوَّقُونَهُ﴾، بصيغة المجهول من التطويق، أي: يتكلفون صومه، فقال: «ليست بمنسوخة..» الحديث، وهي أيضا: قراءة ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كما ذكره الحافظ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأما قراءةُ الْعَامَّةِ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ مِنْ أَطَاقَ يُطِيقُ.

ورجح العلامة الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في "الإرواء" (٤/ ١٧) أن الآية ليست بمنسوخة، وهو قول ابن عباس كما تقدم، وكذا رجحه ابن عثيمين رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

❁ **واستدلوا أيضا:** أن هذا عمل بعض الصحابة كأنس، وبن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم كما قدمناه، قال ابن خزيمة رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف». اهـ

القول الثاني: لا يلزم الإطعام؛ لأن الله لم يوجب الصيام على من لا يطيقه؛ لأنه لم يوجب فرضًا إلا على من أطاقه، وأيضًا أموال المسلمين حرام، فلا يجوز لأحد إيجابُ غرامةٍ لم يأت بها نص ولا إجماع، وهو قول القاسم بن محمد ،وسالم بن عبد الله، وسعيد بن عبد العزيز، ومكحول الدمشقي، وربيعة، ومالك وأصحابه، وأبي ثور، وداود، وقول للشافعي، ورجحه ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حزم.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ١٥٢): «وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله، ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عمن بعدهم، والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه، والذمة بريئة». اهـ

وأما مقدار الطعام الذي يُعطيه كل مسكين من الطعام قد اختلف العلماء على أقوال:

الأول: يدفع إلى كل مسكين مدا من طعام في كل يوم سواء في طعام البر، أو التمر، أو الشعير، ونحوهم من أقوات البلد، وثبت عن ابن عباس وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أنهما قالا: مد لكل مسكين، وهو أيضا قول زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعطاء، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والشافعي، وابن حزم.

الثاني: من القمح مدان، ومن الشعير والتمر صاع، وهو قول مجاهد، وعكرمة، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، واختاره الشنقيطي رَحِمَهُ اللَّهُ.

الثالث: ليس فيه حد محدود، فقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ٢٣٢): «وليس في المرفوع ما يدل على التقدير». اهـ

ومما يؤيد على هذا القول: ما أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا، والبيهقي وغيره موصولا، عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه كان ضعف قبل موته بعام أو عامين، فأطعم الخبز واللحم.

❁ وكيفية الإطعام نوعان:

الأول: أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التى عليه يلزم الصيام، كما فعله أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لما كَبِر.

الثانية: أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، كمد بر أو نصف صاع من غير بر، ووقته بالخيار: إن شاء فدي كل يوم بيومه، وإن شاء أَخَّر إلى آخر يومٍ، لفعل أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

❁ وأما الحامل والمرضع فلهما عند أهل العلم ثلاث حالات:

الأولى: أن يخافتاعلى نفسيهما، فتفطران وعليهما القضاء بلا خلاف بين أهل العلم؛ لأنها مريضة، والله تعالى يقول: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[1].

الثاني: إذاخافت المرضع على نفسها وولدها، أو خافت الحامل على نفسها وجنينها فلهما الفطر باتفاق العلماء، وعليهما القضاء فقط بلا فدية؛ لأن الأصل خوفهما على نفسها وخوفهما على الولد تابع.

الثالث: إذا خافت الحامل على جنينها فقط، والمرضع على ولدها فقط، وهذه الحالة هي محل نزاع بعد اتفاق العلماء على أن لها الفطر، **ولكن اختلفوا ماذا يلزمهما؟ فيه أقوال:**

---

(١) البقرة: ١٨٤.

الأول: عليها القضاء ولا إطعام عليها، وهو قول الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، والضحاك، والأوزاعي، وربيعة، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والليث، والطبراني، وأبي ثور، وأبي عبيد، ورجحه ابن باز، وابن عثيمين، والوادعي رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ.

واستدلوا بحديث الباب -أعني: حديث أنس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ- قالوا: الحديث ليس فيه الأمر بالكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر، فلم تجب به كفارة، كالفطر للمريض.

الثاني: تطعمان كل يوم مسكينًا، وهوقول ابن عباس، وابن عمر، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وإسحاق، واستدلوا بالحديث الثاني من أحاديث الباب.

الثالث: الحامل تقضي فقط؛ لأنها بمنزلة المريضة، والمرضع تقضي وتطعم؛ لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها، بخلاف الحامل؛ ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه، كالخوف على بعض أعضائها، وهو قول مالك، والليث، ورجحه ابن عبد البر.

الرابع: لا قضاء عليها ولا إطعام، وهو قول ابن حزم، واستدلوا حديث أنس بن مالك رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ. وذهبت الشافعية، والحنابلة، أنهما تقضيان وتطعمان كل يوم مسكين، وروي ذلك عن مجاهد.

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان، ولا قضاء عليهما فإن شائتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق». اهـ

٣٣- باب ما جاء في الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر والمريض

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ **الآية**[1].

[٦٠] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، **قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ** ﷺ **فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**[2]**. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.**

[٦١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، **قَالَ لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ** ﷺ **فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ**[3].

الشرح:

❋ شرح ألفاظ الآية والأحاديث:

قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا﴾، مفعول لقوله تعالى: ﴿الصِّيَام﴾؛ لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله، أي: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات، و﴿أَيَّامًا﴾ نكرة، والنكرة تفيد القلة، وتفيد الكثرة، وتفيد الهون بحسب السياق، ولما قارنت هنا بقوله: ﴿مَعْدُودَات﴾، أفادة القلة. قاله ابن عثيمين في "تفسيره".

---

(١) البقرة: ١٨٤.

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٥٧)، ومسلم: رقم (٢٦٢٠).

(٣) أخرجه مسلم: رقم (٢٦٠٩).

✍ **قوله:** ﴿فَمَنْ﴾ شرطية، و﴿كَانَ﴾ فعل الشرط، وجملة: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ جواب الشرط، و﴿عِدَّةٌ﴾ مبتدأ، والخبر محذوف والتقدير: فعليه عدة، ويجوز أن تكون ﴿عِدَّةٌ﴾ خبرًا، والمبتدأ محذوف، والتقدير: فالواجب عدّة، أو فالمكتوب عدّة.

✍ **قوله: «سافرنا مع رسول الله في رمضان»،** ظاهر هذا اللفظ أن هذا السفر كان في رمضان، ويؤيده قوله: «فلم يعب الصائم»؛ إذا الصوم المرسل التطوع لا يعاب.

✍ **قوله: «فلم يعب الصائم»،** أي: فلم ينكر الصائم.

ويتكلم المؤلف -حفظه الله- في هذا الباب بصيام بعض أهل الأعذار، كالمسافر والمريض.

فأما المسافر، فيجوز له بالجملة الفطر بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب والسنة، فقد كفانا المؤلف حفظه الله ورعاه.

وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كالنووي في "المجموع" (٦/ ٢٦١)، وابن قدامة في "المغني" (٣/ ١٢) وغيرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أجمع الأئمة على جواز الصيام والفطر في نهار رمضان للمسافر، واختلفوا في الأفضل منهما». اهـ

✍ اختلاف العلماء:

واختلف العلماء: هل يجوز للصائم الصوم في سفره؟

القول الأول: لا يجوز له الصوم، وبه قال أبو هريرة كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٨)، وابن عمر كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٥٦٤)، والنخعي، والزهري، وداود الظاهري، وابن حزم.

واستدلوا بأدلة كثيرة: منها: قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. ومن الأحاديث: ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال ﷺ: «**ليس من البر الصيام في السفر**»، وقوله ﷺ للذين صاموا: «**أولئك هم العصاة**»، ونحو ذلك.

القول الثاني: يجوز له الصيام في السفر، وهو قول الجمهور والأئمة الأربعة.

واستدلوا بأدلة كثيرة منها: أحاديث الباب وغيرهم، وهو الراجح، وهذا السفر المذكور سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية عند الجمهور، وهو قول أبي حنيفة، وداود الظاهري، ورجحه ابن حزم؛ لعموم قوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فلم يخص سفرًا من سفر، خلافًا لمن قال بأنه لا يشتمل سفر المعصية، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.

❋ **والصوم أفضل لمن قوي ولم يشق عليه، وهو قول الجمهور منهم:** أبوحنيفة، ومالك، والشافعي، وحذيفة، وأنس، وعثمان بن أبي العاص، ورجحه ابن حجر، وابن عثيمين.

واستدلوا بحديث الباب -أعني حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ولأنه من فعل النبي ﷺ، وأنه أسرع في إبراء الذمة، وأنه أيسر أداءً إذا صام والناس صائمون.

* **وممن ذهب إلى أن الفطر أفضل:** الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ورجحه ابن قدامة، وابن تيمية.

قال الترمذي: «واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، وقال الشافعي: إنما معنى قول النبي ﷺ: «**ليس من البر الصيام في السفر**». وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا، فقال: «**أولئك العصاة**». ووجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، وأما من رآى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليّ». اهـ

* **فائدة:** اعلم أن حد السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن ولا مسافة لإطلاق السفر في الآية، وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف؛ ولأن تحديده بزمن، أو مسافة يحتاج إلى دليل، واختار هذا القول ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ.

❋ **فائدة أخرى:** اعلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه -وإن كان في بلده- فإنه يجوز أن يفطر، وكان أنس بن مالك يفعل ذلك، كما عند الترمذي وغيره، ويقول: "السنة"[1]. وقول الجمهور على خلاف هذا القول.

❋ **وأما المريض فله أحوال:**

الأول: مرض لا يرجى بُرؤه، بل هو مستمر؛ فحكمه كحكم الشيخ الكبير، كما تقدم، فإنَّه يفطر بالإجماع نقله ابن مفلح، وابن عبد الهادي، والمرداوي، والبهوتي، والنووي في "المجموع".

الثاني: ألا يطيق الصوم بحال من الأحوال، فعليه الفطر.

الثالث: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر، ولا يصومه إلا جاهل، ويقضي بعد ذلك.

❋ **تنبيه:** المريض والمريضة إذا عجزا عن الصيام في مرضهما، واتصل بهما المرض حتى ماتا في رمضان أوبعده، فليس عليهما ولا على أوليائهما شيئ باتفاق أهل العلم. كما أفاده الإمام البغوي في "شرح السنة" (٦/ ٣٢٣).

---

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، وهذا الحديث فيه مقال؛ لأن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني البصري، قال فيه الحافظ في "التقريب" ضعيف. ولكن تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير. وقال الترمذي: «وهو مدني ثقة». اهـ وقال الألباني في "صحيح سنن الترمذي": «حديث صحيح». اهـ

❋ **تنبيه آخر:** الرجل إذا أغمي عليه وكذا المرأة، فإن كان الاغماء يوما أو يومين إلى ثلاثة أيام فعليهما القضاء، وينزلان هذه الحالة منزلة النائم، وأما إذا كان الاغماء أكثر من ثلاثة أيام فليس عليهما قضاء، وينزلان منزلة المجنون والمعتوه. انظر "مجموع فتاوى ابن باز" (١٥/ ٢١٠).

❋ ❋

٣٤- باب قضاء رمضان وجواز تأخيره إلى شعبان

[٦٣] عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

[٦٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُوْلِ الله ﷺ، أَوْ بِرَسُوْلِ الله ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

الشرح:

❋ راواة الحديث:

معاذة: هي معاذة بنت عبد الله أم الصهباء العدوية البصرية، تابعية، وقد روت أحاديث عن كبار الصحابة، روت عن علي، وعائشة.

❋ شرح ألفاظ الحديث:

قوله: «أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ؟»، منسوب إلى حروراء، بَلْدةٌ على بُعْدِ ميلين من الكوفة، ويقال لمن اعتقد رأي الخوارج : حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من البلدة المذكورة، فنَسبوا إليها.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٣٢١)، ومسلم: رقم (٧٦٣).

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩٦٠)، ومسلم: رقم (٢٦٨٧).

قال أبو الحسن الأشعري في "مقالات الإسلاميين" (١/ ٢٠٧): «والذي سُمُّوا حرورية نزولهم بحروراء في أول أمرهم». اهـ

قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٢٤): «وهؤلاء الحرورية يوجبون على الحائض إذا طهرت قضاء الصلاة التى فاتتها في زمن حيضها، فخشيت عائشة على معاذة أن تكون تلقت سؤالها من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم». اهـ

وفي الحديث دلالة على أن الحائض أو النفساء لا يصح عنهما الصوم، ولا يجب عليهما، بل يحرم عليهما، ويجب عليهما قضاؤه بالإجماع، نقله النووي في "المجموع" (٦/ ٢٥٦)، وابن حزم في "المحلي" (٧٣٦)، وابن قدامة في "المغني" (٣/ ٢٥٦)، وابن تيمية في "شرح الصيام" (١/ ٢٤٤) وغيرهم.

✍ **قوله: «فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»، قال القاري**: «فقد عُلِّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ لَا يَشُقُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً، بِخِلَافِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَشُقُّ كَثِيرًا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ غَالِبًا فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، وَقَدْ يَمْتَدُّ إِلَى عَشْرٍ؛ فَيَلْزَمُ قَضَاءُ صَلَوَاتِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ، وَذَلِكَ فِي غَايَةِ الْمَشَقَّةِ». اهـ

✍ **قوله: «مِنْ رَمَضَانَ»، وَقَالَ الطِّيبِيُّ**: «(الصَّوْمُ) اسْمُ (كَانَ)، وَ(عَلَيَّ) خَبَرُهُ، وَ(يَكُونُ) زَائِدَةٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، كَانَ زَائِدَةٌ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَالَ: نَحْوُ: ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾﴾[1].

(١) الشعراء: ١١٢.

قال علي القاري: «وَتَنْظِيرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا غَيْرَ زَائِدَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى حَضَرَ، أَيْ كَانَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ يَحْضُرُ أَيْ وَقْتُ قَضَائِهِ بِأَنْ أَكُونَ طَاهِرَةً صَحِيحَةً». اهـ

✍ **قوله: «الشُّغْلُ مِنْ رَسُوْلِ الله ﷺ..»،** وَ(مِنْ) لِلتَّعْلِيلِ، أَيْ: لِأَجَلِ، وَالْبَاءِ لِلسَّبَبِيَّةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا كَانَتْ مُهَيِّئَةً نَفْسَهَا لِرَسُولِ الله ﷺ لِاسْتِمْتَاعِهِ بها جَمِيعَ أَوْقَاتِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ. قاله الطِّيبِيُّ.

وفي الحديث دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شهر شعبان، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث الباب.

قال الحافظ: «وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواءً كان لعذر أو لغير عذر». اهـ

قال الحافظ ابن حجر: «ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر». اهـ

قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٤٠): «ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية، كالصلوات الخمسة المفروضة». اهـ

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قضائه فورًا من ثاني شوال، وهو قول أهل الظاهر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿۞ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣﴾[1].

ولا يجب التتابع في القضاء إلحاقًا بصفة الأداء، لقوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فقال ابن عباس: «لابأس به أن يفرق».اهـ قال أبوداود في "مسائله" (٩٥): «سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان؟ قال: «إن شاء فرق، وإن شاء تابع». اهـ

وأما ما رواه البيهقي (٤/ ٢٥٩)، والدارقطني(٢/ ١٩١) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: «**من كان عليه صوم من رمضان فليسرد ولا يقطعه**»، فضعيف وفيه: عبد الرحمن وهو ضعيف، وضعفه ابن معين، والنسائي، والدار قطني، والعلامة الألباني في "الإرواء" (٩٤٣)، ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٠٦)، عن ابن أبي حاتم أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن.

❁ **وأما إذا أخَّر القضاء لعذر حتى دخل عليه رمضان،** كأن يكون مريضا، أو استمر السفر، وغير ذلك من الأعذار، فعليه القضاء فقط ولا إطعام عليه؛ لأنه معذور، وهو قول طاوس، والحسن، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبي حنيفة، وداود، والمزي، كما حكاه عنهم ابن المنذر رَحِمَهُ ٱللَّهُ، واستدلوا قوله سبحانه: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

---

(١) آل عمران: ١٣٣.

وأما إذا أخّر القضاء بغير عذر فإنه يقضي، ولا فدية عليه على القول الراجح، وهو قول الحسن، والنخعي، وأصحاب الرأي، والبخاري، واختاره ابن حزم، والشوكاني، وابن عثيمين، والوادعي رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ. واستدلوا بقوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، قال البخاري رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾».اهـ ولأن إيجاب الفدية تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.



٣٥- باب فضل ليلة القدر وصلاة التراويح، وبيان عدد ركعاتها

[٦٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

[٦٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

التراويح لغةً: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، وروَّحت بالقوم ترويحًا: صليت بهم التراويح.

قال الكمال بن الهمام: «التراويح جمع ترويحة، أي: ترويحة للنفس، أي: استراحة؛ سميت نفس الأربع بها لاستلزامها شرعًا ترويحة، أي: استراحة». اهـ

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٢٤)، ومسلم: رقم (١٧٨١).

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٩١٢)، ومسلم: رقم (١٧٧٩).

وسُمِّيت بذلك: لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعًا استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعًا، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثًا[١].

وأخرج البيهقي من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي أربع ركعات في الليل، ثم يتروح فأطال حتى رحمته». فقال البيهقي: تفرد به المغيرة بن دياب، وليس بالقوي.

قال الصَّنعاني في "سبل السلام": «ولو كان ثابتًا لكان أصلًا في تروح الإمام في صلاة الترويح». اهـ

والتراويح اصطلاحًا: هي قيام شهر رمضان. اهـ

وهذان الحديثان يدلان على فضيلة ليلة القدر، وعظم قدرها، حتى وقد أشاد الله بشرف هذه الليلة في عدة آيات من كتابه، وأنزل في شأنها سورة كاملة، قال تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٤﴾[٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣﴾[٣].

---

(١) انظر "لسان العرب لابن منظور" (مادة: روح)، و"المصباح المنير" للفيومي (١/ ٢٤٤).

(٢) الدخان: (٣-٤).

(٣) القدر: (١-٤).

❋ **وأما سبب تسميتها بذلك، ففيه أقوال:**

القول الأول: سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها، فهي ليلة شريفة مباركة معظَّمة مفضَّلة؛ لقوله: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾. **وقيل:** معناها العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

القول الثاني: سميت بذلك لما يكتب فيها من الملائكة من الأقدار، والأرزاق، والآجال التى تكون في السنة، لقوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾.

القول الثالث: سُمِّيتْ بذلك؛ لأن الطاعات فيها قدر عظيم وثواب جزيل، وغير ذلك من الأقاويل.

والصحيح من أقوال أهل العلم أنّها باقية، وأما حديث أبي سعيد في "صحيح مسلم"، وفيه: «**خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت**»، فالمراد به رفع تعيينها.

❋ **والحكمة في إخفاء ليلة القدر:** ليحصل الاجتهاد في التماسها.

❋ **واختلفوا في تعيينها على أربعين قولًا،** وقد أوردها الحافظ في "الفتح" فقال: «وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَا، وقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَتَحَصَّلَ لَنَا مِنْ مَذَاهِبِهِمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا -ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَالَ- ثُمَّ قَالَ: وَأَرْجَحُهَا كُلِّهَا أَنَّهَا فِي وِتْرٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ، وَأَنَّهَا تَنْتَقِلُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ، وَأَرْجَاهَا أَوْتَارُ الْعَشْرِ، وَأَرْجَى أَوْتَارِ الْعَشْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٌ وَعِشْرِينَ وَأَرْجَاهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». اهـ

قال البسام في "التوضيح": «وهذا القول هو الذي يجمع بين الأدلة كلها». اهـ وهو أيضا قول أبي ثور، والمزني، وابن خزيمة، واختاره ابن دقيق، وابن تيمية، والشوكاني، وابن عثيمين». اهـ

❋ **وذكر العلماء لليلة القدر علامات يُعرف بها،** وهي تنقسم إلى قسمين، كما قسَّمه ذلك العلامة ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "الشرح الممتع":

الأول: علامات مقارنة. **الثاني:** علامات لاحقة.

أما الأول، فمنها:

١) قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة.

٢) طمأنينة القلب، وانشراح صدر المؤمن في تلك الليلة.

٣) الرياح فيها ساكنة، بل هي ليلة سمحاء لاحارة ولاباردة، والجو فيها مناسبٌ.

٤) رؤيا الإنسان في هذه الليلة المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة.

٥) أن يجد الإنسان في القيام لذّة ونشاطا أكثر في غيرها من الليالي.

٦) نزول المطر؛ لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ.

وأما العلامات اللاحقة: فمنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها وليس لها شعاع، ويدل ذلك ما رواه الترمذي في "سننه" عن زر قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّهَا

لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: بَلَى أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنَّهَا «**لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ**».

قَالَ الطِّيبِيُّ: «الشُّعَاعُ مَا يُرَى من ضوء الشمس عند حدورها، مثل الحبال وَالْقُضْبَانِ مُقْبِلَةً إِلَيْكَ لَمَّا نَظَرْتَ إِلَيْهَا». اهـ

قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ مَعْنَى «لَا شُعَاعَ لَهَا» أَنَّهَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى لَهَا.

وَقِيلَ: بَلْ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الْمَلَائِكَةِ فِي لَيْلَتِهَا، وَنُزُولِهَا إِلَى الْأَرْضِ، وَصُعُودِهَا بِمَا تَنْزِلُ بِهِ سَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَأَجْسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَشُعَاعَهَا». اهـ

قَالَ فِي "الْمِرْقَاةِ": «... وَلَوْ قِيلَ غَلَبَ نُورُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ، مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ الزَّمَانِيَّةِ، مُبَالَغَةً فِي إِظْهَارِ أَنْوَارِهَا الرَّبَّانِيَّةِ، لَكَانَ وَجْهًا وَجِيهًا». اهـ

❋ ما الفائدةفي العلامات اللَّاحقة؟

قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٤/ ٢٦٦): «استبشارُ المجتهد في تلك اللّيلة، وقوة إيمانه وتصديقه، وأنه يعظم رجائه فيما فعل تلك الليلة». اهـ

❋ **تنبيه:** وللعامة حول علامات ليلة القدر خرافات كثيرة واعتقادات فاسدة منها: أن الشجر يسجد، والمباني تنام، وغير ذلك من الفساد والبطلان الجلي.

وليلة القدر من خصائص هذه الأمة، ولم تكن لمن قبلها من الأمم، وهو قول جماهير العلماء، كماقال النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

واعلم أن صلاة التراويح سنة مؤكدة، صلى بها رسول الله ﷺ مع أصحابه بليالي ذاوت العدد، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، كما في صحيح البخاري من حديث جابر بلفظ: «**إني خشت أن تفرض عليكم صلاة الليل**»(١).

وأحياها عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في زمنه، لما رأى الصحابة يصلون فرادى فرادى، وجمعهم على خلف إمام واحد، وهو أُبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: «كان الصحابة يفعلونها في المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في عهد النبي ﷺ، وعلى علم منه بذلك، وإقراره لهم». اهـ

قال ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ: «وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي ﷺ لحضه عليه وعمله به، وإن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنما أحيا منه ما قد سن النبي ﷺ». اهـ

والأفضل الجماعة، **قال العراقي** رَحِمَهُ اللَّهُ في "طرح التثريب": «استدل بحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على أن الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في المسجد في جماعة، لكونه ﷺ فعل ذلك، وإنما تركه لمعنى قد أمن بوفاته ﷺ، وهو خشية الافتراض». اهـ

قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: «فقد دلت الأخبار على أن فعل التراويح جماعة أفضل من الانفراد، وذلك بإجماع الصحابة وأهل الأمصار، وهو قول جمهور العلماء». اهـ

---

(١) **إشكال وجوابه:** النبي ﷺ علَّل بذلك أنه خشي أن يفرض عليهم مع ثبوت حديث: «هي خمس، وهن خمسون لا يبدل القول لدي»، فإذا أُمِنَ من التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة؟

الجواب: ذكر الحافظ رَحِمَهُ اللَّهُ ثلاثة أجوبة وزيفها: ومنها: أن خوفه ﷺ كان من افتراض قيام الليل، يعني: جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل. انظر "فتح الباري".

وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وهو أكثر العلماء، ومذهب المالكية إلى أن التراويح في البيت أفضل جماعة وانفرادًا.

وأما قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «نعمت البدعة هذه»، فالمراد به بدعة لغوية. ذكره ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوي" في مواضع عدة منه: في (٢٢/ ٢٣٥)، و(٢٧/ ١٥٢)، و(١٠/ ٣٧١)، وابن الأثير في "النهاية" (١/ ١٠٦)، وكذا الحافظ الهيثمي في "فتاواه".

قال الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في رسالة "صلاة التراويح": «واعلم أنه قد شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر: «نعمت البدعة هذه»، على أمرين اثنين:

الأول: إن الاجتماع في صلاة التراويح بدعة لم تكن في عهد النبي ﷺ، وهذا خطأ فاحش لا نطيل الكلام عليه لظهوره ، وحسبنا دليلًا على إبطاله الأحاديث المتقدمة في جمعه ﷺ الناس في ثلاث ليال من رمضان، وإن ترك الجماعة لم يكن إلا خشية الافتراض.

الثاني: أن في البدعة ما يمدح، وخصصوا به عموم قوله ﷺ: «**كل بدعة ضلالة**»، ونحوه من الأحاديث الأخرى، وهذا باطل أيضًا، فالحديث على عمومه، كما سيأتي بيانه في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى، وقول عمر: «نعمت البدعة هذه»، لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، لما علمت إنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يحدث شيئًا، بل أحيا أكثر من سنة نبوية كريمة، وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية، وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفًا قبيل إيجاده، ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن معهودًا ولا معمولًا زمن خلافة أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر -كما تقدم- فهي بهذا الاعتبار حادثة، ولكن بالنظر إلى أنها

موافقة لما فعله ﷺ، فهي سنة، وليست بدعة، وما وصفها بالحسن إلا لذلك، وعلى هذا المعنى جرى العلماء المحققون في تفسير قول عمر هذا». اهـ

قال ابن عبد البر: «لم يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله ﷺ ويحبه ويرضاه، ولم يمنع من المواظبة إلا خشية أن تفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا ﷺ، فلما علم عمر ذلك من رسول الله ﷺ، وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها، بعد موته ﷺ أقامها الناس وأحياها وأمر بها، وذلك سنة أربعة عشرة من الهجرة، وذلك شيء ذخره الله له وفضله به، ولم يلهمه أبا بكر، وإن كان أفضل وأشد سبقًا إلى كل خير بالجملة، ولكل واحد منهما فضائل خُصَّ بها ليس لصاحبه». اهـ

❋ **تنبيه:** اعتاد بعض الناس المحاضرة في وقت الاستراحة بعد الركعة الرابعة في التراويح، وذلك بدعة محدثة؛ لأنه ليس موضعًا يليق بالوعظ والمحاضرة، كما نبه على ذلك جَمْعٌ من الأئمة والعلماء، كالألباني، وابن عثيمين، وشيخنا المصنف حفظه الله.

❋ ❋

النص:

[٦٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ الله ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

[٦٧] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

[٦٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

(١) أخرجه البخاري: رقم (١١٤٤)، ومسلم: رقم (١٧٤٨).

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١١٤٧)، ومسلم: رقم (١٧٢٢).

(٣) أخرجه البخاري: رقم (١١٤٧،) ومسلم: رقم (١٧٢٣).

✍ الشرح:

✍ اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح:

القول الأول: إحدى عشرة ركعة؛ لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وفي رواية لمسلم: «كانت صلاته في شهر رمضان ثلاث عشرة ركعة بالليل، منها ركعتا الفجر».

وفي رواية للبخاري: «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين».

قال الحافظ: «يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء؛ لكونه كان يصليها في بيته، أو كان ما يفتتح به صلاة الليل، وقد ثبت عند مسلم عنه أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين». اهـ

وكان النبي ﷺ إذا عمل عملًا أثبته، وكانت أكثر صلاته بالليل إحدى عشرة ركعةً، ويؤيد ذلك: حديث زيد بن خالد الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقال: لأطبقن صلاة رسول الله ﷺ، فصلى ركعتين خفيفتين.. ثم أوتر فذلك ثلاثة عشر ركعة.. الحديث.

قال ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ في "الاستذكار" (٥/ ٢٣٦): «أكثر الآثار على أن صلاته كانت إحدى عشرة ركعة». اهـ

القول الثاني: عشرون ركعة، وهو قول أكثر العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والثوري، ورجحه ابن عبد البر كما سيأتي وغيره، فقالوا: لأن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب، فكان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث، وهو ضعيف، والأصح منه أنه صلَّى بهم إحدى عشرة ركعة، كما في الرواية الثابتة عنه، أخرجه مالك في "الموطأ" عن السائب بن يزيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

❋ **واستدلوا أيضا:** ما أخرجه عبد بن حميد، والطبراني من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوترَ. وهو ضعيف، وفيه أبوشيبة إبراهيم بن عثمان، وضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وكذَّبه شعبة.

قال الأذرعي في "المتوسط": «وأما من نقل أنه ﷺ صلى في اللّيلتين اللّتين خرج فيهما عشرين ركعة، فهو منكر». اهـ وكذا قاله الزركشي في "الخادم".

قال ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ: «وهو قول جمهور العلماء، وهو الاختيار عندنا، وعدوا ما وقع في زمن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كالإجماع». اهـ

قال الترمذي رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ». وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً». وقَالَ أَحْمَدُ: «رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ، وَلَمْ يُقْضَ فِيهِ بِشَيْءٍ». اهـ

القول الثالث: ليس لها عدد معين، بل هي مطلقة، ونقل بعضهم الإجماع في ذلك، ونقله ابن عبد البر رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "التمهيد" (٦/ ٢٤٣)، وهو قول عطاء وغيرهم.

وقال العراقي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور». اهـ

❋ واستدلوا حديث ابن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ: «**صلاة الليل مثنى مثنى..**»، فإنه مطلق ولم يقيد بعدد دون عدد.

قال ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «والأفضل أن يكون بحسب اختلاف المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، فهو أفضل، وإن كانوا لا يحتملونه، فالقيام بالعشرين أفضل». اهـ

ورجح كثيرٌ من أهل العلم أن عدد ركعاتها إحدى عشر، أو ثلاثة عشر ركعة ،وأما حديث ابن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ: «**مثنى مثنى..**»، فمطلق، ويقيد به الأحاديث الأخرى الواردة في عدد ركعاتها، وهذا الحديث إنما سئل فيه كيفية الصلاة عنها، وليس فيه أنه سُئل عدد ركعاتها. وهذه عائشة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا، وهي أعلم الناس بحال النبي ﷺ في بيته تحكي عنه أنه ﷺ ما زاد في قيامه على إحدى عشرة ركعة، إذًا: «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل».

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": «الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ الْأَقْوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ مَالِكٌ لِنَفْسِهِ، أَعْنِي: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَهُوَ الثابت عن رسول الله ﷺ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ بِهَا أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الْأَقْوَالُ الْبَاقِيَةُ، فَلَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَلَا ثَبَتَ الْأَمْرُ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ

الرَّاشِدِينَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ خَالٍ عَنِ الْكَلَام، والأفضل الصلاة مع الجماعة، والإمام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهو اختيارَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا». اهـ

❋ **تنبيه**: ومن ظن أنه لا يجوز على إحدى عشرة ركعة فقد أخطأ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ، كما في "الفتاوى" (٢٢/ ٢٧٢): «من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي ﷺ، لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ». اهـ

✍ مسألة: ما حكم التهجد بعد صلاة التراويح؟

الجواب: إن كان قصد هذا الفعل أن الناس يصلون مرتين، فهذا لم يأت به دليل، بل الأدلة على رد هذا الفعل، وقال ﷺ: «**لا وتران في ليلة**»، وحديث عائشة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا: «ما زاد النبي ﷺ إحدى عشر ركعة في ليلة». وقوله ﷺ: «**اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا**». وقوله ﷺ: «**أوتروا يا أهل القرآن؛ فإن الله وتر يحب الوتر**».

وأما إذا قصد أن بعض الناس يصلون في أول الليل، وأناس في آخره، وأناس في وسطه، فهذا قد جاء به الدليل وهو فعل يجوز، والله أعلم.

❋ ❋

٣٦- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان

[٦٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ: أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ. متفق عليه[١].

[٧٠] وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ[٢].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «المئزر»**، بكسر الميم وسكون الهمز، وهو الإزار، ويقال شد للأمر مئزره تهيأله وتشمر.

❋ واختلفوا في تفسير «شد المئزر»، على قولين:

أحدهما: أنه كناية عن الجد والتشمير في العبادة.

الثاني: هو كناية عن التشمير للعبادة واعتزال النساء في هذه العشر.

ويبعد هذا المعنى الأخير ما روي عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ: «**فشد مئزرك واعتزل النساء**»، فإن العطف يقتضي المغايرة.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٣٤)، ومسلم: رقم (٢٧٨٧).

(٢) أخرجه مسلم: رقم (٢٧٨٨).

✍ **قوله: «وأيقظ أهله»**، للصلاة والعبادة؛ لئلا تفوتهم هذه المواسم المباركات، ويدل ذلك: ما رواه التِّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: «لَمْ يَكُنْ ﷺ إِذَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ عَشْرَةُ أَيَّامٍ يَدَعُ أَحَدًا يُطِيقُ الْقِيَامَ إلا أقامه».

✍ **قوله: «وأحيا ليله»، قال البسام** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «يحمل على أحد وجهين: **أحدها:** راجع عن العابد، فاشتغاله بالعبادة عن النوم الذي بمنزلة الموت إحياءٌ لنفسه.

والثاني: أنه راجع إلى نفس الليل، فإن ليله لما صار بمنزلة نهاره في القيام فيه كأنه أحياه بالطاعة». اهـ

✍ **قوله: «يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ»**، قَالَ القارئ: «وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي زِيَادَةِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ». اهـ

✍ قوله: **«مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا»**، أَيْ: فِي غَيْرِ الْعَشْرِ.

✍ أيهما أفضل: الليالي العشر الأخيرة من رمضان، أم ليالي العشر من ذي الحجة؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، فهي الليالى كان رسول الله ﷺ يحييها، وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر». اهـ

٣٧- باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

الاعتكاف لغة: الحبس واللبث والملازمة، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾[١]، وقوله: ﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾﴾[٢]، أي: مقيمون متعبدون، وغير ذلك من الآيات.

شرعا: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة تعبدًا لله.

وهو مستحب بالكتاب، والسنة، والإجماع، نقله ابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم، ولا يجب إلا بنذر بالإجماع.

❀ ❀

(١) البقرة: ١٨٧.

(٢) الأنبياء: ٥٢.

✍ النص:

[٧١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، ثُم اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

[٧٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ، فَضُرِبَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ الله ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ، فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ: «آلْبِرَّ تُرِدْنَ»، فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَالٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «بخبائه»، أي: ببناء خبائه، وفيه دليل على أن المعتكف يستحب له على أن يبنى له بمكان خاص يتحنث به، وإن لم يستطع فبطرف المسجد.

✍ قوله: «فَقُوِّضَ»، هو بقاف مضمومة، وواو مكسورة مشددة، وضاد معجمة. ومعناه: أزيل، يقال: قاض البناء وانقاض أي: انهدم.

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٣٦)، ومسلم: رقم (٢٧٨٤).

(٢) أخرجه البخاري: رقم (٢٠٤٢)، ومسلم: رقم (٢٧٨٥).

❋ واختلف العلماء هل يلزم الاعتكاف إذا شرع فيه أم له الخروج منه إذا شاء:

القول الأول: لا يلزمه؛ لعدم وجود دليل على إلزامه بالإتمام، وهو قول الشافعي، وأحمد؛ لحديث الباب، أعني: حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

القول الثاني: يلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه، ونقل ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ الإجماع على ذلك، وليس بصحيح كما بيَّن ذلك ابن قدامة.

وأما قضاؤه ﷺ إنما فعله تطوعا؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، ومما يدل على أن القضاء ليس بواجب: أنه لم يأمر نسائه بقضائه.

✍ **اختلاف العلماء:**

واختلفوا أيضا: هل يُشترط للاعتكاف الصوم:

القول الأول: يُشترط الصوم مع الاعتكاف، وهو قول مالك، والليث، وأبي حنيفة، والثوري، ورواية عن أحمد؛ لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند أبي داود (٢٤٧٣) أنها قالت: «..**ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع**». وهذ الحديث قد أعله الدار قطني والبيهقي بالإدراج، وأبوداود بالوقف، واستدلوا أحاديث أخرى لا تصح.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه اعتكف وهو غير صائم». اهـ

القول الثاني: لا يلزم الصوم، إلا أن يوجبه على نفسه في نذره، وهو قول ابن عباس كما في "سنن الدار قطني"، وابن مسعود، وعلي، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الشافعي، وإسحاق، والمشهور عن أحمد.

❋ **واستدلوا بحد يث عمر رضي الله عنه في الصحيحين** أنه قال: يارسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال ﷺ: «**أوف بنذرك**». ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه.

❋ **واستدلوا أيضا باعتكاف النبي** ﷺ العشر الأول من شوال، كما في الصحيحين عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، **وقالوا:** إيجاب الصوم حكم لايثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع.

❋ **واحتلفوا أيضا متى يدخل معتكفه على أقوال:**

القول الأول: يدخل بعد الفجر من يوم الحادي والعشرون، واستدلوا حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حديث الباب: ثم دخل معتكفه. وهو قول الأوزاعي، والليث، والثوري، وإسحاق، ورواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابن حَجَرٍ فِي "الْفَتْحِ": «وفِيهِ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمُعْتَكَفَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالثَّوْرِيِّ. وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَطَائِفَةٌ: يَدْخُلُ قُبَيْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا تَخَلَّى بِنَفْسِهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَعَدَّهُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ». اهـ

وقال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا مِنَ الغَدِ، وَقَدْ قَعَدَ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ». اهـ

قال الجمهور: يدخل بعد المغرب من غروب شمس اليوم العشرين؛ لأن العشر تبدأ بغروب الشمس، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ورجحه العلامة الوادعي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وأجابوا عن حديث عائشة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا بأنه لا يدل على ذلك إنما خرج من معتكفه للصلاة فقط، ثم عاد عليه.

وأجمعوا على أنه لايصح إلا في المسجد بالنسبة للرجال[1]، ولم يخالفه معتبر[2]، ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في "المغني"، وابن عبد البر في "الاستذكار"، والقرطبي في "تفسيره"، وابن تيمية، والرملي، وغيرهم، **ولكن اختلفوا في هذ المسجد على أقوال:**

(١) وكذا المرأة على الأصح لعموم الأدلة.

(٢) وقد خالفه بعض المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، قالوا: يجوز للرجل الاعتكاف في مسجد البيت.

القول الأول: لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهو قول حذيفة، وعطاء، وابن المسيب، واستدلوا ما أخرجه البيهقي (٤/ ٣١٦)، وغيره من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «**لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة**»(١).

القول الثاني: لا يجوز فيه إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، وهو قول الحسن، وحماد، والزهري، وأحد قولي مالك، ورجحه البخاري في "صحيحه" قال: «والاعتكاف في المساجد كلها». اهـ

واختص أبو حنيفة في المساجد التي تقام فيه الصلوات، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبوثور.

الصحيح أن الاعتكاف لا حد لأقله، فيصح الاعتكاف ولو ساعة؛ لأن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير.

ومن أحكامه أن لا يخرج المعتكف إلا لحاجة ماسة، كالغائط والبول، وذلك بالإجماع، نقله ابن المنذر، وابن قدامة وغيرهم، وأما إذا خرج لغير حاجة فيفسد اعتكافه وإن قل، وهو قول الأئمة الأربعة.

---

(١) أخرجه الإسماعيلي في "معجمه"(٣٣٦)، والطبراني"(٩٥١١)، واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف على حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وعلى فرض صحة رفعه فقد حمله بعض أهل العلم على نفي الأفضلية والكمال، والله أعلم.

قال الترمذي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا، أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالبَوْلِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَشُهُودِ الجُمُعَةِ، وَالجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنْ يَعُودَ المَرِيضَ، وَيُشَيِّعَ الجَنَازَةَ، وَيَشْهَدَ الجُمُعَةَ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَرَأَوْا لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يُجَمَّعُ فِيهِ أَنْ لَا يَعْتَكِفَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ؛ لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا الخُرُوجَ لَهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَى الجُمُعَةِ، وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الجُمُعَةَ، فَقَالُوا: لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ، حَتَّى لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ قَطْعٌ عِنْدَهُمْ لِلاعْتِكَافِ، وهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَعُودُ المَرِيضَ، وَلَا يَتْبَعُ الجَنَازَةَعَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ. وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الجَنَازَةَ وَيَعُودَ المَرِيضَ. اهـ

ويحرم عليه الجماع، ويفسد صومه إذا جامع بالإجماع نقله ابن المنذر، وابن قدامة، والقرطبي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾[1]، والمراد بالمباشرة هنا: الجماع، وذلك بالإجماع نقله ابن المنذر، ولم يصح.

(١) البقرة: ١٨٧.

أبواب زكاة الفطر

٣٨- باب وجوب زكاة الفطر

تعريف زكاة الفطر:

الزكاة لغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث. قاله ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٠٧). ط. المكتبة العلمية.

قال ابن قتيبة رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه». اهـ

وقال الراغب في "المفردات" (٣٨٠): «أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية، يقال: زكا الزرع يزكو إذا حصل نمو وبركة».اهـ

وأما الفطر: أي: الفطر من رمضان، فهو اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارًا، وأصله الشق، يقال: فطر ناب البعير إذا انشق موضعه للطلوع، ومنه قوله: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۝١﴾[1] انشقت، فكأن الصائم يشق صومه بالأكل.

اصطلاحا: صدقة تجب بالفطر من رمضان.

وزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب زكاة الفطر هو الفطر من رمضان.

---

(١) الأنفطار: ١.

❋ **تنبيه: قال النووي:** «الفطر بكسر الفاء لا غير، وهي مولدة ليست عربية، بل اصطلاحية للفقهاء، كأنها من الفطرة التى هي النفوس والخلقة، أي: زكاة الخلقة». اهـ

قال العيني: «لو قيل لفظة إسلامية لكان أوفى؛ لأنها ما عرفت إلا في الإسلام فهو اسمها على لسان صاحب الشرع، ويقال لها: صدقة الفطر وزكاة الفطر، وفي حديث ابن عباس: زكاة الفطر، وحديث أبي هريرة صدقة الفطر». اهـ

قال الإمام عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في كتابه "ذيل الفصيح ومايلحن فيه العامة" - في (باب مايغير العامة لفظه بحرف أوحركة)-: «صدقة الفطر هذا كلام العرب، وأما الفطرة فمولد، والقياس لا يدفعه؛ لأنه كالغرفة والبغية، لمقدار ما يؤخذ من الشيء، فهذا ما وجدته في اللفظة بعد بحث كثير». اهـ

❋ **فائدة: أسماء زكاة الفطر خمسة:**

١) زكاة الفطر.

٢) زكاة رمضان.

٣) زكاة الصوم.

٤) صدقة الرّؤوس.

٥) زكاة الأبدان. انظر:"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٤).

✍ النص:

[٧٣] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ: حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

[٧٤] وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ، وَالحُرِّ وَالعَبْدِ، مِمَّنْ تَمُوْنُونَ. رَوَاهُ الدَارَقُطْنِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. فِي رِوَايَةٍ لَهُ: «أَدُّوا زَكَاةَ الفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْنُونَ»(٢).

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الحديثين:

✍ قوله: «فرض»، فيه معنان: **الأول:** بمعنى واجب. **الثاني:** بمعنى قدر، وهو تأويل قول من قال بأن زكاة الفطر سنة.

قال ابن دقيق العيد: «أصل معنى الفرض في اللغة التقدير، ولكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى من الحمل على معناه الأصلي». اهـ

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٣)، ومسلم: رقم (٩٨٤).

(٢) أخرجه الدارقطني برقم (٢٠٧٨).

وفرض زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.

✍ **قوله: «زَكَاةَ الفِطْرِ»، قال ابن عثيمين** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «الظاهر أنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه؛ لأنها تجب على الإنسان وإن لم يصم رمضان، وتجب على الصغير مع أنه لايصوم، إلا أن يقول قائل: إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب، فهذا له وجه، لكن إذا قلنا من إضافة الشيء إلى وقته فإننا نبقي الكلام على ظاهره». اهـ

✍ **قوله: «صاعًا من تمر»،** وهو خمسة أرطال، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وعلماء الحجاز، وهو مئة وثمانية وعشرون درهما، وقيل: مئة وثلاثون درهما.

قال أبو حنيفة: ثمانية أرطال.

قال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، كما حكاه ذلك النووي في "روضة الطالبين" (٢/ ٣٠٢) وغيره.

قال البسام رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «الصاع النبوي (٣ كيلوا غرامات)، من الحنطلة الرزينة الجيدة».اهـ

✍ **قوله: «إلى الصلاة»،** أي: صلاة العيد.

✍ **قوله: «مِمَّنْ تَمُوْنُونَ»، قال ابن فارس** في "مقاييس اللغة" (ج٥/ ٢٨٦): «الميم والواو النون كلمة واحدة، وهي المون أن تمون، أي: تقوم بكفايتهم وتتحمل مؤنتهم». اهـ

❁ واعلم أن زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فلعموم قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾[١].

وقوله: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤﴾[٢]، على أحد التفسيرين في الآية، وهو أنّ المقصود بالآية زكاة الفطر، وورد في ذلك حديث ضعيف، وهو قول ابن المسيب وعمر بن العبد العزيز.

وأما السنة: فلحديث ابن عمر المذكور في الباب وغيره من الأحاديث الواردة في الباب.

وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم.

فقال النووي في "المجموع" (٦/ ١٠٤): «قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر». اهـ

وقال ابن المنذر في "الإشراف" (٣/ ٦١): «وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم». اهـ

---

(١) البقرة: ٤٣.

(٢) الأعلى: ١٤.

* **ويشترط في زكاة الفطر:** أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فإن لم يملك ذلك فلا يجب عليه زكاة الفطر.

قال ابن المنذر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وأجمعوا أن من لا شيء له فلا فطرة عليه». اهـ نقل عنه النووي في "المجموع" (٦/ ١١٣).

وهناك قول آخر يقول: إنها سنة مؤكدة، وهو قول أشهب من المالكية، وابن لبان وغيره من الشافعية، وغيرهم.

واستدلوا بحديث الباب، وأوَّلوا قوله: «**فرض**» بمعنى قدر على سبيل الندب.

وهناك قول ثالث: وجوب زكاة الفطر منسوخ، وهو قول إبراهيم بن علية، وأبوبكر بن كيسان الأصم -وهو الذي كان عن الحق أصم- واستدلوا ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث قيس بن سعد رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعلها».

وأجاب عن ذلك الحافظ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢/ ٣٢٨): «بأنّ في إسناده راويًا مجهول، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ؛ لِاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول الفرض لا يوجب سقوط آخر». اهـ وكذا قاله الإمام البيهقي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، والإمام الخطابي في "معالم السنن" (٢/ ٢١٤).

وتجب زكاة الفطر على المرء نفسه إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وعمَّن يمونه، **ولذا قال ابن المنذر** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء نفسه إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا أموال لهم، واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال». اهـ

وكذا نقل الإجماع ابن رشد، وصاحب البيان.

وكذا المرأة يجب عليها أن تخرج الزكاة من مالها، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، واختاره ابن المنذر، واستدلوا بحديث ابن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، أعني حديث الباب.

وقال بعضهم: إنما يجب على إخراجها الزوج، وهو قول الشافعي، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، واستدلوا بحديث ابن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ الأخير.

وكذا الصبي الذي لا مال له، وله أب موسر، فالفطرة على أبيه عند الجمهور، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك.

❋ **وأما إن كان له مال فاختلفوا على ثلاثة أقوال:** والأظهر أنه تجب في ماله يخرجها عنه وليه، واستدلوا بحديث ابن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ، وفيه: «**وَالصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ**».

❋ **واختلفوا أيضا: هل تجب على أهل البادية:** قولان، والأظهر هو قول الجمهور، وهو: أن زكاة الفطر تجب على جميع المسلمين وأهل البادية من جملة المسلمين؛ لحد يث ابن عمر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ.

❋ واختلفوا: هل يخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه: فيه قولان:

الأول: لا تجب زكاة الفطر على الجنين، وهو قول جمهور أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع في ذلك؛ لأن الحمل غير محقق؛ ولأنه لا يسمّى صغيرًا لغةً ولا عرفًا.

قال بعضهم: مستحب وليس بواجب، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره.

واستدلوا ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤٣٢) أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. وفي سنده انقطاع، وكذا أخرجه عبد الله بن أحمد في "مسائله"، وفيه انقطاع.

❋ ❋

٣٩- باب ما الحكمة في تشريع زكاة الفطر؟

[٧٥] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن [١].

✍ الشرح:

❁ شرح ألفاظ الحديث:

✍ **قوله: «طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ»**، أي: تطهير للنفس من صيام رمضان من الأدناس الحسية المعنوية، كالبخل والشح وغيرهما، **والمراد باللغو:** هو الكلام الذي لا يعتد به.

قال الرّاغب: «وقد يسمى كل كلام قبيح لغوًا، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أَعۡرَضُواْ عَنۡهُ﴾[٢].

✍ **قوله: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ»**، بضم الطاء، وجمعها: طُعَم، مثل غُرفَة وغُرَف.

والمسكين: مأخوذ من السكون؛ لأن المعدم ساكن الحال عن أمور الدنيا، ويشمل الفقير.

✍ **قوله: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ»**، أي: صلاة العيد.

---

(١) أخرجه أبو داود برقم (١٦٠٩)، وابن ماجه برقم (١٨٢٧).

(٢) القصص: ٥٥.

✍ **قوله: «وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»** يعنى: أي: أنها لا تجزئ عن زكاة الفطر، وإنما هي صدقة تطوع مطلقة.

وفي الحديث: أن حكمة تشريع زكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين، وتطهير للصائمين، مما حصل في أثناء صومهم من اللَّغو والكذب والفحش وغير ذلك.

قال بعض أهل العلم: لا تجب في حق الأطفال، ولكن الجمهور أوجبوها على الصغير والكبير لعموم النصوص؛ ولأن العلة مركَّبة من عدة أمور، ولعل من أهمها طُعمة للمساكين.



٤٠- باب ما يخرج في زكاة الفطر من الأطعمة

[٧٦] عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ، وَكَبِيْرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوْكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نَخْرُجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسَ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ». متفق عليه[1]، وهذا لفظ مسلم. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الأَقِطِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيْرِ[2].

✍ الشرح:

❋ راوي الحديث:

أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري أحد المبشرين بالجنة، ومن المكثرين في الحديث، توفي في المدينة سنة ٧٤هـ.

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٨)، ومسلم: رقم (٩٨٥).

❁ شرح ألفاظ الحديث:

✍ قوله: «صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، قال الخطابي: «المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص له». اهـ

✍ قوله: «أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ»، والأقط فيه أربع لغات، ذكره ابن سيده في "محكمه" (٦/ ٤٦٧): وهي: بسكون القاف مع فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، وكسر القاف مع فتح الهمزة، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد.

قال الأزهري: «يتخذ من اللبن المخيض يطبخ، ثم يترك حتى يمصل». اهـ

✍ قوله: «السمراء»، أي: الحنطة.

✍ اختلاف العلماء:

واختلف العلماء الطعام الذي يخرج منه زكاة الفطر:

القول الأول: يخرج من غالب قوت البلد، وهو قول مالك، والشافعي، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين؛ لحديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أعني: حديث الباب.

قال ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ في "الشرح الممتع" (٦/ ١٨٠): «وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيء، وهو الرز». اهـ

القول الثاني: إنما يجزئ عن زكاة الفطر الأوصاف المذكورة في حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

القول الثالث: هو مخيَّر، وهو قول أبي حنيفة.

❋ واختلفوا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط:

فقيل: يجوز إخراجها وهو قول الجمهور ؛ لحديث الباب.

وقيل: لا يجزئ؛ لأنه غير مقتات، وهو قول حسن البصري، وقولٌ للشافعي، وأبي حنيفة، إلَّا أنه أجاز إخراجه بدلًا عن القيمة.

وقيل: يجزئ عنه إن كان قوتا لأهل البلد، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن عثيمين، واستدلوا حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه: «من طعام»، وهذا اللّفظ إشارة إلى العلَّة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم.

وسئل شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٦٩): عن زكاة الفطر هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا؟ فأجاب رَحِمَهُ اللَّهُ: «أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا، أو يجزئهم الأرز والدُّخْن والذرة فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد إحداهما لا يخرج إلا المنصوص، والأخرى يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾[1]، والنبي ﷺ فرض زكاة الفطر

(١) المائدة: (٨٩).

صاعا من تمر أو صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم، بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا ما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات». اهـ



٤١- باب في مقدار ما يُخْرَج من الأطعمة في زكاة الفطر

[٧٧] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ زالفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. متفق عليه[١].

[٧٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيْهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. متفق عليه[٢].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

[٧٩] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ. رواه أحمد بإسناد صحيح[٣].

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الأحاديث:

✍ **قوله: «كُنَّا»**، أي: معشر الصحابة.

✍ **قوله: «نُعْطِيْهَا»**، وفي لفظ: «كنا نطعم الصدقة»، وفي لفظ: «كنا نخرج زكاة الفطر»..

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٧)، ومسلم: رقم (٩٨٤).

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٨)، ومسلم: رقم (٩٨٥).

(٣) أخرجه أحمد: رقم (٢٦٩٣٦).

✍ **قوله: «صَاعًا مِنْ طَعَام»**، وهو البر لقوله: «وصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ»، فلولا أنه أراد بالطعام البر لذكره عند التفصيل، وحكى ذلك عنهم الإمام المنذري في "حواشي السنن". **قال بعضهم:** كانت لفظة الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق.

ويجب على كل أحد في زكاة الفطر أن يخرج صاعا من طعام إلا البر، فقد اختلف أهل العلم في مقدار ما يخرج من البر.

قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٦٥٢) ط، دار الفكر): «الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان، لا يجزئ أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق». اهـ

وقال الترمذي -بعد أن أخرج حديث أبي سعيد المذكور في الباب-: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعًا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. اهـ "سنن الترمذي" (٢/ ٥٢)، ط: دار الغرب الإسلامي .

✍ مسألة: ما مقدار الصاع؟

قال العلامة ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "الشرح الممتع": (٦/ ١٧٦): «واعتبر العلماء بالبر الرزين الذي يعادل العدس، وحرروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حررته فبلغ كليوين

وأربعين جراما من البر الرزين... إلى أن قال: وإذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن ألفين وأربعين جرامًا من البر الرزين، أي: البر الجيد، ثم ضعه بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي، وقد عثر على مد نبوي في عنيزة في إحدى الخربات، وقد اشتريته من صاحبه بثمن غال، وهو من النحاس، وقد كتب عليه إن هذا المد قدر على مد فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى مد النبي ﷺ، وقد وجدناه مقاربا لما قاله العلماء من أن زنته خمسائة وعشرة جرامات؛ لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي، وقد اتخذنا مدًّا وصاعًا نبويا على ذلك». اهـ

وقدر بعض العلماء مقدار ما يخرج بثلاثة كيلو جرام، وهذا فيه نوع من الاحتياط، والله أعلم.

✍ مسألة: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا من الطعام؟

قال ابن المنذر في "الإشراف" (٣/ ٨٠)، ط: مكتبة مكة الثقافية: «واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلا منها، فكان الثوري وأصحاب الرأي يجيزون ذلك، وروي معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وفي قول مالك والشافعي، لا يجوز البدل منه، وقال إسحاق وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة، قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال». اهـ

وقال النووي في "المجموع" (٦/ ١٣٢): «قال الشافعي والأصحاب: لا يجزئ إخراج القيمة، وبه قال الجمهور». اهـ

وقال العلامة ابن باز رَحِمَهُ ٱللَّهُ كما في "مجموع فتاوى ابن باز": (١٤/ ٢١٢): «اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودًا وإنما تؤدى طعامًا؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه أخرجوها طعامًا، وأخبر النبي ﷺ أن الله عَزَّوَجَلَّ فرضها علينا صاعًا من كذا وصاعًا من كذا، فلا تخرج نقودًا، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله عَزَّوَجَلَّ هو المطلوب، والصواب أنها تخرج طعامًا لا نقودا». اهـ

وقال العلامة ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ كما في "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين": «فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم أو الملابس أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان رسوله ﷺ، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس؛ لأن الشرع ليس تابعا للآراء، بل من لدن حكيم خبير، والله عَزَّوَجَلَّ أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد ﷺ صاعا من طعام فلا يجوز أن نتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئا مخالفا للشرع أن يتهم عقله ورأيه». اهـ

❀ ❀ ❀

٤٢- باب وقت إخراج زكاة الفطر

[٨٠] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ؛ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِيْنَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيْرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيْرِ وَالكَبِيْرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنِ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا، وَكَانُوا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. متفق عليه، واللفظ للبخاري[1].

[٨١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. متفق عليه[2].

[٨٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رواه أبو داود وابن ماجه[3].

---

(١) أخرجه البخاري: رقم (١٥١١)، ومسلم: رقم (٩٨٤).

(٢) أخرجه البخاري: رقم (١٥٠٣)، ومسلم: رقم (٩٨٤).

(٣) أخرجه أبو داود برقم (١٦٠٩)، وابن ماجه برقم (١٨٢٧).

✍ الشرح:

❋ شرح ألفاظ الأحاديث:

✍ قوله: «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ»، قال في "القاموس": «العدل -بالفتح-: المثل والنظير كالعدل -بالكسر- والعديل، والجمع أعدال وعدلاء». اهـ

✍ قوله: «فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِيْنَةِ»، قال ابن الأثير في "النهاية": «هو العُدْم وسوءُ الحال».اهـ

قال ابن المنذر في "الإشراف" (٣/ ٧٩): «وكان ابن عمر وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يأمران بإخراجها قبل الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك، وموسى ابن، وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس، قال أبو بكر: لا أحب ذلك». اهـ

قال العلامة ابن عثيمين في "الشرح الممتع": (٦/ ١٧٤): «ويمكننا تقسيم وقت إخراج زكاة الفطر كما يلي:

١) وقت الجواز: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأثر ابن عمر المذكور في الباب، **قال ابن قدامة** في "المغني": (٣/ ٩٠): «يجوز تقديم الفطر قبل العيد بيومين، لا يجوز أكثر من ذلك». اهـ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.

٢) وقت الوجوب: وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، **قال النووي** في "المجموع" قال الشافعي في (الجديد): تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر من رمضان لما روى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر من رمضان، والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد؛ ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم بدليل ما وري أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر، طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. وانقضاء الصوم بغروب الشمس، فإن رزق ولدًا، أو تزوج امرأة، أو اشترى عبدًا، ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم، وإن رزق ولدا أو تزوج امرأة أو اشترى العبد بعد دخول الوقت أو ماتوا قبل دخول الوقت لم تجب فطرتهم، وإن دخل وقت الوجوب وهم عنده ثم ماتوا قبل إمكان الأداء، ففيه وجهان: أحدهما: تسقط كما تسقط زكاة المال، والثاني: لا تسقط؛ لأنها تجب في الذمة». اهـ. والصواب هو الثاني؛ لأن زكاة الفطر تتعلق في الذمة، بخلاف زكاة المال.

٣) وقت الاستحباب: يستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي ﷺ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب.

٤) وقت التحريم: لا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد العيد على الصحيح من أقوال أهل العلم.

قال ابن القيم في "الزاد" (٢/ ٢٥): «وكان من هديه ﷺ إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وفي السنن عنه ﷺ أنه قال: «**من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات**». وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره. اهـ

❋ **مسألة:** إذا أخرها لعذر بمعنى لو أن الإنسان وكّل إنسانا في إخراج زكاته وسافر، فلما رجع من السفر تبين له أن وكيله لم يخرج زكاة الفطر عنه فهذا يقضيها بلا إثم، ولو بعد يوم العيد، وذلك قياسًا على الصلاة لقوله ﷺ: «**من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها**». وكذلك لو جاءه خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد، فإنه معذور، ويقضيها ولا يأثم. اهـ

❋ ❋ ❋

٤٣- باب يعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين

[٨٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رواه أبو داود وابن ماجه[1].

✍ الشرح:

✍ اختلاف العلماء:

اختلف أهل العلم: هل يُعطى زكاة الفطر الأصناف المذكورة في آية التوبة، أو يُعطى الفقراء والمساكين، على قولين:

القول الأول: مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، وهي الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة.

القول الثاني: مصرف زكاة الفطر هو الفقراء والمساكين، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث الباب.

قال ابن القيم في " الزاد" (٢/ ٢١): «وكان من هديه ﷺ تخصيص الفقراء والمساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قَبْضَةً قَبْضَةً، ولا أمر بذلك ولا فعله

---

(١) أخرجه أبو داود برقم (١٦٠٩) وابن ماجه برقم (١٨٢٧).

تنبيه: أكثر هذه الفوائد والشـــرح من باب الزكاة إلى هنا استفدت ونقلت من تعليقات شيخنا الفاضل أبي سلمان حسن كافي علم المقدشي حفظه الله ورعاه، على رسالته "الإعلام بأحكام الصيام".

أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية».اهـ

وقال العلامة الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ في "تمام المنة" (٣٨٧): «ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله ﷺ في حديث ابن عباس: «**وطعمة للمساكين**»، يفيد حصرها بالمساكين، والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر. اهـ. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني، وابن عثيمين، والألباني». اهـ

✍ مسألة: هل يعطى زكاة الفطر للأقارب؟

قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٩٩): «يجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله، ولا يعطي منها غنيا ولا ذا قربى». اهـ والله أعلم.



الخاتمة

الحمد لله الذى يسَّر هذا القدر، مع ضيق الصدر، وقلة بضاعتى، وكثرة إضاعتى.

وهذا ما أبرزتْهُ يدُ القدرة، من غير حول مني ولا قوة؛ فعسى أن تكون كفاية الطالب، كاملة الحسن، يسكن إليه قلب الراغب، فاعذروني ما أخطأت في هذا الشرح، فالعذر بمثلي مأمول، بحيث فكري عن هذا الشأن مشغول، وأرجو كل من طلع هذا الشرح أن يمد خلله بالعفو والصفح، وأن يسبل على ما فيه ذيل الأستار، ويصلح بعد التأمل إن بدا خطأ ولايبادر بالإنكار، "فيا أيها القارئ له، لك غُنمه، وعلى مؤلفه غُرْمه، لك ثَمْرته، وعليه تَبِعَتَهُ، فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال، وما وجدت فيه من أخطاء فإن قائله لم يأل جهد الإصابة، ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال، كما قيل:

والـنقص في أصـل الطبيعـة كـامن ... فبنـوا الطبيعـة نقصـهم لا يجحـد

وكيف يعصم من الخطأ من خُلق ظلومًا جهولًا؟! ولكن من عدَّت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدَّت إصابته[1].

ومـن يصـادف هفـوة فليصـلحا ... بعـد تأمـل لهـا وليصـفحا
فقـد جمعتـه عـلى اسـتعجال ... مـع غربتـي عـن أهـل ذي المجـال
تـمّ الكتـاب وربنـا محمـود ... ولـه المكـارم والعـلا والجـود
وعـلى النبـي محمـد صـلواته ... مـا نـاح قمـري وأورق عـود

(١) انظر: "مدارج السالكين" (٣/ ٥٢٢).

انتهيت من شرح هذا الكتاب بحمد الله عَزَّوَجَلَّ وتوفيقه.

في صباح يوم الجمعة من شهر جمادي الآخر ١٨/ ١٤٣٩ الموفق: ٢٠١٨/ ٣/ ٧.

كتبه: أبو عمرو الهيراني الجللقسي

إسماعيل معلم يوسف بن عبد الرحمن الباذعدي الحميدي



الفهرس

الموضوع **الصفحة**

مقدمة الطبعة الثانية ٤

تقديم فضيلة الشيخ: أبي سلمان حسن كافي بن علم بن حسن المقدشي ٦

مقدِّمة الشارح ٧

المقدمة ١١

١- باب وجوب صيام رمضان ١٧

✍ الباب لغة واصطلاحًا: ١٧

✍ الصيام لغة وشرعا: ١٧

✍ من أسماء الصيام: ١٨

✍ لماذا سمي رمضان رمضانًا؟ ١٩

✍ حكم الصيام: ٢٠

✍ شرائط وجوب الصيام: ٢١

✍ أركان الصيام: ٢٤

✍ كيف فرض الله على الذين من قبلنا الصيام؟ ٢٦

٢- باب فضل الصيام ٤١

٣- باب فضل صوم رمضان ٥٢

٤- باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلا من صام صوما فوافقه ٦٤

٥- باب الصوم والإفطار برؤية الهلال ٧٠

✍ فائدة: الدعاء عند رؤية الهلال: ٧٦

٦- باب في الشهادة على رؤية الهلال..... ٧٧
✍ اختلاف العلماء: ٧٨
٧- باب ما جاء في صوم يوم الشك ٨٣
٨- باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية..... ٩١
٩- باب النية في الصوم ٩٧
١٠- باب فضل السحور والحث عليه..... ١٠٦
✍ حكم السحور: ١٠٩
✍ الحكمة في تسحّر السحور: ١٠٩
✍ بم تحصل السحور؟..... ١١١
١١- باب استحباب تأخير السحور..... ١١٤
١٢- باب كون الصيام بطلوع الفجر الصادق ١٢٣
١٣- باب إذا سمع النداء والإناء في يده ١٤١
١٤- باب استحباب تعجيل الفطر ١٤٧
١٥- باب الإفطار على الرطب، فإن لم يجد فحسوات من الماء..... ١٥٧
١٦- باب وقت فطر الصائم ١٦٢
١٧- باب الترهيب من الإفطار قبل تحلة الصوم ١٦٥
١٨- باب إذا أفطر قبل غروب الشمس ١٦٩
✍ دعاء الإفطار:..... ١٧٥
١٩- باب حفظ اللسان للصائم..... ١٧٨
٢٠- باب حرمة الأكل والشرب للصائم في نهار رمضان..... ١٨٤

✍ اختلاف العلماء: ١٨٥
٢١- باب ماجاء في الجماع في نهار رمضان..... ١٨٦
✍ اختلاف العلماء: ١٨٩
✍ مسألة: الاستمناء للصائم: ١٩٣
✍ مسألة:حكم النَّوم في نهار رمضان كله، ولا يستيقظ إلا عند الإفطار:..... ١٩٤
٢٢- باب أكل الناسي وشربه لا يفطر ١٩٥
٢٣- باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب..... ١٩٧
✍ اختلاف العلماء: ١٩٨
٢٤- باب ماجاء في المباشرة للصائم..... ٢٠٢
٢٥- باب ما جاء في القبلة للصائم ٢٠٣
٢٦- باب ماجاء في السواك للصائم..... ٢٠٩
٢٧- باب ما جاء في الحجامة للصائم..... ٢١٢
✍ اختلاف العلماء: ٢١٤
✍ حكمة إفطار الحاجم والمحجوم:..... ٢٢٠
٢٨- باب ما جاء في القيء للصائم..... ٢٢١
✍ اختلاف العلماء: ٢٢٣
٢٩- باب الكحل للصائم ٢٢٥
✍ اختلاف العلماء: ٢٢٥
✍ الحقنة للصائم:..... ٢٢٧
٣٠- باب ما جاء في اغتسال الصائم ٢٢٩

✍ اختلاف العلماء: ٢٣٠
٣١- باب ما جاء في الاستنشاق للصائم..... ٢٣١
✍ اختلاف العلماء: ٢٣١
٣٢- باب ما جاء في الشيخ والشيخة والحامل والمرضع ٢٣٤
✍ اختلاف العلماء: ٢٣٦
٣٣- باب ما جاء في الصوم والفطر في شهررمضان للمسافر والمريض ٢٤١
✍ اختلاف العلماء: ٢٤٣
٣٤- باب قضاء رمضان وجواز تأخيره إلى شعبان ٢٤٧
٣٥- باب فضل ليلة القدروصلاة التراويح، وبيان عدد ركعاتها ٢٥٢
✍ اختلاف العلماء: ٢٦١
✍ مسألة: ما حكم التهجد بعد صلاة التراويح؟ ٢٦٤
٣٦- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ٢٦٥
✍ أيهما أفضل: الليالي العشر الأخيرة من رمضان، أم ليالي العشر من ذي الحجة؟ .. ٢٦٦
٣٧- باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان..... ٢٦٧
✍ اختلاف العلماء: ٢٦٩
أبواب زكاة الفطر..... ٢٧٤
٣٨- باب وجوب زكاة الفطر..... ٢٧٤
✍ تعريف زكاة الفطر: ٢٧٤
٣٩- باب ما الحكمة في تشريع زكاة الفطر؟ ٢٨٢
٤٠- باب ما يخرج في زكاة الفطر من الأطعمة ٢٨٤

✍ اختلاف العلماء: ٢٨٥
٤١- باب في مقدار ما يُخْرَج من الأطعمة في زكاة الفطر ٢٨٨
✍ مسألة ما مقدار الصاع؟ ٢٨٩
✍ مسألة: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا من الطعام؟..... ٢٩٠
٤٢- باب وقت إخراج زكاة الفطر ٢٩٢
٤٣- باب يعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين..... ٢٩٦
✍ اختلاف العلماء: ٢٩٦
✍ مسألة: هل يعطى زكاة الفطر للأقارب؟ ٢٩٧
الخاتمة ٢٩٨
الفهرس..... ٣٠٠